

قراءة في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025

لطلاب الفرقة الثالثة

كلية الحقوق – جامعة أسيوط

أ/ د رغداء عبد المحسن ريان

أستاذ التشريعات الاجتماعية المساعد

كلية الحقوق – جامعة أسيوط

مقدمة

فى خطوة وصفت بأنها الأهم منذ أكثر من عقدين ، أقرت مصر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والذى دخل حيز التنفيذ فى سبتمبر من العام ذاته ، ليعيد رسم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال فى ظل التحديات التى يطرحها الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى.

كخطوة وطنية لتبنى سياسات استباقية وشاملة تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعى . وترتكز على النهوض بالمهارات وتعزيز ممارسات العمل العادلة وذلك من خلال تنظيم أنماط العمل المرنة كالعمل عن بُعد ، والعمل لبعض الوقت ، والعمل عبر المنصات الالكترونية بحيث يتمتع العاملون فى تلك الأنماط بجميع الحقوق والواجبات التى تسرى على العاملين فى الأنماط التقليدية للعمل ، سيما ؛ الحماية الاجتماعية ، والضمان الاجتماعى ، والأجر الأدنى ، وإتاحة التدريب المهنى ، والحق فى المفاوضة الجماعية ، والحرية النقابية .

فضلاً عن تعزيز المساواة المهنية بين الجنسين والنص صراحةً على مبدأ **الأجر المتساوى عن العمل ذى القيمة المتساوية** .

مروراً بما أستخدمه القانون من وضع إطار قانوني للسلامة العقلية والنفسية للعامل وذلك حين نصت المادة (4) منه على " حظر التحرش أو التمييز أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها " .

وكذلك ما قدمه من سبل لدعم الحياة الأسرية للعامل ؛ إذ نصت المادة 54 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 – لأول مرة – على جواز تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل ، وعدم جواز تكليفها بساعات عمل إضافية مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .

كما فرضت المادة 59 من ذات القانون على صاحب العمل ضرورة وضع نظام تشغيل يتضمن إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرنة ، أو العمل عن بُعد ، للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام .

وفى إطار تعزيز دور الأب العامل منحت المادة 128 من ذات القانون للعامل إجازة أبوة مدفوعة الأجر يوم الولادة ، ولاتحسب من رصيد إجازته السنوية ، وبعد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة .

كما أوجب القانون على صاحب العمل حد أدنى لما يجب أن تتضمنه لائحة تنظيم العمل سيما القواعد المتخذة للترقى ، والنقل ، والأجور ، والمخالفات التي تمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ، والجزاءات التأديبية (1) .

وسنقوم خلال تلك القراءة المتعمقة بتحليل أهم ما جاء به قانون العمل الجديد من ضمانات ومقارنتها بالوضع السابق في قانون العمل الملغى رقم 12 لسنة 2003 للوقوف على حقيقتها والكشف عن أوجه القصور التي قد تشوب التطبيق العملي لها .

(1) راجع بالتفصيل نص المادة 137 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

الفصل التمهيدي

سُبل العمل اللائق فى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

أولاً : القضاء على العمل القسرى او الاجبارى

يجب أن يتم التوظيف بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية وهو الأمر الذى يترتب عليه عدم جواز تبنى الدولة سياسات عمالية تفرض العمل الجبرى ، أو الإتجار بالبشر ، أو عمل الأطفال ، أو فرض رسوم مالية على التوظيف ، أو وضع العراقيل أمام حرية العمال فى الاضراب أو تكوين النقابات العمالية والانضمام لها .

وإنما ينبغى على الدولة تبني تدابير تتفق والمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وتضمن حال حدوث إنتهاك لتلك الحقوق أليه لتسوية المنازعات سواء قضائية أم غير قضائية .

وعلى النحو ذاته ، يلتزم صاحب العمل بتبني سياسات مشروعة من خلال شروط توظيف عادلة مدرجة فى عقود عمل مكتوبة و مجردة من التدليس أو الغش أو الإكراه و تضمن للعامل عدم التمييز و الاستقرار الوظيفى (2) .

لذا تبنت المادة 4 من القانون العمل رقم 14 لسنة 2025 معيار عدالة التوظيف وذلك بحظر العمل القسرى أو الاتجار بالبشر وهو نص يؤكد على الحق الدستورى فى حرية العمل ويضع حد للقيود الوظيفية التى يضعها صاحب العمل على حرية العامل فى ممارسة النشاط المهني مثل شرط الاستثناء ، أو و شرط عدم المنافسة

يقصد بالعمل القسرى : "كل عمل أو خدمة تُفرض على أي شخص تحت التهديد بالعقوبة ولم يتطوع الشخص بأدائها طواعية".

لكن هناك حالات يجوز فيها فرض العمل القسرى أو الالزامى :-

-العمل المطلوب فى حالات الطوارئ والقوة القاهرة .

-العمل أو الخدمة التي يتم فرضها على أي شخص نتيجة لإدانة في محكمة قانونية، ويتم تنفيذها تحت إشراف سلطة عامة؛

-العمل ذو الطبيعة العسكرية البحتة والذى يتم تنفيذه بموجب الخدمة العسكرية الالزامية

² Governments should take steps to ensure that employment contracts are clear and transparent and are respected.)

وأكثر العمال عرضه للعمل القسري هم العمال المهاجرين ، وكذلك خدم المنازل ، والعاملين في مجال البناء

يؤثر العمل القسري على الجميع. حتى لو لم تكن ضحية له، فأنت لا تزال متأثرًا به. على سبيل المثال، تواجه الشركات منافسة غير عادلة من شركاتٍ عديمة الضمير تجني أرباح العمل القسري. قد يضغط ذلك عليها لخفض الأجور أو تقليص المزايا.

ويقصد به : استئثار (أو احتكار) صاحب العمل بنشاط العامل طيلة فترة سريان عقد العمل بحيث يلتزم الأخير بتكريس كافة جهوده لخدمة صاحب العمل وحده ، والامتناع عن مزاوله أي نشاط مهني آخر، وذلك دون المساس بحقه في ممارسة الأنشطة النقابية أو التطوعية⁽³⁾.

وهو بذلك يختلف عن شرط عدم المنافسة الذي ينتج أثره عقب انتهاء عقد العمل لا في أثناء سريانه (4)

J.-E. Ray, « Fidélité et exécution du contrat de travail », Dr. soc. 1997, p. 377)³(
Non-concurrence après le contrat.)⁴(

ثانياً : السلامة والصحة المهنية

يُعد مبدأ السلامة والصحة المهنية من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون العمل والذي يعكس الرغبة في توفير عمل لائق يكون من شأنه حماية العمال من المخاطر المهنية سواء الجسدية أم النفسية وذلك بتجنب الأمراض ، وحوادث العمل من خلال إلزام صاحب العمل باتخاذ تدابير وقائية لتقييم المخاطر المهنية ووضع سياسات لتجنبها أو على الأقل الحد منها .

ولقد حظر قانون العمل الجديد – لأول مرة - التحرش أو التمر أو ممارسة أى عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لهم (5)

وهنا نطرح عدة تساؤلات حول شخص المتحرش ؟ ومدى اشتراط نيه الايذاء من عدمه ؟ والتدابير التي يتعين على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من تلك التصرفات في منشأته ؟

صمت المشرع تماماً عن تحديد شخص المتحرش ، لكنه أشتراط ضرورة أن يكون الفعل قد صدر في مآكن العمل أو بمناسبته ، ولم يشترط توافر سلطة قانونية ، أو واقعية بين الجاني والضحية

إذ من المتصور أن تصدر تلك الأفعال من قبل :-

أ – صاحب العمل(6)

ب- مروض على رئيسه (7)

ج- زميل (ليس له سلطة قانونية ، أو واقعية على الضحية) (8).

التحرش

كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير باتيان أمور أو اىحاءات أو تلميحات جنسية أو اباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بآية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلوكية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو ايه وسيلة تقنية أخرى

التمر

كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك انها تسئ للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويله أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعي .⁵⁾

(6) d'un rapport hiérarchique n'est pas necessaire

(7) Cass. soc., 6 février 1980, n° 78-41497” Le harcèlement peut également être le fait d'un subordonné envers son supérieur hiérarchique.

(8) Cass. crim. 6 décembre 2011 n° 10-82.266 , Bulletin criminel 2011, n° 249“ Méconnaît les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal relatives au harcèlement moral la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi de ce chef, retient que les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits et à la dignité de la victime, ou altéré sa santé

د - الغير .

سواء كان الغير ذا صلة بعلاقة العمل :-كممثلة صاحب العمل⁽⁹⁾ ، أو المشرف، أو مفتش العمل، أو الممثل النقابي، أو طبيب المشروع.

أو غير ذا صلة بعلاقة العمل و له سلطة واقعية على العامل (كالعلاء ، أو أفراد أسرة صاحب العمل)⁽¹⁰⁾.

إذ يبقى صاحب العمل مسؤول عن كافة الوقائع التي تشكل تحرشا معنوياً ، سواء صدرت تلك الأفعال عنه شخصياً ، أو صدرت عن شخص يُمارس سلطة قانونية ، أو واقعية على العامل ، أو بين الزملاء بعضهم البعض نزولاً عن التزامه بحفظ السلامة الجسدية والعقلية لعماله⁽¹¹⁾.

لذا قضت الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية " بأحقية العامل في الحصول على تعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به ، جراء معاملة زوجة صاحب العمل السيئة له"⁽¹²⁾

ثانياً : ضحية التحرش .

جاء النص القانوني ليقصر الحماية على العمال فقط . أي كانت طبيعة عقد عملهم (عقد دائم أو عقد محدد المدة ، أم مجرد عقد تدريب مهني) ، أو أقدميتهم ، أو طبيعة نشاطهم (كالعمال المنزليين⁽¹³⁾ ، وعمال البحرية⁽¹⁴⁾ ، وجلساء الأطفال)⁽¹⁵⁾.

physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel, et que le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre son avenir professionnel. Il ressort en effet des dispositions dudit article, d'une part, que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction

⁽⁹⁾ Cass. soc., 16 juillet 1987, n° 85-40.014 Non publié au bulletin,

⁽¹⁰⁾ Cass. soc., 16 juill. 1998, no 96-41.480, Non publié au bulletin

⁽¹¹⁾ Cass. Soc., 6 avril 2011, n°10-30.284 , **Non publié au bulletin** " et Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-68.272, " L'employeur est donc responsable des faits de harcèlement moral commis par toute personne exerçant, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés

⁽¹²⁾ Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-40.059: Bulletin 2001 V N° 158 p. 126 "L'employeur étant tenu de répondre des personnes qui exercent, de droit ou de fait, une autorité sur les salariés, c'est, dès lors, à bon droit que les juges du fond, après avoir constaté que la salariée avait fait l'objet d'un mauvais traitement de la part de l'épouse du gérant de l'entreprise qui l'employait et qu'elle avait été également insultée par celle-ci, allouent à l'intéressée des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

⁽¹³⁾ C. trav., art. L. 772-2

C. trav., art. L. 742-8)⁽¹⁴⁾

⁽¹⁵⁾ C. trav., art. L. 773-2

وقد يثور التساؤل حول إمكانية أن يكون لسلوك الضحية أثر في تكييف الأفعال المكونة للتحرش المعنوي ؟

أجابت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية على هذا التساؤل في حكمها الصادر بتاريخ 27 مايو 2015⁽¹⁶⁾ بأن "يُشكل تحرشاً معنوياً تجاوز صاحب العمل حدود سلطته الإدارية بغض النظر عن مسلك العامل".

وعلى النحو ذاته قضت الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية بأن ""سلوك العامل لا يمكن أن يكون له أثر على تكييف التحرش المعنوي الذي تعرض له"

وصدر ذلك الحكم على إثر ذلك رفض محكمة الإستئناف إجابة طلب العاملة في الإعراف بالتحرش المعنوي لكونها كانت مسؤولة - بسبب سلوكها - عن تدهور ظروف العمل⁽¹⁷⁾.

ويتفق مسلك الدائرة الجنائية والاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية مع مسلك مجلس الدولة الذي قضى " بعدم جواز التعويل على مسلك الضحية للتخفيف من التعويض المستحق لها جراء أفعال التحرش المعنوي ⁽¹⁸⁾

ثالثاً : طبيعة أفعال التحرش أو التنمر .

بعض التطبيقات القضائية للأفعال المكونة للتحرش المعنوي في نطاق علاقات العمل⁽¹⁹⁾:-

الإهانات والانتقادات :-

مثل قيام صاحب العمل بتوجيه اللوم الدائم والنقد اللازم للعامل وعلى مرأى ومسمع من بقيه زملائه⁽²⁰⁾.

⁽¹⁶⁾ Crim., 27 mai 2015, n° 14-81.489. Bulletin criminel 2015, n° 129 "Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de harcèlement moral d'une secrétaire générale par un président d'une communauté de communes, prononce la relaxe du prévenu, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites de son pouvoir de direction et ne caractérisaient pas des agissements visés par l'article 222-33-2 du code pénal

⁽¹⁷⁾ Soc., 13 mai 2015, n° 14-10.854 **Non publié au bulletin**

⁽¹⁸⁾ CE, 11 janvier 2011, n° 321225 **Non Publié au recueil Lebon.**

⁽¹⁹⁾ Benoit (G) : Le harcèlement moral dans la jurisprudence sur l'obligation de sécurité , Droit du travail Revue , Dalloz ., N° 11 , Nov 2016 , p. 709. Et . Martinel (A,) : Harcèlement moral et contrôle de la Cour de cassation , Rapp .soc24 t,sem.soc. lamy 29 sept2008 ,N° 1368 , p, 6.

⁽²⁰⁾ Cass. Soc arrêt du 08 juillet 2009, n° 08-41.638 **Non publié au bulletin**

الإذلال :

تعرض أحد العمال لملاحظات مؤذية ومهينة (ملاحظات غير لائقة عن اللباس ، أو العمر ، أو حقيقة النقاش بين الزملاء أو عدم وجوده في مكان العمل الخاص به ...) ⁽²¹⁾.

وكذلك مخاطبة العاملة عن طريق إرسال صور أو رسائل ذات طبيعة جنسية تؤدي إلى تقويض كرامتها ⁽²²⁾.

التدابير الكيدية :

كقيام صاحب العمل بوضع العامل في غرفة صغيرة ، بدون تدفئة كافية ، ودون تزويده بأدوات العمل ، وعزله عن بقية زملائه ⁽²³⁾؛

أو إجبار العامل على الحضور للعمل يومياً ولأكثر من عامين في مقر مشروع آخر ⁽²⁴⁾؛ إساءة استخدام القواعد التأديبية ⁽²⁵⁾، إستمرارية إرسال ملاحظات للعامل تتضمن عدم جدوى وجوده في العمل وعدم لياقته الصحية والنفسية لأداء المهام الموكولة إليه ، وخفض أجره ، وسحب مفتاح مكتبه ⁽²⁶⁾.

كذلك قيام صاحب العمل بمضايقة العامل النقابي ، و تقليل مهامه الوظيفية ، والإستقطاع غير المبرر من أجره ، ووضع في وضع مالي صعب ⁽²⁷⁾ ، وكذلك تكليف العامل بمهام تتجاوز قدرته المهنية ⁽²⁸⁾، أو الإلغاء غير المبرر ولمهامه الوظيفية كساعات عمله ⁽²⁹⁾ وأعبائه الوظيفية ⁽³⁰⁾.

⁽²¹⁾ Cass. Soc. 12 juin 2014, n° [13-13951](#) **Non publié au bulletin**

Cass. crim., 25 avril 2017, n° 15-86.849,); **Non publié au bulletin**

Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-86.075, **Non publié au bulletin**) ²²(

⁽²³⁾ Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 29 juin 2005, n° 03-44.055 **Non publié au bulletin**

⁽²⁴⁾ Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 19 octobre 2010, n° 09-42.391 **Non publié au bulletin**.

⁽²⁵⁾ Cour de cassation, Chambre Sociale, arrêt du 19 mai 2009, n° 07-41.084 **Non publié au bulletin** et Cass. Soc. 7 juillet 2009 , , n° 08-40.034.

⁽²⁶⁾ Cass. Soc. 26 mars 2013, n° 11-27964 Bulletin 2013, V, n° 83 " Des mesures vexatoires imputables à l'employeur et constituant un harcèlement moral ne peuvent être justifiées par l'exercice du pouvoir de direction

⁽²⁷⁾ Cass Crim. 6 février 2007, n° [06-82601](#) , [Bulletin criminel 2007 N° 29 p. 209](#)

⁽²⁸⁾ Cass. Soc. 7 janvier 2015, n° [13-17602](#) , **Non publié au bulletin**.

⁽²⁹⁾ Cass. Soc. , 15 mars 2011, n° 09-72.541 **Non publié au bulletin**

⁽³⁰⁾ Cass. Soc. 22 mars 2011, n° 09-69.231 **Non publié au bulletin** et Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 2 mars 2011, n° 08-43.067 , **Non publié au bulletin**.

رابعاً : الآثار الناجمة عن أفعال التحرش أو التنمر :-

يمكننا القول، أن المشرع المصرى لم يتبنى معيار شخصى فى تكييف الوقائع المكونة للتحرش ، وإنما تبنى معيار موضوعى وهو تدهور ظروف العمل ، أو احتمال تدهورها (كسبيل وقائى للحماية من تلك الممارسات)

وينبغى التأكيد على أنه على الرغم من خلو قانون العمل السابق من نص صريح يحظر التحرش والتنمر والعنف فى مكان العمل أو بسببه ؛ إلا أن القول بأن العامل لا يملك مقومات تحفظ عليه كرامته حال تعرضه لأفعال تحول دون إمكان استمراره فى العمل ، أمر لاسند له من القانون .

إذ أكدت المادة 148 من القانون المدنى المصرى على وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وبناءً عليه ، على يجب أن يكون تنفيذ عقد العمل على هدى ماتمليه حسن النية، وأن ينأى صاحب العمل عن الجور والتعسف فى معاملته للعامل ، وأن يبتعد كليةً عن تهديده ، بغية الوصول إلى غاية غير مشروعة ، وهى فصم علاقة العمل بينهما بلا مبرر.

والقضاء المصرى مستقر على ذلك إذ قضى بأن " تستوى حالة الفصل التعسفى مع إستقالة العامل المدفوع إليها بإجراءات تعسفية من جانب صاحب العمل "(31). كفصل العامل بسبب رفضه ساعات العمل الإضافية(32).

وبأن " قيام صاحب العمل بتهديد العامل ، والتلويح بفصله بالشكل الذى دفعه لتقديم إستقالته يعد فصلاً تعسفياً من قبل صاحب العمل".

وبأن " ترك العامل للعمل – تحت تأثير إرغام صاحب العمل له على أن يوقع عقداً جديداً يحوى شروطاً تسلب حقوقه التى التحق بالعمل على أساسها لايحرمه من حقه فى المكافأة والتعويض(33).

وبأن إستقالة العامل تحت ضغط المعاملة السيئة من رب العمل (توقيع – نقل – حرمان من الإجازة فى وقت منحها له فى وقت آخر) يعتبر من قبيل الفصل التعسفى(34).

(القاهرة الابتدائية 939 لسنة 1953 – الدائرة التاسعة عمال كلى ، الفكهانى ص 634)³¹

لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 507 بتاريخ 18-02-1991 (3576) رقم³²

(استئناف القاهرة رقم 1238 – سنة 74 ق – الدائرة السابعة المدنية – جلسة 1958 / 5 / 11 حسن الفكهانى " المدونة"³³ العمالية " – الجزء الأول – عقد العمل الفردى ، دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثانية ص 347

(القاهرة الابتدائية – الدائرة العشرون – الدعوى 178 سنة 55 جلسة 13 / 5 / 1957 موسوعة الفكهانى ص 346 .³⁴

ثالثاً : المساواة المهنية

يُعد مبدأ عدم التمييز من أهم المبادئ الدستورية والذي يضمن عدم المساس بحقوق أى الشخص لأسباب تتعلق بالجنس ، أو بالسن ، بالأصل ، أو الدين ، أو الإلتقاء السياسى ، أو النقابى ، أو بالحالة الاجتماعية أو الصحية أو بسبب الإعاقة على سبيل المثال .

لذا نصت المادة (5) من قانون العمل الحالى رقم 14 لسنة 2025 على أن " يُحظر كل عمل ،أو سلوك ،أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى التدريب ، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الإلتقاء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .

ولا يعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررّة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررّت من أجله .

ومن ثم ؛ لائشكّل تمييزاً التدابير المتخذة لصالح ذوى الإعاقة والرامية إلى تعزيز المساواة فى المعاملة (35) ، كذلك تلك التدابير المتخذة على أساس السن متى كانت مبررة بالحفاظ على صحة العمال أو سلامتهم ، وتعزيز اندماجهم المهنى (36).

وباستقراء النص القانونى السابق يمكننا ملاحظة التالى :

أولاً : حماية المرشح للعمل من التمييز (مرحلة ما قبل سريان عقد العمل) .

نصت المادة (5) على أن " يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص

فى التدريب ،

أو الاعلان عن الوظائف أو شغلها ،

أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

³⁵)Art L1133-4 du code du travail .

³⁶)Art L1133-2 du code du travail .

ثانيا : حماية العامل من التمييز (مرحلة سريان عقد العمل) .

تبنى قانون العمل المصرى رقم 14 لسنة 2025 أحكاماً عده من شأنها تعزيز المساواة المهنية وذلك على النحو التالى :-

أ-المساواة فى الأجر وظروف العمل بين العمال من النساء والرجال

يُشكّل مبدأ المساواة فى الأجور مظهراً من الحظر العام لأي تمييز قائم على الجنس فى جميع جوانب الحياة المهنية (37) .

ولقد أفرد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نصاً خاصاً بموجب المادة 53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 " تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز .

ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذى القيمة المتساوية ، ويشمل بذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية ، أو عينية ، أو علاوات ، أو حوافز ، أو بدلات أو غيرها

يقصد بهذا المبدأ أنه إذا لم يكن هناك شيء يميز بموضوعية بين العمال ، وتساوات مراكزهم القانونية من حيث الوظيفة ، والأقدمية ، والمؤهلات المهنية ، والتدريب يجب أن يتقاضوا وبالتالي ، فإن قرارات صاحب العمل ، على الرغم من ممارسة سلطته الإدارية ، ذات الأجر لا يمكن أن تكون تقديرية أو تحكمية وإنما يجب أن تستند إلى عناصر موضوعية يمكن التحقق منها لتبرير التمييز فى الأجر (38)

ومن ثم ، يجب النظر إلى هذا المبدأ على أنه حد للسلطة التقديرية لصاحب العمل فى مسائل الأجر وملحقاته.

وللعامل الذى يتذرع بانتهاك قاعدة للعمل المساوى أجر مساو أن يقدم للقاضى عناصر موضوعية و التى من المحتمل أن تثبت وجود تفاوت فى الوضع مقارنة بالموظفين الآخرين ذوي المؤهلات والمهارات المتساوية ، والذين يؤدون نفس العمل (39) .

³⁷ (C. trav., art. L. 1-1132 et L. 1-1142).

³⁸ (Soc., 15 décembre 1998, Bull. 1998, V, n° 551)

³⁹ (Cass. Soc. 20 octobre 2010, n° 08-19.748).

ب_ المساواة بين عمال صاحب العمل الأصلي والفرعى

نصت المادة (94) على أن : إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله ، أو جزء منها ، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله ، وعمال صاحب العمل الأصلي فى جميع الحقوق ، ويكون الأخير متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام القانون .

ب- عدم الإضرار وظيفياً بالعاملة لأسباب تتعلق بحالة الحمل أو الوضع .

قدر المشرع أنه من الجائز أن تتعرض العاملة للإضرار بها بسبب ما تحصل عليه إجازة الأمومة لذا نصت المادة (55) من ذات القانون على أن "للعاملة بعد إنتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) من هذا القانون الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية (40).

لذا قضى بأن " رفض ترقية العاملة التى لم تتح لها الفرصة للمشاركة مثل غيرها من المرشحين العاملين فى الشركة فى المقابلات التى أجريت بسبب غيابها لحصولها على إجازة أمومة هو تمييز منهى عنه قانوناً " (41) .

رابعاً : أحكام خاصة بالمرأة العاملة

العاملة الحامل .

كما أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 – ولأول مرة – بجواز تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل ، وعدم جواز تكليفها بساعات عمل إضافية مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع (42).

نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن " للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق (40) العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

⁴¹ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 06-45.262, Bulletin 2008, V, n° 249

(42) المادة 54 من قانون رقم 14 لسنة 2025 وهو نص مستحدث لا يوجد له نظير فى قوانين العمل المصرية السابقة

ولا يمكن أن نغفل دور الطبيب المهني في إبلاغ العاملات الحوامل بالمخاطر المهنية التي قد تؤثر سلباً على الحمل. واقتراح تدابير فردية لتكييف مكان أو ساعات عملها بما يتناسب مع وضعها الصحي .

العاملة حال الوضع

نصت المادة 54 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

وقد أحسن المشرع صنعا حين لم يشترط لاستحقاق العاملة لتلك الإجازة أن يكون قد مضى على التحاقها بالعمل مدة معينة كما كان معمول به في قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003

1 – يجب على المرأة العاملة لكي تستحق إجازة الوضع أن تقدم شهادة طبية لجهة العمل مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه .

2-قدر المشرع مدة إجازة الوضع 120 يوماً عن كل حالة وضع .

وفي فرنسا ؛ تختلف مدة إجازة الأمومة بحسب ما إذا كانت قد وضعت طفلاً واحداً أم أكثر (43)

3-حفاظاً على صحة المرأة بعد الوضع ومراعاة لحالة الضعف والوهن التي تنتابها خلال تلك الفترة فقد قرر المشرع عدم جواز تشغيلها خلال 45 يوماً التالية للوضع ولو كان ذلك برضاها أو بأجر مضاعف

وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما منحت المادة (58) من قانون العمل الحالي المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد عملها بسبب زواجها ، أو حملها ، أو وضعها . وذلك حين نصت على أنه "يجوز للعاملة إن تنتهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين

⁴³) [Article L1225-17](#) code du travail

الاجتماعي. ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

العاملة المرضعة .

نصت المادة (56) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ، فضلاً عن فترة الراحة المقررة ، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لاتقل كل منهما عن نص ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وبالتالي فإن العاملة لديها الحق وفقاً لأحكام قانون العمل في إرضاع طفلها في مكان العمل وذلك لمدة عامين . وذلك بتقسيم فترة الرضاعة على فترتين لا تقل عن كل منها عن نص ساعة ، أو تجميعها والحصول على ساعة خلال فترة واحدة .

وقد أحسن المشرع المصري صنعا حين نص على أن تحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولايترتب على ذلك تخفيض في الأجر .

بينما أقر المشرع الفرنسي بحق العاملة في إرضاع صغيرها ساعة واحدة يومياً لمدة عام من تاريخ الوضع ولا تدخل تلك المدة ضمن ساعات العمل و لاتستحق العاملة عنها أجر (44) . وهو ما كان محل نقد من قبل الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية التي لازالت تطالب في أحكامها بضرورة تعديل قانون العمل واحتساب فترة الرضاعة ضمن ساعات العمل المدفوعة الأجر لضمان توافق القانون الفرنسي مع الميثاق الأوربي للحقوق الاجتماعية (45).

وقد يتساءل البعض هل يلتزم صاحب العمل بتوفير غرفة للرضاعة الطبيعية في منشأته ؟

تختلف الإجابة على التساؤل بحسب ما إذا كان صاحب العمل يعمل لديه مائة عاملة أم أكثر وذلك طبقاً لأحكام قانون العمل الفرنسي وذلك على النحو التالي : -

-إذا كان لدى صاحب العمل مائة عاملة أو أقل يمكن لها إرضاع طفلها في مكان العمل أو خارجة إذ يجب أن تتمكن من البقاء في وضعية مريحة للرضاعة (46)

⁴⁴)Article L1225-30 du code du travail " Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

⁴⁵)Rapport annuel de la cour de cassation 2024.

⁴⁶)Article R4152-2 du code du travail "Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles [L. 1225-31](#) et [R. 4152-13](#) et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

- أما إذا كان يعمل لدى صاحب العمل أكثر من مائة عاملة فإنه يتعين عليه أن ينشئ أماكن مخصصة للرضاعة الطبيعية في منشأته أو بالقرب منه (47).

وقد حددت المادة 4152 / 13 من قانون العمل الفرنسي الخصائص المادية لغرف الرضاعة وذلك بأن تكون منفصلة عن منطقة العمل ، جيدة التهوية ومجهزة بنوافذ ، مضاءة بشكل كاف ، مزودة بكمية كافية من الماء ، مجهزة بمقاعد مناسبة للرضاعة ، في حالة نضافة دائمة ، وأن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة وصحية (48).

سادساً :الكشف الطبي للعامل

أستحدث قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في المادة (135) التزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته .

ويتم الاختبار بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة .

وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقاً للتنظيم والجراءات والضمانات التي يصدر بتحديدھا قرار من وزير العمل .

إذا كانت النتيجة إيجابية يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لأعمال شئونها. ويلتزم صاحب العمل باتّباع السرية في إراء الكشف الطبي ، وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات لماذا لم يشر المشرع إلى ضرورة وجود مبرر مشروع لدى صاحب العمل من أجل إخضاع عماله لكشف المخدرات ؟

⁴⁷) [Article L1225-32](#) du code du travail “ Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.

⁴⁸) Article R4152-13code de travail “ Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article [L. 1225-32](#) est :

1° Séparé de tout local de travail ;

2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;

3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;

4° Convenablement éclairé ;

5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;

6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;

8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

سابعاً : حرمة البيانات الخاصة بالعامل

أكدت المادة (92) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على التزام صاحب العمل بعدم تمكين أى شخص الا لمن رخص له قانونا بالاطلاع على البيانات الخاصة بالعامل اسمه ، مهنته ، درته المهنية ، محل اقامته ، حالته الاجتماعية ، تاريخ بدايه خدمته - وأجره ، بيان ما حصل عليه من إجازات - وما وقع عليه من جزاءات ، وتقارير رؤساء العمل عن عمله ، وأيه أوراق اخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والكشف الطبى . مدة الاحتفاظ بملف العامل ورقيا او الكترونيا : 5 سنوات على الاقل .

ثامناً : التدريب المهني

من المعلوم أن صاحب العمل ملتزم قانوناً بتأهيل عماله ، والحفاظ على قدرتهم المهنية؛ وذلك بالتدريب المهني المستمر لهم (49).

بيد أنه غالباً ما يرغب في تقديم تدريب مهني ذي جودة عالية وبشكل يتجاوز ما يتطلبه القانون أو اتفاقيات العمل الجماعية ، بما يمثله ذلك من تكلفة مادية على المشروع فيقوم بفرض شرط على العامل الذى سيستفيد من التدريب يحد من قدرته على إنهاء عقد عمله لفترة زمنية معينة . (50)

وترتيباً على ما سبق ، ينجم عن مغادرة العامل المبكرة للمشروع حال التزامه بهذا الشرط تكبد كل أو جزء من التكاليف المترتبة على متابعة التدريب (51).

نصت المادة (95) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن " يلتزم العامل حال تلقى تدريب مهني على نفقه صاحب العمل بان

-يقضى لديه المدة المتفق عليها .

-فى حال ترك العامل للعمل قبل انقضاء المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون اخلاص بحق صاحب العمل فى التدريب .

ولكن لماذا لم يحدد المشرع فترة زمنية كحد أدنى تشكل قرينة على وفاء العامل بالتزامه باداء العمل الذى تقرر التدريب لاجله ؟

Art L932-2 du code du travail “ L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.”⁴⁹

[Conseil d'État, 27 juillet 2005, – N° de pourvoi: 259910](#) Mentionné dans les tables du recueil Lebon)⁵⁰

[Cass. soc, 18 juin 2014, – N° de pourvoi: 13-14.916](#) Publié au bulletin Cassation)⁵¹

ونرى ؛- ضرورة أن يكون الشرط محل اتفاق بين صاحب العمل والعمال قبل بدء التدريب . وليس في أثناءه أو بعده(52)

- يجب أن تتجاوز نفقات التدريب تلك المفروضة على صاحب العمل قانوناً أو اتفاقاً .

- أن يتحمل صاحب العمل وحده نفقات التدريب.

لذا قضى بأن "تلقى العامل لتدريب مهني ممول من قبل الوزارة المعنية يجرى شرط سداد تكاليف التدريب المهني من آثاره القانونية" (53) .

- أن تكون مدة الشرط معقولة .

- ألا يترتب على تلك المدة حرمان العامل من حقه في الاستقالة.

- يجب على صاحب العمل الوفاء بالتزامه بتدريب العامل .

لذا قضى " بجواز تعويض العامل عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم وفاء صاحب العمل بالتزامه بالتدريب " (54).

- ألا يكون إنهاء عقد العمل لسبب راجع لصاحب العمل .

وبالتالي ؛ لا يحق لصاحب العمل حال إنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادي مطالبة العامل بدفع التعويض المقرر عن شرط سداد تكاليف التدريب " (55) .

- يجب أن يكون مبلغ التعويض المستحق على العامل متناسباً مع ما تحمله صاحب العمل من نفقات التدريب (56)

المبحث الثاني

مقدمات عقد العمل

عقد العمل تحت الاختبار

(52) Cass.Soc, 16 mars 2005 – N° de pourvoi: 02-47007 Non publié au bulletin
[Cass. Soc. 19 nov. 1997, no 94-43.195](#) Inédit” la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé illégale la clause de dédit-formation opposée au salarié qui avait suivi une formation financée par des crédits ministériels.) ⁵³(

(54) Cass. soc., 3 mai 2018, N° de pourvoi: 16-26.796 , Non publié au bulletin .)

Cass.Soc ., 11 janv 2012 , N° de pourvoi: 10-15.481 Bulletin 2012, V, n° 14 ;Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-10.571 Non publié au bulletin” Le salarié qui est licencié n'a pas à verser l'indemnité forfaitaire prévue par la clause de déditformation)⁵⁵(

Cassation sociale, 21 mai 2002, N° de pourvoi: 00-42.909 Bulletin 2002 V N° 169 p. 167, , Cass. soc. 28 septembre 2005, n° 03-47761; Cass. soc. du 05-06-2002, n° 00-44.327) ⁵⁶(

(أو عقد العمل بشرط التجربة)

Période d'essai

هو العقد الذى يبرمه العامل وصاحب العمل ويضمنه شرط التجربة بحيث يكون لمن تقرر الشرط لمصلحته أن يتأكد من مدى ملائمة العقد له خلال فترة التجربة فإذا تبين له أنه يحقق مصلحته مضى فى تنفيذه وإن تبين له غير ذلك استخدم حقه فى إنهاء العقد بموجب شرط التجربة .

عقد العمل تحت الاختبار هو عقد عمل مكتمل الأركان ، تضمن فى بدايته مرحلة أولى وهى التجربة بحيث يتدرج العقد فى القوة مع الزمن أو ينتهى بشروط ميسرة .

شرط الاختبار ليس شرطاً اجبارياً ، وإنما يجوز لصاحب العمل تضمينه للعقد بقصد التأكد من كفاية العامل المهنية ، وتأكد العامل أيضاً من ملائمة عقد العمل له

وهذا الشرط لا يُفترض لذا يجب النص عليه صراحةً فى عقد العمل . يتم إدراج هذا الشرط فى أى نوع من عقود العمل سواء المحدد المدة أو غير المحدد أو حتى عقد العمل المؤقت .

ويتضح الفارق بين بين عقد العمل تحت الاختبار واتفاق التدرج المهني :فهذا الأخير ، يقصد به تلقين الصبي المتدرج مهنة أو حرفة ، بينما عقد العمل تحت الاختبار هو عقد مكتمل الأركان قصد به أن يتأكد طرفاه أو أحدهما من صلاحية العقد بالنسبة له (57)

ثانياً : المدة

نصت المادة 90 على أن : تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر . ولايجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .

صياغة المادة تطرح التساؤلات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حول الحد الادنى لمدة الاختبار ؟

هل يتعين عند إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار أن يكون السبب راجع لعدم الكفاية المهنية للعامل ؟

(أحمد حسن البرعى :الوسيط فى التشريعات الاجتماعية ، شرح عقد العمل الفردى " الجزء الثانى " ، دار النهضة 57)
العربية ، القاهرة 2009 ، ص 428 .

وترتيباً على النص القانوني سالف الذكر يتعين على طرفي عقد العمل الاتفاق صراحة على مدة شرط الاختبار ، والنص عليها في العقد شريطة ألا تتجاوز تلك الفترة ثلاثة أشهر .

ثالثاً : - تجديد مدة الاختبار .Renouvellement de la période d'essai

نص المشرع على الحد الأقصى لمدة وضع العامل تحت الاختبار لحمايته من تحايل صاحب العمل بإطالة تلك المدة .

لايجوز وفقاً لقانون العمل الحالي تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل .

والغرض من هذا القيد حماية العامل من تحايل أصحاب العمل وتعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار وذلك تهرباً من الالتزام بقواعد القانون .

وإذا تغير وصف عقد العمل تحت الاختبار إلى عقد عمل عادي حيث لايجوز لصاحب العمل إنهاؤه إلا بالطرق القانونية مع تحمل ما يترتب على ذلك من التزامات (58) .

رابعاً : إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة أو الإختبار .

لصاحب العمل والعامل الحق في إنهاء عقد العمل خلال فترة الإختبار في أى وقت .
إذ ليس هناك إجراءات خاصة يتعين مراعاتها قبل إنهاء العقد خلال فترة الإختبار اللهم إذا :-

- إذا نص الإتفاق الجماعي على ضرورة مراعاة إجراءات خاصة .
- إذا إرتكب العامل خطأ جسيم.
- إنهاء عقد عمل العامل ذا صفة تمثيلية أو نقابية (إذ يتعين في تلك الحالة مراعاة إجراءات معينة) .
- عدم التعسف كضابط لإنهاء عقد العمل تحت الاختبار :-**

(أما في فرنسا فقد ذهب قانون العمل لجواز تجديد فترة الإختبار مرة واحدة فقط شريطة أن ينص عقد العمل أو الاتفاق 58)
الجماعي على إمكانية التجديد صراحةً .

وفي جميع الأحوال لايجوز أن تتجاوز فترة التجربة ، بما في ذلك التجديد عن:-

4 أشهر للعمال

6 أشهر للمشرفين والفنيين .

8 أشهر للمديرين التنفيذيين

art. L. 1221-21 du code du travail

تهدف فترة الإختبار تقييم أداء العامل لذا اعتبر القضاء إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة مشوباً بالتعسف متى كان لأسباب أجنبية عن العمل كنية الإضرار أو التفرقة أو الإنضمام للإتحادات العمالية .

يُعد إنهاء فترة التجربة لسبب لا يرجع لعدم كفاية العامل تعسفياً لأن العلة من هذه الفترة تمكين صاحب العمل من ضمان توافق مؤهلات العامل مع متطلبات الوظيفة (59) كإنهاء العقد بسبب الحالة الاقتصادية (60) ، أو بسبب مرض العامل.

قديماً ، أستقر القضاء على أن إنهاء عقد العمل بشرط التجربة – كأصل عام – لا يؤدي إلى تعويض العامل (61) . بيد أن ذلك لا يحول دون تعويضه متى لحقت به أضرار بسبب الإنهاء غير المشروع لفترة التجربة (62) . ولكن لا يرقى إلى وصم هذا الإنهاء بالفصل التعسفي (63) .

المبحث الثانى

تعريف عقد العمل

⁵⁹)Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2010, n° 09-42.273 (**Période d'essai : la rupture fondée sur un motif non inhérent à la personne est abusive**

(⁶⁰)Cass.Soc24 novembre 1999 , n° 97-43054

⁶¹)Cass. soc. 5-12-1984, n° 84-41.183

⁶²)Cass. soc. 16-2-2005, n° 02-43.402 " la rupture abusive de la période d'essai ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié « victime »

⁶³)Cass. soc. 12-9-2018, n° 16-26.333)

وفقاً لتعريف عقد العمل الوارد فى المادة (86) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمكن القول بوجود عنصرين جوهريين فى هذا العقد ، وهما عنصر التبعية ، وعنصر الأجر ، ونظراً لأهمية هذين العنصرين، فإننا نعرض لكل منهما فى فرع مستقل على النحو التالى (64) :

المطلب الأول : شخص العامل .

المطلب الثانى : علاقة التبعية .

المطلب الثالث : عنصر الأجر .

المطلب الأول

شخص العامل

عرفت المادة (1) من قانون العمل الحالى العامل بأنه : كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه .

ويشمل التعريف جميع العاملين فى القطاع الخاص وبصرف النظر عن طبيعة النشاط .

ولقد أستثنى القانون من نطاق تطبيق قانون العمل عدة طوائف من العمال لا يخضعون لأحكامه ، وذلك لاعتبارات خاصة اقتضت هذا الاستثناء ، أو لوجود تنظيم قانونى خاص ببعض هذه الطوائف وذلك على النحو التالى .:

-العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك العاملين بوحدة الإدارة المحلية و

الهيئات العامة من الخضوع لقانون العمل ،

- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج أو الزوجة أو أصوله وفروعه الذين يعولهم فعلاً .

- خدم المنازل ومن فى حكمهم .

ويرجع ذلك الى الصلات القوية والخاصة التى تقوم بين الخادم والمخدوم وإطلاعهم على اسرار مخدومهم وشئونهم الخاصة واستثناء خدم المنازل ومن فى حكمهم من الخضوع لأحكام قانون العمل لا يعنى أنهم لا يتمتعون بأية حماية قانونية . وإنما تخضع هذه الطائفة فيما يتعلق

بعلاقة العمل التى تكون طرفا فيها للاحكام الواردة فى القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والمقصود " بخدم المنازل " هم العمال الذين يقومون بإعمال مادية للمخدوم أو ذوية فى منزله . فيخرج عن هذه الطائفة الاشخاص الذين يقومون باعمال ذهنية او عقلية ، وعلى ذلك لا يعتبر المدرس الخاص والسكرتير الخاص من الخدم وكذلك لا يعتبر العاملون بالخدمة فى المطاعم والنوادي والمقاهى والفنادق والمحلات العامة ولا السعاه والفراشون فى المدارس الخاصة ومكاتب المحامين وعيادات الاطباء ولا الممرض والتومرجى فى عيادة الطبيب او فى مستشفى خاص من عمال الخدمة المنزلية ولو كان عملهم قاصرا على نظافة هذه الاماكن اذا ليس أحد من هؤلاء وثيق الصلة بالمخدوم وبالتالي لا يستطيع الوقوف على اسراره وشئونه الخاصة ولا عبره بالتسمية فيدخل فى طائفة الخدم والسفرجى ومربية الاطفال طالما كان عملها ماديا يقتصر على حراسه الاطفال والعناية بنظافتهم أما اذا امتد عمل المربية الاساسى الى تثقيف الطفل وتلقينه القواعد السليمة للسلوك بحيث تغلب الناحية الذهنية على عملها فأنها لا تعتبر من عمال الخدمة المنزلية.

هذا وتجدر الإشارة فى هذا المقام ، إلى إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الصادرة عام 2011 بشأن " العمل اللائق للعمال المنزليين " (65) التى تسعى إلى إدراج العمال المنزليين ضمن الفئات المستفيدة من أحكام قانون العمل .

وترى الاتفاقية أن العمل المنزلي لا يزال منتقص القيمة سيما ؛ بالنسبة للنساء والفتيات من اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية، والكثيرات منهن من المهاجرات معرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلق بظروف التشغيل ، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان .

المطلب الثانى

علاقة التبعية

(دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته المائة في الأول من حزيران 65)
/يونيه 2011 لم تُصدق مصر على الاتفاقية حتى الآن

تُعد علاقة التبعية حجر الزاوية في تمييز عقد العمل عن غيره من العقود ، وعلى الرغم من عدم وضع تعريف تشريعي لها في قانون العمل المصري ، إلا أنها تُعرف بأنها تنفيذ العمل تحت سلطة صاحب العمل الذي يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات والإشراف على تنفيذها والمعاقبة على عدم تنفيذها " (66).

ثانياً : كيفية التحقق من وجود علاقة التبعية .

وجود علاقة عمل أمر لا يتوقف على إرادة المتعاقدين ، أو الأسم الذي أطلقاه على العقد فقط ولكن على الظروف الواقعية التي يُمارس فيها النشاط أو العمل .

وهنا يسعى القاضى في بحثه عن الوجود الفعلى لعلاقة التبعية للبحث عن ثلاث عناصر وفقاً للتعريف القضائي السابق لتلك العلاقة على السلطة Autorité ، بكافة مظاهرها من إدارة ورقابة وتأديب وإنهاء ، وشخص يعمل لحساب آخر لقاء أجر .

عملياً، هناك العديد من العناصر التي تشير إلى وجود علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل. وبالتالي ، يلتزم العامل باحترام قواعد معينة ، سواء تم وضعها صراحة من قبل صاحب العمل أم لا .

إذ سيكون على العامل القيام بالمهام الموكلة إليه و باحترام أوامر ، وتعليمات صاحب العمل . بالإضافة إلى ذلك ، احترام ساعات العمل والعمل بشكل جيد مع زملائه.

وبالطبع ، هذه القواعد ليست أحادية الجانب لأن صاحب العمل نفسه ملزم بدفع أجر للعامل مقابل عمله. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليه ضمان سلامة العمال في مكان العمل .

كما تمنح علاقة التبعية صاحب العمل سلطة تأديب عماله حال عدم إمتثالهم لأوامره وتعليماته ، وتُعد تلك السلطة أهم ما يميز عقد العمل .

وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على وجود علاقة العمل ؛ والتي يمكن أن تتضمن (67):-

Cass.Soc ., 13 novembre 1996 , N° de pourvoi: 94-13187, Bulletin 1996 V N° 386 p. 275 " Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné et Cour de cassation, 12 février 2009, pourvoi n°07-21790)

66(

(المادة (13) من توصية منظمة العمل الدولية رقم (198) بشأن علاقة الإستخدام الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي 67 (المنعقد في جنيف في دورته الخامسة والتسعين في 30 إيار / مايو 2006 .

-حقيقة العمل ؛ يؤدي وفقا لتعليمات طرف آخر وتحت إشرافه ، يستتبع إدماج العامل فى تنظيم المنشأة ، يؤدي وفقا لساعات عمل محددة أو فى مكان عمل محدد أو مقبول من الطرف الذى طلب العمل ، بدرجة صمن مدة معينة ويتطلب شيئا من الإستمرارية ، يقتضى من العامل أن يكون تحت التصرف ؛ أو ينطوى على توفير الأدوات والمواد والألات من جانب الطرف الذى طلب العمل .

-السمة الدورية لدفع أجر العامل ؛

كون الأجر المذكور يشكل مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسى للعامل ، الدفع عينا فى شكل غذاء أو إيواء أو غير ذلك .

- التمتع ببعض الحقوق : كالحق فى الراحة الأسبوعية ، والعطلات السنوية ، ودفع نفقات السفر الذى يقوم به العامل من أجل أداء العمل من طرف الشخص الذى طلب العمل ، أو عدم وجود مخاطر مالية بالنسبة للعامل .

وقد أبرز القضاء حالات وجود علاقات التبعية :-

حين قضى بوجود علاقة التبعية حقيقة متى كان على العامل الإمتثال لأوامر رب العمل (68).
أو متى كان الشخص خاضعا لسلطة صاحب العمل بشكل يجعله غير قادر على الذهاب بحرية إلى مكان آخر أثناء ساعات العمل (69) .

كما اعتبر أن " استخدام العامل لساعات عمله ، ولمعدات المشروع فى غير الأغراض الموكول إليه القيام بها يُعد خرقاً لتلك العلاقة (70) .

وكل تلك العناصر تؤكد تبني القضاء لمعيار التبعية القانونية فى تمييز عقد العمل بيد أن هناك عناصر أخرى يمكن أن تُستشف منها رابطة التبعية وهى التبعية الاقتصادية

Cass.Soc ., 22 mars 2006 N° de pourvoi: 05-42346 Publié au bulletin Rejet" Le lien de subordination est bien réel quand les salariés doivent se conformer aux directives de l'employeur ,)⁶⁸(

Cass .Soc ., 26 novembre 2008, n° 07-42.673 , Non publié au bulletin Cassation " Caractérise bien une relation de travail entre les parties, le fait, pour une personne pendant une journée dans des conditions normales d'emploi, de participer activement à la livraison des colis avec le véhicule de l'entreprise, d'être à la disposition de l'employeur et d'écouter ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations.)⁶⁹(

Cass.Crim ., 19 juin 2013, n° 12-83.031 , Publié au bulletin Rejet .)⁷⁰(

التمييز بين التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية

La subordination juridique et la subordination économique

بدايةً ينبغي القول بأن فكرة الخضوع التام أو التبعية التامة غير موجودة في علاقات العمل . فقد تتحقق علاقة التبعية من الناحية القانونية دون اشتراط تحققها من الناحية الاقتصادية أى اعتماد العامل على صاحب العمل في مورد رزقه . ولقد رفضت محكمة النقض الفرنسية منذ عام 1931 الاعتماد على معيار التبعية الاقتصادية في تمييز عقد العمل .

ثالثاً : حدود علاقة التبعية .

ساهم التقدم التقنى فى تطور واختلاف مفهوم علاقة التبعية وظهور ما يُعرف بنظام العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الالكترونية مثل أوبر، الأمر الذى فرض على مشرع قانون العمل تنظيم تلك الأنماط الحديثة للعمل⁽⁷¹⁾. فضلاً عما رتبته التقنيات الحديثة من إحكام صاحب العمل رقابته على أنشطة العامل لدرجة جعلت من مكان العمل محلاً لإخضاع الأخير لتحاليل نفسية وجسدية، وتسجيل لبصمته الوراثية، والتقاط لصوره الشخصية، وإطلاع على مراسلاته الورقية والإلكترونية، وتسجيل لمحاتاته الهاتفية، وتحديد لمواقع تواجده إلكترونياً، وهو الأمر الذى يفرض وضع ضوابط تشريعية، وقضائية تضمن تحقيق التوازن بين حق العامل فى احترام خصوصيته، وحق صاحب العمل فى التأكد من حُسْن سير العمل فى مشروعه.

(71) RAY (J – E): Nouvelles technologies, nouveau droit du travail ?, Dr. Soc N° 6 –Juin 1992, p. 519 et " Nouvelle technologies et nouvelles forms de subordination ", Dr.Soc N° 6 – Juin 1992, p. 526 et ss.

الفئات العمالية التي ادراجها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 :

جاءت المادة (96) من قانون العمل لتؤكد أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية ، أيا كان شكل أداء العمل ، أو طريقة تنفيذه ، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ، مقابل أجر أيا كانت صورته ، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص (العمل عن بعد ، العمل لبعض الوقت أو جزء منه ، العمل المرن ، تقاسم العمل .

وتجدر الإشارة إلى أن انماط العمل المرنة تعتبر ممر يعبر عليه الشباب من المدرسة لسوق العمل بدون خبرة أو تدريب مهني الأمر الذي يجعلنا نخشى معه إنعدام الأمن الوظيفي وضياع القيمة الحقيقية للتدريب المهني باعتباره وسيلة لتوفير فرص عمل حقيقية .

حقوق العمال الذين يعملون وفقاً لأنماط العمل المرن :

نصت المادة 97 من قانون العمل الحالي على أن " تسرى على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة مايسرى على علاقات العمل التقليدية ، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه كما يسرى على العاملين في تلك الانماط جميع الحقوق والواجبات التي تسرى على العاملين في الانماط التقليدية للعمل :-

-الحماية الاجتماعية .

-الحد الأدنى للأجور وطريقه حسابه ، وضمان الحصول عليه .

--إتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات .

-الحق في المفاوضة الجماعية .

-الحرية النقابية .

كيفية تنظيم أنماط العمل المرن .

نصت المادة (100) من قانون 14 لسنة 2025 على أن يصدر وزير العمل بالتشاور مع المنظمات العمالية ومنظمات اصحاب العمل القرارات اللازمة لتنظيم انماط العمل الجديدة ، وتحديد صورها ، والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل ، وطرق إثبات علاقات العمل ، واليات حصول الطرفين على حقوقهم وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون .

كما فرض القانون ضرورة أن تكون علاقة العمل في انماط العمل الجديدة واضحة ، ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقياً او إلكترونياً . ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات

كما يجوز باتفاق الطرفين فى انماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم افشاء اسرار العمل أو أن يعمل لحساب نفسه الى جانب عمله لدى الغير

وتلك الفئات هى (عقد العمل لبعض الوقت – عقد العمل عن بعد – العمل عبر المنصات الالكترونية).

-أولاً: العمل لبعض الوقت

Contrat à temps partiel

هو عقد عمل محدد أم غير محدد المدة تكون مدة العمل فيه أقل من المدة القانونية المحددة للعمل بدوام كامل .

بحيث تكون المدة المقررة للعمل اليومي أقل من ثمانى ساعات ، و أقل من ثمانية وأربعون (48 ساعة) أسبوعياً .

لذلك فإن أي عقد ينص على ساعات عمل أقل من إحدى هذه المدد القصوى المقررة قانوناً يعتبر عقد عمل بدوام جزئي (لبعض الوقت) .

مع ذلك، في حال وجود اتفاقية جماعية أو اتفاقية مفاوضة جماعية سارية، من الممكن أن تكون ساعات العمل بدوام كامل أقل من ساعات العمل القانونية (على سبيل المثال، 30 ساعة أسبوعياً). لذا، لكي يكون العامل بدوام جزئي، يجب أن يعمل أقل من 30 ساعة أسبوعياً.

يحق لأي عامل ، سواءً كان يعمل بعقد محدد المدة أو غير محدد المدة ، العمل بدوام جزئي. وبالتالي، يمكن أن يكون العمل لبعض الوقت خيار لدى العامل الذى يرغب فى الجمع بين عقد العمل والتدريب؛ أو ذلك الذى لديه قيود صحية أو إعاقة تمنعه من العمل بدوام كامل؛

ويثور التساؤل حول الحد الأدنى لساعات العمل لعقد العمل بدوام جزئي؟

ولم يحدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2003 حد أدنى لساعات العمل بدوام جزئي على عكس نظيره الفرنسي .

لا يجوز أن يؤدي العمل الإضافي إلى رفع ساعات العمل التي يعملها العامل بدوام جزئي إلى مستوى ساعات العمل القانونية أو، إذا كانت أقل، إلى مستوى ساعات العمل المحددة بالاتفاق.⁽⁷²⁾

ثانياً : العمل عن بُعد

Le télétravail

دفعت الأزمة الصحية (كوفيد 19) العمل عن بُعد إلى الواجهة فتحوّل فجأة من أسلوب عمل مُختار إلى أسلوب عمل مفروض، مما أثار العديد من التساؤلات القانونية منها:-

-ما حدود التنظيم التشريعي للعمل عن بعد وطرق اجرائه ؟ وأهم الإشكاليات التي قد يثيرها ؟

-ماهى حقوق وحرّيات العامل عن بعد ؟ وما التزامات صاحب العمل ؟

ينبغي أن يخضع العاملون عن بُعد لقواعد خاصة تتعلق بوضعهم الوظيفي : فترة التكيف المهني، والتدريب الخاص بالعمل عن بُعد، وغيرها.

إضافة إلى ذلك، تسرى في حقهم كافة الأحكام القانونية المطبقة على العمال التقليديين تطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة (كالأجور، وساعات عمل، والأجازات مدفوعة وغير مدفوعة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الخصوصية) .

وتتجلى خصوصية هذا الأسلوب في العمل في مسائل عدة منها تغطية النفقات المهنية، ومراقبة ساعات العمل، والحقوق الجماعية للعاملين عن بُعد.

الحق في قطع الاتصال :

أحد مظاهر الوقاية من المخاطر المهنية الجسدية والنفسية ومن ثم يتعين على صاحب العمل أن يضع الشروط والقواعد التي تمكن العامل عن بُعد من ممارسة حقه في قطع الاتصال تأكيداً على حق العامل في الراحة والالتزام بحد أقصى لساعات العمل . وهناك التطبيقات قضائية في فرنسا أدعى فيها العامل عن بُعد باحقيقته في الحصول على تعويض من صاحب العمل جراء اخلال الاخير بالتزامه بمراقبة ظروف العمل وتمكين العامل من ممارسة حقه في قطع الاتصال⁽⁷³⁾.

⁷²) Art L3123/9 du code du travail “Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

⁷³)(CA Toulouse, 26 avr. 2024, n° 22/03695).

أرست محكمة النقض الفرنسية مبادئ أساسية تتعلق بالتزامات أصحاب العمل تجاه العاملين الذين يعملون من المنزل. وتؤكد هذه القرارات على أن استخدام منزل العامل لأغراض مهنية، بناءً على طلب صاحب العمل، يستلزم تعويضه .

وأكدت محكمة النقض الفرنسية على أن "شغل منزل العامل لأغراض مهنية يُعدّ تدخلاً في حياته الخاصة، بحيث يحق له المطالبة بالتعويض في هذا الصدد إذا لم تُتَح له أماكن العمل فعلياً أو إذا تم الاتفاق على أن يتم العمل عن بُعد".

ويغطي هذا التعويض المشقة والنفقات الخاصة التي يتكبدها شغل المنزل لأغراض مهنية. ومع ذلك، إذا طلب الموظف العمل عن بُعد مع توفر أماكن العمل، فلا يستحق أي تعويض.

-حماية العاملين عن بعد فيما يتعلق بحوادث العمل :

تنص المادة 1222 - 9 من قانون العمل الفرنسي على أن " يفترض أن الحادث الذي يقع في المكان الذي يتم فيه العمل عن بعد اثناء ممارسة النشاط المهني للعامل عن بعد هو حادث عمل وفقا لاحكام المادة 411 -1 من قانون الضمان الاجتماعي .

لذا قضى بمهنية الحادث حال :-

-ما تعرضت له العاملة عن بُعد من صدمة نفسية نتيجة تعليقات مهينة وجهها لها مديرها المباشر خلال مقابلة هاتفية .

- وما تعرض له العامل عن بُعد من صدمة نفسية أثناء مؤتمر فيديو مع مدير الموارد البشرية وكان الغرض منه "مناقشة عبء العمل وظروفه وإدارة أولوياته وامكانية القيام بتسريح عدد من العمال للسبب الاقتصادي .

العمل عن بُعد وإعادة التصنيف الوظيفي للعامل .

يلتزم صاحب العمل قبل القيام بانتهاء عقود عمل عماله للسبب الشخصي (المرض او العجز) ، او السبب الاقتصادي أن يسلك طريق إعادة التصنيف الوظيفي للعامل المعنى باجراء الانهاء بمعنى أنه يتعين على صاحب العمل ان يبذل الجهد الكافي في البحث عن وظيفة بديلة للعامل مساوية لوظيفته السابقة او اقل منها شريطة موافقة العامل وبما لا يقل عن الحد الأدنى للاجور -ولقد اصبح العمل عن بعد خيار يمكن لصاحب العمل او الطبيب المهني اللجوء اليه حال إعادة التصنيف الوظيفي للعامل .

وقضت محكمة النقض الفرنسية بان " لايجوز لصاحب العمل الاستناد الى عدم تطبيق العمل عن بُعد في منشأته لرفض تطبيق رأى الطبيب المهني بإمكانية أداء العامل لواجباته الوظيفية وفقا لنظام العمل عن بعد مراعاة لحالته الصحية (74)

تعديل طريقة أداء العمل :-

-فيما يتعلق بإمكانية إلغاء العمل عن بُعد يجب الرجوع الى اتفاق العمل الجماعي ،أو العقد لذلك قضى بان " عقد العمل الذى ينص على إمكانية إنهاء عقد العمل عن بعد من جانب واحد بالمخالفة للاتفاق الجماعى الذى يوجب اتفاق الطرفين يجرّد الفصل من السبب الحقيقى والجدى له (العامل فصل بسبب رفضه إنهاء عقد العمل عن بعد)-

وبالتالى ؛عندما يتفق الطرفان على العمل عن بُعد جزئياً ،أو كلياً لايجوز لصاحب العمل تعديل طريقة أداء العمل دون موافقة العامل .

كما أن الاعتراف بمشروعية العمل عن بُعد فى فى مجال علاقات العمل يقتضى الموازنة بينه وبين غيره من الحقوق والالتزامات الأخرى ؛ كالاتزام بالصحة والسلامة ومايفرضه من احترام الأحكام المنظمة لساعات العمل)، واحترام الحق فى الراحة ، وتقيد اللجوء إلى ساعات العمل الإضافية ، وحظر تشغيل النساء حال الحمل والوضع(75) إذ لا يملك العامل ، أو جهة عمله إهدار تلك النصوص كلياً ، أو جزئياً إلا لأسباب جوهريّة تقتضيها مصلحة العمل

⁷⁴) (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-15.472).

[Article L4152-1](#) du code du travail "Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.) ⁷⁵(

النظرية العامة لقانون العمل

المبحث الأول

تعريف قانون العمل وأهميته

يقصد بقانون العمل ، مجموعة القواعد التى تنظم الروابط القانونية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذى يقوم به شخص مقابل أجر لحساب شخص آخر، وتحت إدارته و اشرافه ورقابته .

ويتضح من هذا التعريف أنه من اللازم أن يتوفر فى العمل الذى يكون موضوعاً لقانون العمل عدة شروط .

الشرط الأول: أن تقوم علاقة العمل بين أطراف من أشخاص القانون الخاص. وعلى هذا الأساس تخرج من نطاق قانون العمل روابط العمل الذى يؤديه الافراد لحساب الدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة لأن هذه الروابط تخضع للقانون الإدارى ولقواعد قوانين العاملين .

وإن كانت هذه القاعدة ترد عليها استثناءات من شأنها اخضاع بعض روابط العمل المؤدى لحساب الدولة فى أحوال معينة لقانون العمل كأن تتعاقد الدولة أو أحد الاشخص الاعتبارية مع شخص للعمل لديها بموجب عقد عمل مثلاً .

والشرط الثانى : أن يتلقى الشخص الذى يؤدي العمل أجراً لقاء العمل الذى يؤديه .

وعلى هذا يخرج عن نطاق قانون العمل ما يؤديه الشخص من عمل مجانى ، على سبيل التبرع ليخضع لقواعد تختلف عن قواعد قانون العمل .

ولا أهمية لنوع الأجر المعطى مقابل العمل ، ولا لمقداره ، ولالكون أن الشخص قد أداه بصفة عارضة ، أو على سبيل الاحتراف مما سنعرض له فى حينه .

الشرط الثالث : أن يكون العمل خاضعاً أو تابعاً ، أى يؤديه من يقوم بالعمل تحت توجيه أو سلطة أو رقابة و اشراف من يؤدي العمل لحسابه .

وعلى هذا يخرج عن نطاق هذا الفرع من فروع القانون ، العمل المستقل الذى يؤديه الشخص دون رقابة ، أو توجيه ممن يؤدي العمل لحسابه .

وتفصيل ذلك أن صور العمل الإنساني لا تقع تحت حصر ، وإذا فهم قانون العمل على أنه القانون الذى ينظم صور العمل الإنساني كلها لطغى هذا الفرع من فروع القانون على فروع أخرى كثيرة تقوم بدورها بتنظيم صور أخرى للعمل الإنساني .

1- التفرقة بين قانون العمل وبين عقد العمل :

تجدر الإشارة إلى أن بعض الشراح يرى أن قانون العمل هو القانون الذى ينظم عقد العمل باعتبار أن غالبية روابط العمل تنشأ عن عقود العمل . غير أن الفقة الغالب (76) لا يسلم بهذا التحديد ، لأن روابط العمل لا تقتصر على الروابط التى تنشأ عن عقود العمل الفردية فحسب ، بل تمتد كذلك إلى الروابط الجماعية التى تنشأ بين النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل لاسيما فى اتفاقيات العمل الجماعية أو عقد العمل المشترك .

فضلاً عن أن هذا التحديد يؤدي إلى استبعاد كثير من الموضوعات التى يشملها قانون العمل والتى لا تنشأ عن عقد العمل كعقد التدرج المهني . بل ويطبق على علاقات العمل التابع حتى ولو كانت ناشئة عن عقد باطل حماية للرابطة الفعلية التى نشأت بين الطرفين رغم بطلان العقد .

2- اختيار اسم قانون العمل :

لم يستقر اسم قانون العمل الا بعد تردد بين كثير من التسميات . وقد بدأ الأمر باطلاق اسم (التشريع الصناعى) على هذا الفرع من فروع القانون ويرجع سر هذه التسمية إلى أن النهضة الصناعية كانت من بين أسباب الاهتمام بنشوء قانون مستقل للعمل ، فضلاً عن أن العمل الصناعى أخصب ميدان للعمل التابع أو الخاضع .

(إهاب حسن إسماعيل : وجيز قانون العمل والتأمينات الإجتماعية ، الجزء الأول ، عقد العمل الفردى ، مطبعة جامعة 76)
القاهرة ص 8

غير أن هذه التسمية قاصرة لأنها توحى بقصر هذا القانون على علاقات العمل الصناعى على الرغم من أن العمل التابع يشمل مجالات أخرى خلاف مجال الصناعة كالزراعة والتجارة والعمل فى المنازل .

كما أن التسمية فضفاضة لأنها قد توحى بامتداد نطاق هذا القانون إلى بعض القواعد المتعلقة بالصناعة والتي تخرج عن قانون العمل .

ثم أطلقت تسمية (القانون العمالى) على هذا الفرع من فروع القانون تأكيداً لأهمية هذا القانون فى حماية حقوق العمال وتنظيم أمورهم .
غير أن هذه التسمية تغفل أن قانون العمل يتوجه إلى تنظيم العمل التابع بأطرافه المتعددة ، ومن هذه الأطراف أصحاب العمل .
وشاعت تسمية هذا الفرع من فروع القانون باسم (القانون الاجتماعى) إبرازاً لدوره فى حل المشكلات الإجتماعية التى تنشأ عن علاقات العمال بأصحاب العمل لخطورة تأثيرها على المجتمع .
ولكن يعاب على هذه التسمية ما يقال من أن كل قانون هو اجتماعى . فكل قانون هو مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات فى المجتمع فهذه التسمية عامة ليس فيها ما يحدد الصفة الغالبة على قانون العمل من أنه ذلك الفرع من فروع القانون الذى ينظم العمل التابع ، فضلاً عن اطلاق اسم التشريعات الاجتماعية على بعض القوانين الأخرى كقوانين التأمينات الاجتماعية .
لكل الانتقادات التى وجهت الى التسميات السابقة استقر الفقه على اطلاق اسم (قانون العمل) على هذا الفرع من فروع القانون لكى يحيط بكل علاقات العمل الصناعى وغيره ، ولكى يمتد الى العمال وأصحاب العمل والنظم الموضوعة لهم .

4 – أهمية قانون العمل :

لاشك أن لقانون العمل أهمية بالغة فى شتى النواحي الاقتصادية ، والاجتماعية .

فمن الناحية الاقتصادية ، يلعب قانون العمل دوراً هاماً فى توجية الحياة الاقتصادية ،فهو من ناحية يسعى إلى ضمان توفير عمل لائق ، وحد أدنى من الأجر لضمان معيشة لائقة للعامل بشكل يزيد من القدرة الشرائية للعمال ، الذين يمثلون غالبية طوائف المجتمع ، وبالتالي تتأثر حركة الاستهلاك ، وتتأثر العمالة على مستوى الاقتصاد الموازى (غير الرسمى) فى كل مرة يتدخل فيها مشرع قانون العمل بوضع حد أدنى ، أو أقصى للأجور أو للعلاوات السنوية .

ومن ناحية أخرى فرط حماية العامل قد يزيد من أعباء المشروعات الاقتصادية ، فتحدد أجور مرتفعة ، والزام اصحاب المشروعات بتوفير خدمات للعمال ، ودفع إشتراكات تأمينية لهم ، ومساهمتهم فى صندوق إعانة البطالة كل ذلك يعد عبء على الإنتاج إذا لم يكن يقابله إنتاج حقيقى ، وعمله مهارة .

وهو الأمر الذى يوجب على المشرع عند تدخله أن يراعى التوازن الاقتصادى للمشروع فلا يقرر ميزة مالية للعامل إلا إذا قابلها إنتاج حقيقى للمشروع .

ومن الناحية الاجتماعية يلعب قانون العمل دوراً كبيراً فى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين أحوال العمال المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وضمان تحقيق الكرامة الإنسانية لهم فى عملهم ، وذلك بوضع حد أقصى لساعات العمل اليومى والأسبوعى ، وتحديد أيام الراحة ، والإجازات ، وتأمين وظائفهم ضد الفصل التعسفى أو الإنهاء التمييزى أو غير المبرر .

5-مصادر قانون العمل

المصدر هو الطريق الذى أتت منه القاعدة القانونية . ويتفق قانون العمل مع غيره من فروع القانون فى بعض المصارى ولكنه يختلف عنها فى بعضها الآخر . ويجرى الشراح على تقسيم مصادر قانون العمل إلى مصادر داخلية ، ومصادر دولية .

أولاً : المصادر الداخلية .

ومصادر قانون العمل الداخلية يمكن أن يرد عليها نفس التقسيم الذى يرد على سائر مصادر فروع القانون الأخرى .
فهناك المصادر الرسمية ن وهناك المصادر التفسيرية .
والمصادر الرسمية هى التشريع ، والذى ينقسم إلى تشريع عادى وتشريع فرعى ، والعرف .
أما المصادر التفسيرية فهى الفقه والقضاء وأن كان هذا المصدر الأخير يقوم بدور انشائى واضح
ثانياً : المصادر الدولية :

يقصد بالمصادر الدولية لقانون العمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها الدولة ، وصدقت عليها فصارت جزءا من التشريع الداخلى .
وقد كثرت الاتفاقيات الدولية فى مسائل العمل وصارت نواة لحركة توحيد قانون العمل بين الدول .

وقد انضمت مصر إلى هيئة العمل الدولية سنة 1936 ، وصدقت على عدد من الاتفاقيات التى صارت جزءا من تشريعاتها الداخلية (قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، قانون التأمينات والمعاشات ، قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 312 لسنة 2017)⁽⁷⁷⁾.

(لمزيد من المعلومات بخصوص ذلك يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لمنظمة العمل الدولية :⁷⁷

الصفة الثالثة :انفراد قانون العمل بطرق تفسير خاصة .

ويجمع الشراح على تأكيد أن قانون العمل ينفرد بطرق خاصة فى التفسير .

ومن أول قواعد تفسير قانون العمل ضرورة النظر إلى كل نصوصه باعتبارها وحده يكمل بعضها البعض ، فالنص الصريح المأخوذ به فى أحد قوانين العمل يفسر الغموض الذى يحف بنص فى قانون آخر ، ويكمل النقص فيه .

وثانى هذه القواعد ضرورة احترام المبادئ الأساسية لقانون العمل كمبدأ حرية العمل والمبادئ القانونية العامة تسيطر على سائر فروع القانون الأخرى جديرة بالاتباع فى بعض الحالات ، إلا أن هذا مرهون بعدم تعارض هذه المبادئ مع قاعدة مقررة فى قانون العمل ، ومع ضرورة اعطاء الصدارة للعرف الذى قد ينشأ فى نطاق بعض روابط العمل ، وتفضيله عند اللزوم على بعض المبادئ القانونية العامة الواردة فى القانون المدنى متى كانت هذه الأخيرة لا تحقق ما يحققه هذا العرف من أهداف خاصة مرعية فى قانون العمل .

ومن أهم قواعد التفسير المأخوذ بها فى نطاق قانون العمل قاعدة التفسير الأصلح للعامل .

وبمقتضى هذه القاعدة يتم تفسير النصوص الغامضة فى قانون العمل على ضوء مصلحة العامل باعتبار أن هذا القانون هو **قانون حمائى** قصد به حماية مصالح العمال . غير أن اتباع هذه القاعدة مرهون بضرورة أن يكون النص غير صريح . أما إذا كان النص صريحا فيجب العمل بما يقضى به حتى ولو كان فى غير مصلحة العامل .

كذلك لايجب اتباع قاعدة التفسير الأصلح للعامل إذا كان المشرع يقصد من نص خاص تحقيق مصلحة أصحاب العمل ، أو إقامة التوازن بين مصالح العمال ومصالح أصحاب العمل وجب تفسير القاعدة التى وردت فى هذا الشأن على ضوء الغرض الحقيقى من النص عليها دون التقيد بقاعدة التفسير الأصلح للعامل .

وإذا كانت القاعدة المراد تفسيرها قد وردت لتحديد المسؤولية الجنائية لأصحاب العمل وجب اهدار قاعدة التفسير الأصلح للعامل ، وإتباع قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم أخذا بقواعد التفسير الجنائي .

أما إذا لم يكن للقاعدة هذه الطبيعة الجنائية أو التوفيقية بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ، فإن الغالب أن تكون قد وضعت لتحقيق مصلحة العمال .

الصفة الرابعة : غلبة الصفة الأمرة على قواعد قانون العمل :

هدف المشرع من تدخله بتنظيم روابط العمل إلى اقرار السلام الاجتماعى بحماية العامل ، وهو الطرف الضعيف ، بضمان حد أدنى لحقوقه .

وحتى يستطيع المشرع تحقيق هذا الهدف اتسمت قواعد قانون العمل بالصفة الأمرة بكونها مما لايجوز الاتفاق على مخالفتها .

غير أن الصفة الأمرة لقواعد قانون العمل تختلف عن غيرها من القواعد الأمرة الأخرى اختلافا تبرره الرغبة فى تحقيق الهدف الذى من أجله اكتسبت هذه القواعد الصفة الأمرة .

فلهذه الصفة الأمرة أثار مدنية تتركز فى بطلان الاتفاق المخالف لقواعد قانون العمل مع جوازها إذا كانت أكثر فائدة للعامل .

كما يبطل الصلح والإبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل .

وأخيرا فإن المشرع قد أقر التفتيش على المنشآت لمراقبة تنفيذ وإتباع الأحكام التى تقضى بها قواعد العمل .

الصفة الخامسة : التيسير على العمال فى اقتضاء حقوقهم :

ويتميز قانون العمل بصفة هامة هى التيسير على العمال فى اقتضاء حقوقهم وهى خصيصة تتمشى مع ماهو معروف من أن قانون العمل يهدف الى حماية العامل من استغلال أصحاب العمل فمن المعقول أن يسهل على العمال وسائل استيفاء حقوقهم ، ويباعد بينها وبين التعقيد .

وصور هذا التيسير كثيرة ومتعددة ، منها ما يتعلق بترتيب امتياز للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه ، ومنها ما يتعلق بتيسير اجراءات التقاضى والتعجيل بالفصل فى الدعاوى العمالية .

ضمانات وحقوق العامل وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

أولاً :بطلان كل شرط يضر بمصلحة العامل:

راعى القانون أن العامل فى حالة ضعف حال تعاقدته مع صاحب العمل لحاجته الى العمل لديه .

لذلك أكدت المادة (6) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن أى إتفاق ينتقص من حقوق العامل التى اقرت بمقتضى هذا القانون أو يبرء ذمة صاحب العمل منها تعتبر لاغية حتى ولو وردت فى إتفاق سابق على سريان هذا القانون ورغم موافقة العامل الصريحة او الضمنية عليها وذلك مراعاة لموقفه الاضعف فى التفاوض مع صاحب العمل

ثانياً :الإمتياز الخاص بحقوق العامل :

أقرت المادة (8) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لكافة المبالغ المستحقة للعامل باستثناء أجر العامل قبل صاحب العمل بمقتضى هذا القانون أمتياز على جميع اموال المدين المنقولة والعقارية. وهى تالية للمصروفات ألقضائية ، ومستحقات الخزانة العامة مباشرة.وجعلت امتياز أجر العامل قبل المصروفات القضاية ومستحقات الخزانة العامة

ثالثاً : الإعفاء من الرسوم القضائية:

أقرت المادة (7) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 للدعاوى التى تقام من العامل وفق قانون العمل الاعفاء الكامل من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى حتى مع امكانية الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ان رأت المحكمة ذلك وللمحكمة ان تعفى العامل من رسم الدمغات المقرر على الشهادات والصور .

رابعاً : إستمرار حقوق العاملين حتى مع انتهاء أو تغير شخص صاحب العمل:

أقر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 فى مادته التاسعة للعاملين الحق فى الاستمرار حتى مع حل المنشأة او تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو الدمج أو الانتقال للخلف الخاص والبيع والهبة والبيع بالمزاد العلنى .

خامساً : إمكانية الإثبات لصالح العامل بكافة الطرق:

أقر القانون للعامل أن يثبت حقوقه بكافة الطرق على خلاف صاحب العمل الذى يخضع للقواعد العامة فى الإثبات فيما يتعلق بنصاب الإثبات وموضوعه.

الباب الثانى

أثار عقد العمل

تمهيد وتقسيم :-

يترتب على إبرام عقد العمل كغيره من العقود الملزمة للجانبين ، خلق التزامات متبادلة لكلا الطرفين يمثل كل التزام حقاً للطرف الآخر فالتزام صاحب العمل بأداء الأجر هو فى نفس الوقت حق للعامل فى الحصول على مقابل ما اداه من عمل لصالح صاحب العمل . والتزام العامل بأداء العمل هو حق لصاحب العمل فى الحصول على مقابل لما يدفعه للعامل من أجر.

وسوف نقسم الدراسة فى هذا الباب إلى أربع فصول ، وذلك على النحو التالى :-

الفصل الأول : التزامات صاحب العمل .

الفصل الثانى : التزامات العامل .

الفصل الثالث : سلطات صاحب العمل .

الفصل الرابع : حقوق وحرريات العامل .

الفصل الأول

التزامات صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل بالعديد من الالتزامات فى مواجهة العامل ، وأهم هذه الالتزامات هى الوفاء بالأجر للعامل ، كما يلتزم بتمكين العامل من الحصول على حقه فى الراحة من خلال مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم ساعات العمل اليومى ، والأسبوعى فى المنشأة .

وعلى ذلك سنقسم الدراسة فى هذا الفصل إلى مبحثين :-

المبحث الأول : التزام صاحب العمل بأداء الأجر.

المبحث الثانى : التزام صاحب العمل بالحفاظ على السلامة البدنية للعامل

المبحث الأول

التزام صاحب العمل بأداء الأجر

المطلب الأول

تعريف الأجر وملحقاته

عرفت المادة الأولى من قانون العمل الأجر بأنه " كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان، أو متغيراً نقداً كان أو عيناً. وهذا التعريف قد شمل كل أشكال المقابل الذى يحصل عليه العامل لقاء عمله " .

وأضاف المشرع على ما تقدم " ويعتبر أجراً على الأخص ما يلى " وهذه الصورة كما يبين من استخدام المشرع لكلمة " على الأخص " قد وردت على سبيل المثال لا الحصر. وهى العمولة، والنسبة المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، والبذل، ونصيب العامل من الأرباح، والوهبة ومن ثم فهى تدخل فى حساب الحد الأدنى للأجر وذلك على النحو التالى:

1 - العمولة التى تدخل فى إطار علاقات العمل

العمولة هى كل ما يحصل عليه عادة الوسطاء، والممثلون التجاريون، من نسبة مئوية من قيمة الصفقات التى يتوسطون فيها، أو يعقدونها لحساب من يمثلونهم من أصحاب الأعمال مقابل عملهم وجهدهم.

والعمولة على هذا النحو، قد تكون كل الأجر شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى له (78)، وقد تكون من ملحقاته فتبدو وكأنها مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل.

(تنص المادة 37 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه " إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة⁷⁸)
وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجر".
وقد قضت محكمة النقض بأن " العمولة لا تخلو أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك البذل ما لم يقدّم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكلف فعلى ". الطعن رقم 291 لسنة 32 ق جلسة 1966/5/25 س 17 ص 1236

وعلى الرغم من أن المشرع لم يحدد أساساً لتقدير العمولة ، ولا كيفية احتسابها، إلا أنها تحسب على أساس قيمة الصفقة، ووفقاً لاتفاق طرفي العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق، يتم احتسابها وفقاً للعرف التجاري. وتستحق العمولة حتى بعد إنتهاء عقد العمل، وذلك فيما يتعلق بالصفقات التي لم تبلغ إلى صاحب العمل إلا بعد إنتهاء عقد الوسيط متى كانت تلك الصفقات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء الوسطاء من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم، بشرط أن يطالبوا بحقوقهم خلال المدة المعتادة وفقاً لعرف المهنة⁽⁷⁹⁾.

هذا ويشترط لاعتبار العمولة أجراً، أو جزءاً من الأجر، أن يكون من يتقاضاها خاضعاً لرقابة وإشراف صاحب العمل، حتى لو كان يعمل لحساب أكثر من صاحب عمل⁽⁸⁰⁾، والعمولة قد تكون كل الأجر، أو جزءاً منه إذا أضيفت إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل، ومن ثم فهي تدخل في احتساب الحد الأدنى للأجر.

2- النسبة المئوية والمشاركة في الأرباح:

رغبة في حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والعناية بالإنتاج، قد يلجأ صاحب العمل إلى الاتفاق معهم على أن يكون لهم نصيب في أرباح الشركة. لذا اعتبرت المادة 2/683 من القانون المدني، والمادة 1/ج/2 أنه يعتبر جزءاً من الأجر " النسبة المئوية وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة ".

ويجوز للمنشأة أن تتعاقد مع بعض العاملين بها على أن يكون أجر كل منهم أو جزء منه نسبة معينة من الأرباح دون أن يكون لذلك أثر على تغيير التكييف القانوني للعلاقة التي تربطه بصاحب العمل من علاقة عمل إلى عقد شركة طالما أن العامل يخضع لرقابة وإشراف صاحب العمل.

وتحدد النسبة المئوية من الربح بالقانون، أو بموجب عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو في لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة.

ويترتب على تكييف نصيب العامل في الأرباح بأنه أجر خضوعه للنظام

(المادة 2/676 من القانون المدني.⁷⁹)

(نصت المادة 1/676 من القانون المدني على أن " تسرى أحكام عقد العمل ما بين أصحاب الأعمال وبين الطوائف⁸⁰ والممثلين التجاريين والجوابين وندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة، أو كانوا يعملون لحساب جملة من أصحاب الأعمال، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأصحاب العمل وخاضعين لرقابتهم ".

القانونى للأجور وأخذه فى الاعتبار عند تحديد الأجر الأدنى⁽⁸¹⁾.

3- العلاوة أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها:

العلاوة، هى مبلغ من النقود يصرف للعامل، زيادة على أجره لاعتبارات مختلفة، فهو قد يعطى للعامل مراعاة لطول مدة خدمته لدى صاحب العمل، وتمنح للعامل فى هذه الحالة على فترات دورية، غالباً ما تكون سنة، ولذلك يطلق عليها العلاوة الدورية، أو السنوية. وقد تمنح العلاوة، بسبب زيادة الأعباء العائلية للعامل وغلاء المعيشة.

وهذه العلاوة مصدرها القانون وتعتبر جزءاً من الأجر الأصلي وتأخذ حكمه ويعتبر عدم صرفها للعامل إهداراً لحق فرضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح⁽⁸²⁾. ومع ذلك يجوز للاتفاقيات الجماعية أو العقود الفردية النص على زيادتها، وتدخل من ثم ضمن عناصر الأجر عند تحديد الأجر الأدنى⁽⁸³⁾.

4- المزايا العينية:

اعتبر المشرع المصرى فى المادة 1/ج/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الإمتيازات العينية التى يحصل عليها العامل لقاء عمله من قبيل الأجر. فلا يلزم أن يكون الأجر الذى يحصل عليه العامل كله مبلغاً من النقود، وإنما يمكن أن يكون جزءاً من الأجر، أشياء أخرى ذات قيمة مادية كالسكن⁽⁸⁴⁾، والملبس، والغذاء.

(فاطمة محمد الرزاز: الأجر الأدنى للعامل فى قانون العمل المصرى (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسى)، بحث منشور⁸¹ فى مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد السادس والسبعون، 2006، ص 767 وما بعدها.

(محكمة النقض الطعن رقم 361 لسنة 26 ق، جلسة 1961/2/2، الطعن رقم 27 لسنة 44 ق، جلسة 1982/1/11.⁸²)

(فاطمة محمد الرزاز: ذات الإشارة السابقة، ص 759.⁸³)

(ميزة السكن تعد من أكثر الميزات العينية إثارة للجدل لتحديد ما إذا كانت جزءاً من الأجر، أم لا. لذلك اشترطت محكمة⁸⁴ النقض المصرية، كى تعتبر ميزة السكن جزءاً من الأجر، أن يوفرها صاحب العمل للعامل مقابل عمله، أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء العمل وإنجازه فلا تعتبر أجراً ولا تأخذ حكمه ولا تكسب العامل حقاً. الطعن رقم 6531 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/6، س 48، ج 2، ص 1184.

- ويشترط لاعتبار الميزة العينية جزءاً من الأجر أن يتوافر فيها الشروط الآتية:-
- أ- ألا تكون الميزة العينية من مقتضيات العمل: إذ يجب أن تقدم الميزة العينية للعامل مقابل عمله ولا تكون وسيلة، أو أداة لازمة لتمكينه من أدائه.
- ب- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الميزة العينية: إذ يجب النص عليها في عقد العمل الفردى، أو الجماعى، أو لائحة العمل، أو بناء على نص فى القانون، أو جرى العرف على منحها بشكل ثابت ومستقر.
- أما إذا كانت الميزة العينية غير منصوص عليها، وإنما يقدمها صاحب العمل لعماله على سبيل التبرع فلا تكون جزءاً من الأجر .
- ج- أن تقدم الميزة بدون مقابل: فهي تقدم للعامل مقابل عمله، ومن ثم لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى أى مبلغ من العامل لقاء تقديمها له.
- فإذا استوفت الميزة العينية التى تصرف للعامل الشروط السابقة فإنها تعتبر أجراً أو جزءاً من الأجر.
- 5- المنح:

المنحة هي مبلغ من النقود يعطى للعامل علاوة على أجره فى مناسبات معينة، كالأعياد، والزواج، والولادة، والمنحة التى يعطيها صاحب العمل لعماله بمناسبة نهاية السنة المالية، والتى تعرف باسم (المكافأة السنوية)⁽⁸⁵⁾.

وقد تأخذ المنحة شكل المكافأة حين يقدمها صاحب العمل للعامل جزاء أمانته وإخلاصه وتفانيه فى العمل.

والمنحة على هذا النحو ليست لها صفة الإلزام، بل هي من قبيل التبرع، فالأصل أنها اختيارية، ولصاحب العمل مطلق الحرية فى تحديد قيمتها، وتعيين المستفيدين منها، ولا يلزم بتكرارها.

وقد تصبح المنحة جزءاً من الأجر، وتفقد صفة التبرع، إذا التزم صاحب العمل بأدائها بموجب عقد العمل فردياً، كان أم جماعياً، أو بموجب لائحة تنظيم العمل، أو إذا جرى العرف بمنحها.

ولم يكتف المشرع بهذا فقط بل ينبغى أن تتوافر فى المنحة ثلاث شروط وهما

(فاطمة محمد الرزاز: " الأجر الأدنى للعامل فى قانون العمل المصرى "، مرجع سابق، ص 761 وما بعدها، المختار 85) أعمرة: " التنظيم القانونى للحد الأدنى للأجر فى ظل المتغيرات الاقتصادية "، مرجع سابق، ص

6- البذل:

البذل أما أن يُعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذ عمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه. وإما أن يُعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها، وينقطع بزوالها⁽⁸⁶⁾، تطبيقاً لذلك، فإن " بدل السفر وبدل السيارة "، لا يعتبران جزءاً من الأجر، ولا يتبعانه في حكمه، إذا كان أدائهما للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله. أما " بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة " يعتبر جزءاً من الأجر.

7- الوهبة (البقشيش):

قد تكون الوهبة (أو البقشيش) هي كل أجر العامل، أو جزءاً منه ومن ثم لا تجوز أن تقل عن الحد الأدنى للأجر، والأمر لا يثير صعوبة متى قام صاحب العمل بدفعها لعماله، ولكن غالباً ما يقوم عملاء المشروع بدفعها للعامل الذي قام بخدمتهم، تعبيراً عن إرتياحهم لأسلوبه في أداء الخدمة ومن ثم يقع على العامل عبء إثبات أن مقدار ما يحصل عليه من وهبة أقل من الحد الأدنى المقرر للأجر⁽⁸⁷⁾.

وهذه الإشكاليات هي التي حملت المشرع المصري على تقرير عدة شروط لكي يتم احتساب الوهبة ضمن العناصر المكونة للأجر الأدنى كضرورة أن تكون العادة قد جرت بدفعها⁽⁸⁸⁾، وأن يكون لها قواعد تسمح بتحديدتها.

(محكمة النقض الطعن رقم 1107 لسنة 47 ق جلسة 1979/6/17 س 20 ص 665، والطعن رقم 374 لسنة 49 ق 86) جلسة 1979/12/15 س 30 ص 287

(87). 89 Bull.Civ. 29 Nov 1962, Cass.Soc.,

يلاحظ أنه قد جرى نقاش في مجلس الشعب حول ما إذا كان المقصود هو " العرف " أم " العادة "، وانتهى النقاش إلى (88) أن المقصود هو " العادة " الركن المادي للعرف فحسب بمعنى أن تكون عادة الناس قد جرت على أداء الوهبة لعمال المنشأة، ولا يشترط توافر العنصر المعنوي (الاعتقاد بالالتزام بدفع الوهبة . يُراجع في هذا الشأن:

مضبطة الجلسة الخامسة دور الإنعقاد الثالث (الفصل التشريعي الثامن) الأثنين 11/13/ 2002، ص 24 وما بعدها.

المطلب الثانى

كيفية تحديد الأجر وضمانات الوفاء به

يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو إتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة (مادة (107) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025) .

القواعد التى تحكم الوفاء بالأجر :-

- 1- يتعين على صاحب العمل عند الوفاء بالأجر مراعاة قاعدة " للعمل المساوى أجر مساوى " أى عدم جواز التمييز فى الأجور بين عماله الذين يقومون بذات العمل أو عمل مماثل سواء كان التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو اللغة المادة (35) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلا إذا استند إلى عناصر موضوعية تبرر له تلك التفرقة⁽⁸⁹⁾ .
- 2- يجب أن يكون الوفاء بالأجر وغيره من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً (مادة (108) من قانون العمل الحالى .
- 3- يجب أن يؤدى الأجر فى أحد أيام العمل وفى مكانه. ويبطل الإتفاق على الوفاء بالأجر فى غير مكان العمل إلا إذا كان الإتفاق يحقق مصلحة العامل، كأن يحوله على حسابه بأحد المصارف بناء على طلبه دون إجبار من صاحب العمل. كما يصح الإتفاق على مكان آخر خلاف مكان العمل إذا استحال الوفاء على صاحب العمل⁽⁹⁰⁾

(89)(Soc., 15 mai 2007, N° de pourvoi: 05-42894 05-42895, Bulletin 2007, V, N° 75.

(فايز السيد جاد للمساوى وأشرف فايز للمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد⁹⁰)
لتوزيع الكتب القانونية، ص269

4- العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر (مادة 108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025).

5- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

6 - فى حالة العمل بنظام غير الأجر الشهري أو الأجر بالإنتاج يجب أن يؤدي الأجر أسبوعياً .

7- يجب أن يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى حالة إنتهاء علاقة العمل فور إنتهاء هذه العلاقة إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل له بهذه المستحقات.

8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات، ولكن هذا التحريم موجه لصاحب العمل وليس للعامل، فيجوز للعامل أن يقوم بالشراء بمحض إرادته (مادة (112) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025⁽⁹¹⁾)

9- يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بياناً بمفردات أجره . كما يجب أن يوقع العامل بما يفيد إستلامه للأجر فى الكشف المعدة لذلك ، أو عند إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه فى أحد البنوك .

10- يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج، وذلك حماية للعامل إذا اتفق مع صاحب العمل على طريقة معينة لاحتساب الأجر فلا يجوز لصاحب العمل تعديل تلك الطريقة إلا بموافقة العامل كتابة وعلى أن يظل العامل متمتعاً بالحقوق التى يكون قد كسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري .

(عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص. 183⁹¹)

إستحقاق العامل للأجر رغم عدم أداء العمل :

العبرة في استحقاق العامل للأجر هو إحتباسه في خدمه صاحب العمل ساعات معينة من أجل تأدية العمل المطلوب منه تحت إدارة وإشراف صاحب العمل .

ومتى تم ذلك وحالت دون قيام العامل بعمله أسباب خارجة عنه - فإنه يستحق أجره وفقاً لما نصت عليه المادة (111) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ، بقولها :

" إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل إعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق كامل أجره .

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل إستحق نصف أجره " .

ويلاحظ أن نص المادة 111 عمل لا تفرق بين ما إذا كان المنع يرجع إلى خطأ ارتكبه صاحب العمل ، أو إلى فعل لا يعتبر خطأ ، فالحكم واحد في الحالتين وهو إستحقاق العامل لأجره .

وقد يكون فعل صاحب العمل خطأ عمدياً ، كما لو كان المنع مقصوداً به الإضرار بالعامل (كما لو أغلق صاحب العمل المنشأة للضغط على العمال في نزاع بينه وبينهم) ، وقد يكون فعل صاحب العمل غير عمدى (كإهماله صيانة الآلات مما يترتب عليه تلفها وتوقفها عن العمل) ، فيظل صاحب العمل ملزماً في الحالتين بأداء أجر العامل متى توافرت شروط المادة سالفه الذكر .

وإذا كان المنع من العمل ، بسبب يرجع إلى صاحب العمل فإن العامل يستحق أجره عن كل المدة التي لم يشتغل فيها ، وليس عن اليوم الأول فقط ، كما قد يوحي بذلك ظاهر النص محل التعليق .

أما إذا حضر العامل إلى مقر العامل وحالت دون مباشرته لعمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل ، التزم صاحب العمل بدفع نصف أجر العامل .

وحديثاً ، ثارت وقائع قضية تتلخص فى رغبة صاحب العمل فى إسترداد جزء من الأجر الممنوحة للعامل لإكتشافه قيام هذا الأخير بممارسة بعض الأنشطة غير المتعلقة بالعمل فى أثناء وقت ومكان العمل .

ورفضت المحكمة إجابة صاحب العمل فى طلبه تأسيساً على أن صاحب العمل ملتزم بدفع أجر العامل طالما كان الأخير تحت تصرف وإمره صاحب العمل ، ولم يرفض القيام بالأعمال بالموكولة إليه ⁽⁹²⁾ .

المطلب الثالث

الحماية القانونية للأجر من الإقتطاع

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم من أجر العامل إلا فى الحالات الآتية وبمراعاة ضوابط محددة :-

- **الاقتطاع كجزاء تأديبى :-** لايجوز توقيع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ، ولايجوز أن يقطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومي للعامل.

- **الاقتطاع إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهده فى إتلاف معدات واللات صاحب العمل :-**

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

⁹²(Social Chamber, 3 May 2018, no. 16-25.748)

ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة العمالية المشار إليها في هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سب سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

- **الاقتطاع وفاءً لقرض :-** لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10 %) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

- **الاقتطاع وفاءً لدين على العامل :-** لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25 %) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة ، وعند التزام يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .

المطلب الرابع

الحد الأدنى للأجر

تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بنظام الحد الأدنى للأجور كخيار سياسى يُمكن من خلاله تعزيز العدالة الاجتماعية من جهة، ومحاولة إعادة التوازن للاقتصاد الوطنى الذى غالباً ما تعصف به الأزمات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى⁽⁹³⁾.

ولعل ما عول على ذلك النظام وجود بعض التجارب الدولية التى أثبت فيها الحد الأدنى للأجر قدرته على النهوض بتلك الأهداف. ففي المملكة المتحدة – على سبيل المثال – وُصف الحد الأدنى القومى للأجر بأنه من أنجح السياسات الحكومية التى طبقت منذ ثلاثين عام⁽⁹⁴⁾.

وفى البلدان العربية أيضاً شهد ذلك النظام اهتماماً كبيراً فى أعقاب موجة المد الثورى التى شهدتها تلك البلاد خلال الفترة التى عُرِفَت دولياً بالربيع العربى رغبة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية للفئات الأقل دخلاً.

أولاً : تعريف الأجر الأدنى وطرق تحديده .

يُقصد بالأجر الأدنى وفقاً لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية "الأجر المنصوص عليه قانوناً والذى يُدفع للعامل مقابل ما أدّاه من عمل خلال فترة زمنية معينة، ولا يجوز النزول عنه سواء فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، ويتم تحديده بطريقة تكفل تلبية احتياجات العمال وأسرهم، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية"⁽⁹⁵⁾.

أما المشرع المصرى، فلم يعطِ تعريفاً دقيقاً للحد الأدنى للأجر مكتفياً ببيان مفهومه العام، وذلك من خلال المادة (101) من قانون العمل الحالى والتى تنص على أن

⁹³(ILO: World of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric,Geneva, p 47)
⁹⁴(Uma Rani and Patrick Belser: The effectiveness of minimum wages in developing countries: The case of India, International Journal of Labour Research 2012 Vol.4 Issue1,p.46)
⁽⁹⁵⁾ ILO : Minimum Wages Systems : General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), International Labour Conference: 103rd session, first edition 10 feb 2014, p. 19

"يُنشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار" (96).

وعرفه الفقه بأنه: "حد الدفاع الاجتماعي المستحق لكل عامل تنطبق عليه أحكام قانون العمل، والذي لا يجوز النزول عنه باعتباره الحد الأساسي اللازم لإشباع الحاجات الإنسانية الضرورية دونما إخلالٍ بالتوازن الاقتصادي الواجب مراعاته بين الأجور والأسعار" (97).

ويمكننا تعريف الحد الأدنى للأجر بأنه " إحدى السياسات التي تتبناها الدولة من أجل محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بالنص قانوناً على أجر يثبت لأقل العمال مهارة فور إبرامه عقد العمل ودون أن يتوقف استحقاقه له على أيه اشتراطات أخرى، ويتم تحديده بمراعاة مبدأ الثلاثية ووفقاً لمعايير واقعية تواءم بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية ، وتضمن مراجعته بصورة دورية من ناحية أخرى

نصت المادة 32 من قانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981 على أن: "يكون الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، هو الحد الذي تحدده التشريعات العامة للدولة الصادرة في هذا الشأن.

(كما عرفه المشرع الفرنسي بأنه "الحد الأدنى الذي يضمن للعمال ذوى الأجور المتدنية قدرة شرائية، ومساهمة في 96) التنمية الاقتصادية للأمة "

Article L3231-2 du code du travail "Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles:

1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;

2° Une participation au développement économique de la nation.

المختار أعمره: "التظيم القانوني للحد (: أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: مرجع سابق ، ص 233 97)
الأدنى للأجر فى ظل المتغيرات الاقتصادية"، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 2005، ص 48 وما بعدها.

ويجوز زيادة الحد الأدنى بالنسبة للعاملين فى بعض الصناعات أو المهن أو الأعمال أو فى بعض المناطق الجغرافية بموجب القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها بالمادة 79 من هذا القانون، ولا تدخل الوهبة وما يتناوله العامل من طعام فى حساب الحد الأدنى للأجر" (98).

وباستقراء النص السابق، يمكننا القول أن تحديد الحد الأدنى للأجر – بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص – كان يتم وفقاً لقرارات حكومية وذلك من خلال قرار صادر عن لجنة الأجور المشكلة بقرار وزير العمل وفقاً لنص المادة (79) من ذات القانون (99)، ورغم مخالفة ذلك لمستويات العمل الدولية والعربية إلا أن ذلك كان يتفق وطبيعة النظام الاقتصادى والسياسى فى مصر آنذاك (100).

بيد أن التحولات التى شهدتها مصر، لاسيما الاتجاه نحو الأخذ بنظام السوق، وإطلاق آليات العرض والطلب، استلزم من واضعى قانون العمل الجديد الالتفات إلى أهمية الالتزام بالمستويات الدولية فى هذا الصدد، واحترام المبادئ التى تقررها الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية.

وجاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليعدل من نظام تحديد الحد الأدنى للأجر، وقواعد زيادته بما يتسق وتلك المستويات، ويتمشى مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة؛ وذلك بإنشاء مجلس قومى للأجور يُراعى فى تشكيله أطراف

(تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن لهذا النص نظير فى قانون العمل الملغى رقم 91 لسنة 1959. 98)

(كانت المادة 79 من قانون العمل الملغى تنص على أن "يشكل وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرارات منه لجان مساعدة أو استشارية فى مجالات الاستخدام والتدريب المهنى والأجور سواء على مستوى .. وتحدد القرارات اختصاصات هذه اللجان وطريقة وكيفية سير العمل. الجمهورية أو المحافظة أو القطاع بها ومدى إلزامية قراراتها. وتضم اللجان المشار إليها ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة وأصحاب الأعمال والعمال ومن يرى الاستعانة بخبراتهم "

(تجدر الإشارة إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بتحديد الأجر الأدنى توصى بأهمية تحديده 100) بعد أخذ رأى الشركاء الاجتماعيين تعزيزاً لقيمة الحوار الاجتماعى.

أنظر أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: "الوسيط فى التشريعات الاجتماعية"، شرح عقد العمل الفردى

وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، القاهرة 2009، ص 233

مبدأ الثلاثية، إلا أن هذا المجلس ظل ملتزماً للصمت تجاه وضع حد أدنى للأجر منذ نشأته حتى صدور حكم محكمة القضاء الإدارى عام 2010 والذى قضى "بالغاء القرار السلبى بامتناع المجلس عن وضع حد أدنى للأجر"⁽¹⁰¹⁾.

طرائق تحديد الأجر الأدنى⁽¹⁰²⁾.

يتم تحديد الحد الأدنى للأجر فى مصر بإحدى طريقتين وهما:

الطريقة الأولى: تحديد الحد الأدنى للأجر بمعرفة المجلس القومى للأجور بعد توافق أطراف الحوار الاجتماعى.

نصت المادة (102) من قانون العمل الحالى على أن: " ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرها .

وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية:

(محكمة القضاء الإدارى الطعن رقم 21606 لسنة 63 ق، جلسة 2010/3/30.¹⁰¹)

(¹⁰²)

1 - أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

2 - أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

3 - أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل. "

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 مفصلاً تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به⁽¹⁰³⁾

(نصت المادة (المادة الأولى) من قرار مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 على أن: يشكل مجلس قومي للأجور ¹⁰³ برئاسة وزير التخطيط، وعضوية

أولاً - أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم

- وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه

- وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية أو من ينيبه

- وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه

- وزير التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه

- وزير قطاع الأعمال العام أو من ينيبه

- وزير المالية أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو من ينيبه

- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه

- أمين عام المجلس القومى للمرأة أو من ينيبه

ثانياً: أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال

- أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم

- أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت محدود من المداولات

كما أن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة.

- نصت (المادة الثانية) على أنه: يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه والتي يحيلها إليها، ويشارك في هذه اللجان عدد متساوٍ من ممثلى كل من الأعضاء بحكم وظائفهم وممثلى أصحاب الأعمال والعمال

- نصت (المادة الثالثة) على أن يختص المجلس القومى للأجور بما يلى

- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار

- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7 بالمائة) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية

وبمقتضى المادة (101) سאלفة الذكر أنشأت الدولة المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يتولى وضع الأجر الأدنى على المستوى القومى، إذ لا يجوز أن يترك تحديد أجر العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام منهم بحد أدنى للأجور، مستغلين حاجة العمال إلى العمل، وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة.

ورغم وجود هذا النص إلا أن هذا المجلس لم يحرك ساكناً، ولم يقم بتحديد الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص ظناً من الدولة أن تشكيل المجلس هو غاية المراد من النص، وأن الهدف من هذا الالتزام القانونى هو استكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين.

- النظر فيما يعرض عليه من متطلبات المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العالوة الدورية المشار إليها، وتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها وذلك من خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن، والقطاعات، والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومى من خلال:

- " تشخيص المشاكل والعيوب القائمة فى نظم وأحكام سياسات الأجور، والحوافز السائدة فى مختلف المهن والقطاعات (حكومى، عام، خاص) و أماكن العمل، وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية فى بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور ".
▪ " دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، والعربية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها، وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها فى وضع وتعديل سياسات الأجور ".
▪ " لوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات، وطرق الإنفاق المعيشى للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن ".
▪ " رسم السياسة القومية للأجور، ووضع برامج قومية شاملة لها فى علاقتها بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة ".
▪ " إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر ".

جريدة الوقائع المصرية العدد (المادة السابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

137 الصادر بتاريخ 21 يونية 2003.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر فى عام 2011 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته. وقد اقتصر التعديل على استبدال ثلاثة بحكم وظائفهم وخبراتهم، حيث تم استبدال وزير التموين والتجارة الداخلية بوزير الصناعة والتجارة الخارجية أو من ينيبه، كما تم استبدال أمين عام المجلس القومى للمرأة بوزير الدولة للتنمية المحلية، وأخيراً تم استبدال وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بوزير التضامن والعدالة الاجتماعية. أنظر جريدة الوقائع المصرية العدد 204 تابع (ب) بتاريخ 6 سبتمبر 2011.

ولا يمكن أن ننكر محاولات القضاء الإدارى فى هذا الشأن ، إذ صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بضرورة تحديد حد أدنى للأجور (104)، قد تحدد عام 2011 أجر أدنى بقيمة 750 جنية إثر مفاوضات مع اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال، ومع تراجع ثورة 25 يناير أغفل الكثير من رجال الأعمال تطبيق الاتفاقية.

الطريقة الثانية: تحديد الأجر الأدنى بواسطة اتفاقيات العمل الجماعية:

تطبيقاً لاتفاقية العمل الجماعية بوصفها اتفاق ينظم شروط، وظروف العمل، وأحكام التشغيل بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم (105)، فلا يوجد من ثم ما يحول دون أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجر بواسطة اتفاقيات العمل الجماعية (106).

كل ما هنالك هو عدم جواز تحديد أجراً أدنى من ذلك المقرر على المستوى القومى إعمالاً لنص المادة (154 عمل) والتي تقر بأنه " يقع باطلاً كل حكم يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

وفى حالة تعارض حكم فى عقد العمل الفردى مع حكم مقابل فى الاتفاقية الجماعية يسرى الحكم الذى يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره ".

وفيما يتعلق بالخشية من جمود تلك الآلية فى تحديد الأجر الأدنى بسبب أن العمل بها قد يستمر فترة من الزمن تعجز من خلاله عن مواكبة ارتفاع الأسعار فإننا نرى أنه وفقاً للمادة (155 عمل) لا يجوز أن تزيد مدة الاتفاقية الجماعية عن ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة فى الحالة الأخيرة عن ثلاث سنوات تعين على طرفى الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات فى ضوء ما

(محكمة القضاء الإدارى الطعن رقم 21606 لسنة 63 ق، جلسة 2010/3/30، غير منشور. (104)
(المادة 153 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. (105)

(أنظر أيضاً المادة (36) من ذات القانون " يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعى، وذلك (106)
بمراعاة حكم المادتين 34، 35 من هذا القانون ".

يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية وهذا أمر يضمن المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجر متى قامت الاتفاقية الجماعية بتحديد على مسألة مراجعة الأجر وهو أمر لم نجد مثيله في المادة (34 عمل) التي تعتبر الآلية الأولى والرئيسية في تحديد الأجر الأدنى في مصر.

ونرى أنه قد أن الأوان لأن تكون اتفاقيات العمل الجماعية إحدى آليات تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية⁽¹⁰⁷⁾.

الفصل الثاني

إبرام عقد العمل

المبحث الأول

التراضى على عقد العمل

يعتبر عقد العمل ، من العقود الرضائية ، التي تتعقد بتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين حرتين متطابقتين ، بقصد قيام أحد الطرفين بالعمل لحساب الآخر ، وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .

المطلب الأول

(وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن أن الركون إلى الاتفاقية الجماعية لتحديد الأجر الأدنى للعامل يقتضى أن تكون ¹⁰⁷ النقابات العمالية قد وصلت إلى درجة من التطور والقوة تمكنها من القيام بالمفاوضات لصالح العمل والحصول لهم على أفضل نتائج وهذا الوضع غير متوافر في مصر ، أما بالنسبة لفرنسا فبالرغم من أن التنظيم النقابي قد بلغ أوج تطوره وله القدرة على المفاوضة لصالح العمال الخاضعين له إلا أنه يجب ألا ننسى بعض النقابات التي لا تضم عدداً كبيراً من العمال حتى يمثلوا قوة ضاغطة، كما أن هناك بعض العمال الذين لا ينظمون في تنظيم نقابي بالمعنى الصحيح وهؤلاء يحتاجون إلى حماية تشريعية.

كما أن الاتفاقيات الجماعية تعجز عن تحقيق وحده مستوى الأجر الأدنى لكافة العمال، كما يحدث بالنسبة للتشريع. راجع في هذا الشأن: عماد مصطفى العتال: الحماية القانونية للأجر في القانونين السوري والمصري، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة القاهرة 1997، ص60 .

مضمون التراضى فى عقد العمل

التراضى فى عقد العمل يتم بأن يتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين بقصد قيام أحد الطرفين بعمل معين لحساب الطرف الآخر وتحت إرادته وإشرافه مقابل أجر .

ويتحقق هذا التراضى إذا تطابق التعبير عن الإيجاب والقبول بالنسبة للعناصر الرئيسية فى عقد العمل وهى : العمل ، والأجر ، والمدة ، أما بقية العناصر غير الجوهرية فتحكمها القواعد العامة المكملة لإرادة الطرفين ، أو لائحة النظام الأساسى للعمل .

وسوف نتناول العناصر الثلاثة السابقة لانعقاد عقد العمل على النحو التالى:-

أولاً :التراضى على العمل

التراضى على العمل يتطلب تحديده فى عقد العمل ، أو على الأقل بيان الأسس التى تمكن من تعيينه فى المستقبل ، وذلك أنه لا يمكن أن تتطابق إرادتا العامل وصاحب العمل بشأن هذا العمل إذا لم يكن معيناً فى العقد .

ويشترط فى العمل الذى يتم التراضى عليه ثلاثة شروط :-

- 1- أن يكون عملاً ممكناً فإذا كان مستحيلاً كان العقد باطلاً .
- 2- أن يكون العمل مشروعاً فإذا كان العمل غير مشروع بأن كان مخالفاً للنظام العام أو الأداب كان العقد باطلاً . كالاتفاق على ارتكاب الجرائم وأعمال الدعارة أو مخالفة العمل للقواعد الأمرة فى قانون العمل كحظر تشغيل النساء فى الأعمال الضارة بهن صحياً أو خلقياً .
- 3- أن يكون العمل محدداً فى العقد صراحة أو على الأقل تحديده ضمناً بوجود أسس تسمح بتحديدده

ثانياً :التراضى على الأجر

يعد الأجر أهم العناصر التي يقوم عليها عقد العمل فهي الدافع الرئيسى لإبرام العقد من قبل العامل ، لذا يشترط لانعقاد العقد أن تتجه إرادة العامل إلى تقاضى أجر فى مقابل العمل الذى يقوم به ، وأن تتجه إرادة صاحب العمل إلى دفع هذا الأجر وبالتالي إذا كانت نية المتعاقدين ذهبت إلى مجانية العمل وأدائه فلا نكون بصدد عقد عمل .

وقد يتم التراضى على الأجر صراحة ، أو ضمناً بوضع قواعد تسمح بتحديدده فى المستقبل ، وحتى إذا لم يتم تحديده بإحدى الطريقتين السابقتين يتم تحديد الأجر باتباع الأسس التى نصت عليها المادة (682) من القانون المدنى والتى نصت على أن " إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة " .

ثالثاً: التراضى على المدة

عنصر المدة من أهم عناصر عقد العمل إذ يتحدد بموجبه مقدار العمل والأجر ، وقد يتفق طرفى عقد العمل على تحديد مدة معينة ينتهى بإنقضائها عقد العمل ، كما يمكن لهما أن يتراضيا على إنتهاء العمل بإنتهاء العامل من أداء خدمة معينة ، كما يمكن لهما أن يتراضيا على عدم تحديد مدة للعقد دون أن يخل ذلك بجواز إنهائه من قبل أيا منهما فى أى وقت بمراعاة شروط الإخطار والمبرر المشروع وذلك وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود .

المطلب الثانى

شروط صحة التراضى على عقد العمل

يشترط لصحة عقد العمل ما يشترط لصحة أى عقد آخر من وجوب أن يكون كل من طرفيه أهلاً لأن يصدر عنه تعبير يعتد به قانوناً ، وأن تكون إرادة كل من طرفيه خالية من العيوب .

الفرع الأول

الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل

يشترط ، حتى يكون الرضاء بعقد العمل صحيحاً ، أن يصدر الرضا من ذى أهلية .
لذلك لابد من أن يتوافر ، لدى كل من صاحب العمل والعامل ، الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل .

أولاً : الأهلية اللازمة لصاحب العمل .

لا يتضمن قانون العمل ، قواعد خاصة تنظم أهلية صاحب العمل ، لإبرام عقد العمل .
لذلك تسرى فى هذا الصدد القواعد العامة فى الأهلية ، وحيث يعتبر عقد العمل بالنسبة لصاحب العمل من الأعمال الواقعة أو الدائرة بين النفع والضرر ، ذلك أن صاحب العمل وإن حصل من العامل على عمله ، فهو لا يحصل عليه مجانياً ، بل فى مقابل أجر يعادل هذا العمل... وعلى هذا يجب أن تتوافر فيمن يبرم عقد العمل باعتباره صاحب عمل أهلية إبرام الأعمال الدائرة بين النفع والضرر...

فإذا بلغ الصبى (السابعة من عمره) ، صار مميزاً وخضعت تصرفاته للقواعد التى قررتها المادة (111 مدنى) ، على النحو التالى :

1- إذا كان الصبى مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .

2- أما التصرفات المالية ، الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر . ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ، أو من المحكمة ، بحسب الأحوال وفقاً للقانون .

ونظرا لأن عقد العمل من العقود الدائرة بين النفع والضرر ، فالقاعدة العامة المقررة بموجب نص المادة (111 مدنى) تجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة القاصر .

ونزولا على حكم المادة 122 مدنى والتي قررت أنه " إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشر من عمره أذن له فى تسلم أمواله لإدارتها واستغلالها " .

يكون البالغ القاصر ثمانى عشر سنة والمأذون له بالإدارة أو التجارة أهلا لإبرام عقد العمل .

كذلك تنص المادة (61 من قانون الولاية على المال) أن " للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض فى حدود هذا المال فقط "

وأخيرا ، تقرر (المادة 63 من قانون الولاية على المال) ، أن :

" يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشر من عمره أهلا للتصرف فيما يكسب من عمله من أجر أو غيره ، ولايجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته "

ثانيا : الأهلية اللازمة فى العامل .

حالة العقود الخاضعة للقانون المدنى :

استثنى المشرع عقد العمل الفردى من تطبيق القواعد العامة ، فيما يتعلق بأهلية العامل ، فاكتفى بتوافر التمييز لديه لكى يكون اهلا لإبرام عقد العمل ، بالرغم من أن هذا العقد يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، فلايملك العامل بحسب الأصل أهلية إبرامها إلا ببلوغه سن الرشد ولكن قررت المادة (62) من قانون الولاية على المال أن " للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون ، والمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة " .

وعلى الرغم من أن النص السالف اعترف للصبي البالغ سبع سنوات من عمره بأهلية إبرام عقد العمل الفردى مراعاة لمصلحته فى الحصول على مورد للرزق ، إلا أنه لم يغفل إمكانية إنهاء العقد أيضاً إذا رأى ذوى الشأن إمكانية مساهمته بمصلحة القاصر أو مستقبله .

العقود الخاضعة لقانون العمل :-

نصت المادة (62) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن " يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .

وقد كان من قانون العمل الملغى رقم 12 لسنة 2003 ينص فى المادة (99) على أن " يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو أربعة عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم إذا كان سنهم أثنى عشرة سنة " .

ويتضح لنا من النص الجديد أن القاصر الذى بلغ الخامسة عشرة من عمره يكون أهلاً لإبرام عقد العمل الفردى دون حاجة لموافقة وليه أو وصيه ، كما أن العقد الذى يبرمه شخص لم يبلغ هذه السن يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء أبرم العقد بواسطة القاصر نفسه ،

أو بواسطة الشخص الذى ينوب عنه قانوناً كالولى أو الوصى وذلك حماية لهم من إجبار أوليائهم على القيام بأعمال قد تتعارض مع رغباتهم ، والتيسير على أصحاب الأعمال الذين لا يستطيعون التحقق من توافر الأهلية الكاملة لدى العامل الذى يتعاقدون معه .

وقد أجاز المشرع تدريب من بلغ أربعة عشرة من عمره من الأحداث حتى يتيسر لهم دخول سوق العمل .

الفرع الثانى

خلو الرضا من العيوب

لم يتضمن قانون العمل ، أحكاماً خاصة ، بعيوب الرضا فى عقد العمل ، لذلك يرجع فى هذا الشأن للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى ووفقاً لهذه القواعد ، فإن العيوب التى قد تشوب الرضا ، وتجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته هى الغلط ، والتدليس ، والإكراه ، والإستغلال ، وسنتناول كل عيب من هذه العيوب ، لنرى تطبيقاته فى عقد العمل الفردى على النحو التالى :-

أولاً : عدم الوقوع فى الغلط .

الغلط هو وهم، يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع. أي اعتقاد خاطئ يقوم في ذهن المتعاقد، فيدفعه إلى التعاقد. فإذا وقع المتعاقد في غلط جوهري، جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر، قد وقع، مثله، في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. ومعنى ذلك أن الغلط لا يؤدي إلى إبطال العقد إذا تعذر على الذي وقع في الغلط إثبات أن الغلط كان مشتركاً أو كان المتعاقد الآخر يعلم به، أو يسهل عليه العلم به. ولا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم. ولكن، يجب تصحيح الغلط، وليس لمن وقع في غلط، أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد، الذي قصد إبرامه.

وبالتطبيق على عقد العمل يمكننا القول ان صاحب العمل غالباً ما يقع فى غلط على شخص العامل أو صفة من صفاته كحسن السمعة مثلاً.

ثانياً : عدم الوقوع فى تدليس .

التدليس هو إيهام الشخص بغير الحقيقة، بقصد حمله على التعاقد. ويجوز إبطال العقد، للتدليس، إذا كانت الحيل، التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة، أنه لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

ويُعدّ تدليساً السكوت، عمداً، عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدّلس عليه، ما كان ليبرم العقد، لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

وظاهر من هذا التعريف أن التدليس لا يعتبر عيباً مستقلاً من عيوب الرضا، بل هو علة تعيب آخر، وهذا العيب هو الغلط. ذلك أن الغلط إما أن يكون تلقائياً أي ينزلق إليه الشخص من تلقاء نفسه وإما أن يكون مستثاراً، أي تثيره في الذهن الحيل التي استعملها المتعاقد الآخر، وفي الحالتين يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط.

وللتدليس ثلاثة عناصر هي:

1. استعمال وسائل احتيالية.

2. نية التضليل (للوصول إلى غرض غير مشروع.

3. أن تكون الحيلة مؤثرة أي تحمل على التعاقد.

وقد يقع التدليس فى عقود العمل غالباً من قبل العامل على صاحب العمل وذلك بانتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة تثبت على عكس الواقع أهليته لأداء عمل معين .

وقد يقع التدليس من قبل صاحب العمل على العامل أيضاً إلا أن ذلك أمر نادر الحدوث بسبب طبيعية قانون العمل الحمائية التي تفرض قانوناً الحد الأدنى من حقوق العامل التي لايجوز لصاحب العمل النزول عنها .

ثالثاً : عدم الوقوع تحت إكراه .

الإكراه هو ضغط، يتعرض له أحد المتعاقدين، يولد في نفسه رهبة، تدفعه إلى التعاقد.

والإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. وهذا هو الإكراه المفسد للرضا وهو يختلف عن الإكراه المعدم للرضا والذي يترتب عليه بطلان العقد بطلاناً أصلياً، كما لو أمسك المكره بيد المكره والقلم فيها للتوقيع على العقد حيث لا يمكن القول حينئذٍ بوجود الإرادة بعكس الإكراه المفسد للرضا فالإرادة موجودة وإن لم تكن مختارة.

وإذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه. والإكراه يكون مشروعاً أو غير مشروع بحسب الغرض منه.

فإذا كان الغرض من الإكراه مشروعاً فإنه لا يفسد العقد سواء كانت وسيلة الإكراه مشروعة أو غير مشروعة. كل هذا بشرط ألا تصل الوسيلة غير المشروعة على درجة الجريمة المعاقب عليها.

وقد ثار التساؤل حول ما إذا كانت حاجة العامل للعمل ورغبته في الحصول على أجر يعتبر ظرفاً مكرهاً يعيب رضاه ؟

ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن " الإكراه الذى يبطل العقد ، مشروط فيه استعمال وسائل تهدد بخطر محقق ، وتحدث رهبة فى النفس والحاجة إلى المال لاتعتبر من قبيل الإكراه ، إذ يستطيع العامل أن يمتنع عن التوقيع على عقد لم يرتضى شروطه ، وإذا تحقق الإكراه فى عقد العمل ، وهو نادر الحدوث عملاً ، فإن إثباته يكون من الصعوبة على من يستند إليه للمطالبة بإبطال العقد إذ يتعين عليه أن يثبت حاجته الماسة للأجر ، وأن هذه الحاجة هى التى دفعته إلى التعاقد والقبول بالشروط المجحفة وعلم المتعاقد الآخر كل ذلك (108) .

(الطعن رقم 579 لسنة 35 ق ، جلسة 23 / 4 / 1972 ، موسوعة الهوارى ، قضاء النقض فى منازعات العمل 108)
والتأمينات الاجتماعية حتى آخر 1975 ، القاعدة رقم (20) ، ص 31 .

رابعاً : عدم الوقوع فى الاستغلال .

قد ينظر إليه من الناحية المادية فيسمى غبناً، وقد ينظر إليه من الناحية النفسية فيسمى استغلالاً.

فإذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد.

ويتحقق الاستغلال فى عقد العمل ، وخصوصاً فى جانب العامل إذا كانت المهام التى يؤديها لا تتناسب مع ما يحصل عليه من أجر مثلاً . وهنا تأتى أهمية فرض حد أدنى للأجر بالساعة بموجب القانون إذ سيجنب العامل الوقوع تحت هذا النوع من العيب .

بطلان عقد العمل لا يمنع من تطبيق قانون العمل

إذا تخلف شرط من شروط انعقاد عقد العمل ، أو صحته طبقت القواعد العامة فى نظرية العقد وكان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط الإنعقاد كأن يكون الرضا معدوماً ، أو محل العقد غير معين أو غير مشروع - أو تكون أهلية أطراف العقد منعدمة .

وقد يكون البطلان نسبى حال تخلف شرط من شروط صحة العقد كوقوع أحد المتعاقدين أو كليهما فى عيب من عيوب الرضا - أو كان أحد الطرفين لا تتوفر فيه الأهلية اللازمة لإبرام العقد هنا يكون العقد قابلاً للإبطال لمصلحته إذا لم يرغب فى تصحيح هذا البطلان بالإجازة الصريحة أو الضمنية .

لاشك أن فكرة الأثر الرجعى وإعادة المتعاقدين للحالة التى كانا عليها قبل التعاقد - كما تقضى به القواعد العامة - له آثار سلبية على عقود المدة وأهمها عقد العمل بسبب ما يترتب على تلك الفكرة من نفس الآثار التى تترتب على العقد فى الفترة السابقة على البطلان لذلك فإن الحكم ببطلان العقد أو إبطاله لا ينفى أن العامل قد قام بالعمل فعلاً ، وكان خاضعاً لعلاقة التبعية بما ترتبه من خضوعه لسلطة صاحب

العمل وإدارته وإشرافه . لذا فبطلان العقد أو إبطاله لا يمنع من تطبيق أحكام قانون العمل التى تتطلب وجود عقد صحيح .

بمعنى آخر لا يشترط لإعمال قانون العمل وجود عقد عمل صحيح لذا لا يستطيع صاحب العمل التخلص من العقوبات الجنائية المقررة على مخالفته أحكام تنظيم العمل بدعوى بطلان العقد .

كذلك يظل ملتزما بالقواعد المنظمة لعلاقات العمل كتحديد الحد الأقصى لساعات العمل ، وأوقات الراحة والإجازات .

كما يظل العامل ملتزما بالمحافظة على أسرار صاحب العمل حتى لو أبطل العقد بعد ذلك ، بحيث يلتزم العامل بالتعويض فى حالة إفشائه هذه الأسرار مع ملاحظة أن مسؤولية العامل فى هذه الحالة تصبح من قبيل المسؤولية التقصيرية وليست التعاقدية

الفرع الثالث

إثبات عقد العمل

تختلف قواعد إثبات عقد العمل الفردى ، بحسب ما إذا كان خاضعا لقانون العمل ، أم للقانون المدنى :-

(أ) عقود العمل الخاضعة للقانون المدنى .

تخضع هذه العقود للقواعد العامة فى الإثبات : فإذا تعدى أجر العامل فى مدة العقد ، ماقيمته خمسمائة جنية مصرى (500 جنية) وجب أن يكون إثبات العقد بالكتابة ، ولا يتأتى هذا الفرض إلا فى حالة العقد المحدد المدة .

أما إذا كان العقد غير محدد المدة ، فإنه يكون غير محدد القيمة ولا بد من إثباته بالكتابة ، يستوى فى ذلك ، أن يكون المكلف بالإثبات هو العامل أو صاحب العمل . إذ لايجوز إثبات العقد بغير الكتابة ، إلا فى الحالات الاستثنائية التى حددها قانون

الإثبات وهى : وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو فقد السند الكتابى لسبب أجنبى لايد للدائن فيه ، أو وجود مانع مادي أو أدبى يحول دون الحصول على الكتابة (109)

والمانع الأدبى ، الذى يحول دون الحصول على الكتابة ، متصور فى علاقة العمل ، كأن تكون هناك صلة قرابة بين العامل وصاحب العمل ، وهنا يجوز الإثبات بالبينة ، ولكن علاقة العامل بصاحب العمل فى حد ذاتها ، لاتعتبر من قبيل المانع الأدبى ، الذى يحول دون الحصول على الكتابة .

ويلاحظ أخيراً ، وفقاً للقواعد العامة فى القانون التجارى ، أنه إذا كان صاحب العمل تاجراً ، وأبرم عقد العمل فى شئون تجارته ، جاز للعامل إثبات العقد بكافة الوسائل ، بينما لايمكن لصاحب العمل أن يثبت العقد إلا بالكتابة .

(ب) العقود الخاضعة لقانون العمل .

أما العقود الخاضعة لقانون العمل ، فقد خصها المشرع بقواعد خاصة فى الإثبات تضمنتها المادة 32/ عمل ، والتي يجرى حكمها كالآتى :

"يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد المل كتابة ، باللغة العربية ، من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

(أ) اسم صاحب العمل وعنوان ومحل العمل .

(ب) أسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته ومايلزم لإثبات شخصيته .

(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

(أحمد البرعى ورامى البرعى : الوسيط فى التشريعات الاجتماعية ، الجزء الثانى ، ص 456 109)

(د) الأجر المتفق عليه ، وطريقه ، وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب ، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

ويعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات "

ويلاحظ أن القواعد المقررة ، بموجب هذه المادة ، تخالف القواعد العامة فى الإثبات من عده وجوه :-

فهى من جهة ، تخالف القواعد العامة التى تقرر أن الإثبات بالكتابة لايتطلب إلا إذا كان قيمة العقد المتنازع عليه تزيد عن خمسمائة جنية ، فهى لا تمكنه فى هذه الحالة من إثبات هذا العقد بالبينة والقرائن ، كما تقضى بذلك القواعد العامة .

ومن جهة أخرى ، تسمح للعامل بإثبات عقد العمل - إذا كان غير مكتوب - بكافة طرق الإثبات ، وبغض النظر عن قيمته ، حتى لو تجاوزت خمسمائة جنية - أو كان العقد غير محدد القيمة .

ومن جهة تالفة ، فالأصل أن قاعدة الإثبات هى قاعدة موضوعية ، تسرى بالنسبة للكافة ، ولكن المشرع أدرك أن تخلف الكتابة يرجع غالباً إلى صاحب العمل ، لأن العامل هو الطرف الأضعف فى العلاقة ، فقرر أن تتحدد قاعدة الإثبات ، بصورة شخصية ، حيث أجاز للعامل وحده ، فى هذه حالة عدم وجود عقد مكتوب ، أن يثبت العقد بكافة طرق الإثبات ، بينما استلزم الكتابة حتى يستطيع صاحب العمل أن يثبت العقد .

بيد أن متى كان عقد عمل مكتوباً يتعين على العامل أن يثبتته بالكتابة ، إذ لايجوز له أن يثبت الكتابة إلا بالكتابة تطبيقاً للقواعد العامة فى الإثبات (مادة 60) .

ويلاحظ أن كتابة عقد العمل ، لاتعد ركناً من أركانه ، بل هى وسيلة لإثباته فحسب ، والدليل أن المشرع قرر أن للعامل فى حالة عدم وجود عقد مكتوب أن يثبتته بكافة

طرق الإثبات مما يدل على أن العقد الذى انتقت فيه الكتابة ، لا يعد عقد باطلاً ، وأن الكتابة ليست إلا للإثبات

الباب الثانى

حرية التعاقد على العمل وضوابطها

إن إخضاع سوق العمل للمنافسة الحرة الكاملة ودون تدخل من جانب الدولة من شأنه أن يؤدى إلى قبول العمال شروطاً قد لا تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم ، ومن ثم حرص المشرع على التدخل فى مجال التشغيل حتى ينظم سوق العمل ، ويكفل حصول العامل على العمل اللائق حفاظاً على كرامته الإنسانية ودوره الفعال فى التنمية الاقتصادية.

وقد تضمن قانون العمل الملغى رقم 12 لسنة 2003 كثيراً من القيود فى هذا الشأن تحقيقاً لاعتبارات اجتماعية ، وإنسانية ، ووطنية وسوف نتناول كل نوع من هذه القيود فى مبحث مستقل على النحو التالى :-

المبحث الأول

قيود العمل المفروضة لاعتبارات اجتماعية

المطلب الأول

الإلتزام القانونى بتوظيف العمال ذوى الإعاقة

تلتزم **الدولة** بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح اسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة .

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .

أولاً: التزام صاحب العمل بتشغيل حصة معينة من العمال ذوى الإعاقة فى مشروعه (كوتة المعاقين) .

أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدم الإخلال بأحكام القانون 39 لسنة 1975 فى شأن تأهيل المعوقين ، وطبقاً للقانون 39 يلتزم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص إذا كان يستخدم 50 عاملاً فأكثر ، باستخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة وذلك فى حدود نسبة 5 % من عدد العمال فى الجهة التى يرشحون فيها .

أما المادة (20) من **مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة** فقد نصت على أن " تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعه هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة

المقررة و ظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم.

ثانياً : توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم .

ثالثاً : عدم التمييز ضدهم وعدم تعرضهم للتحقير والإهانة او التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

رابعاً : ضرورة تخفيض ساعات العمل

كما نصت المادة 23 من مشروع قانون ذوى الإعاقة على أن " تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية **بواقع ساعة يومياً** مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة او من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية .

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة وفقاً لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.

المطلب الثانى

حظر تشغيل الأطفال

لا ينبغي تصنيف جميع الأعمال التى يقوم بها الأطفال على أنها عمالة أطفال يتعين القضاء عليها. يُنظر عمومًا إلى مشاركة الأطفال أو المراهقين في العمل التى لا تؤثر على صحتهم ونموهم الشخصي أو دراستهم على أنها شيء إيجابي. وهذا يشمل أنشطة مثل مساعدة والديهم في الأعباء العائلية وأثناء العطل المدرسية. وهذه الأنواع من الأنشطة تسهم في تنمية الطفل وتوفر لهم المهارات والخبرات ، وتساعد على إعدادهم ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع .

غالباً ما يتم تعريف مصطلح " عمالة الأطفال " على أنه عمل يحرم الأطفال من طفولتهم ويمس بكرامتهم ، و يضر بالنمو البدني والعقلي لهم .

يعتبر طفلاً- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة (110) .

هذا وقد أقر القانون إمكانية تشغيل الاطفال ما فوق الرابعة عشر ، أو من أتم التعليم الاساسى أيهما اكبر ، وأجاز تدريبهم من سن الثانية عشر .

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

من حيث ساعات العمل : أقر المادة 64 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تخل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .

ويُحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية ، أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .

وفي جميع الأحوال يُحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .

ساعات العمل والراحة وطبيعة العمل للأطفال (لا تسرى تلك الأحكام على من يعملون في أعمال الفلاحة البحتة) (111).

(أنظر المادة (64) من قانون الطفل الجديد رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008 على أن " 110) يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.

ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشر سنة إلى أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم علي الدراسة.

راجع المادة (102) من قانون العمل الحالي ، والمادة (68) من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام (111) قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .

من حيث طبيعة العمل: يُحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 82 لسنة 1999⁽¹¹²⁾ .

ووفقاً للمادة (248) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذى يخالف أحد الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز ألف جنيهاً ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة حال العود .

المبحث الثانى

قيود مفروضة لاعتبارات وطنية

(إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)

فى ظل اقتصاد السوق الحر يبحث العمال بشكل متزايد عن فرص عمل خارج بلدهم بحثاً عن العمل اللائق وتحسين سبل المعيشة. بالإضافة إلى ذلك ، يهاجر ملايين العمال داخلياً بحثاً عن العمل اللائق. وقد تلعب وكالات التوظيف العامة والخاصة ، عند تنظيمها بشكل مناسب ، دوراً هاماً فى الأداء الفعال والمتكافئ لأسواق العمل من خلال مطابقة الوظائف المتاحة مع العمال المؤهلين بشكل مناسب.

ومع ذلك ، فقد أثيرت مخاوف بشأن الدور المتنامي لوكالات التوظيف ، ووسطاء العمل غير الرسميين وغيرهم من المشغلين الذين يعملون خارج الإطار القانوني والتنظيمي الذي يستهدف بشكل خاص العمال ذوي المهارات المتدنية.

ويجد العمال أنفسهم أمام خداع حول طبيعة وظروف العمل ؛ والاحتفاظ بجوازات السفر ؛ والخضوع من الأجور بطريقة غير قانونية ؛ التهديدات إذا أراد العمال مغادرة أصحاب العمل ، إلى جانب المخاوف من الطرد اللاحق من بلد ما. يمكن لمزيج من

(اتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، الصادرة عن 112) مؤتمر العمل الدولى فى دورته السابعة والثمانين ، يونية 1999 ونصت المادة (2) من الاتفاقية على أن الطفل هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى مصر 6 مايو 2002 .

هذه الانتهاكات أن يرقى إلى مستوى الاتجار بالبشر والعمل القسري. على الرغم من وجود معايير العمل الدولية المتعلقة بالتوظيف ، والقوانين الوطنية .

أولاً : الجهات المختصة بعمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق: الوزارة المختصة. الوزارة والهيئات العامة. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

- الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط

- للمنظمات الدولية أن تزاوّل عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

مادة 19

تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و التعاقدات المتعلقة بالعمالية المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات و التعاقدات.

الضمانات القانونية المتخذة لحماية العمالة المصرية بالخارج من ظروف العمل غير اللائق :-

تقدم الجهات المشار إليها إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل و الأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه و التزامات العامل. ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات و الطلبات و العقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات و الطلبات و العقود موافقا عليها.

حظر تقاضى أية أموال نظير عمليات إلحاق العمالة بالخارج

يحظر على الجهات المشار إليها تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع لك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

المبحث الثانى

التزام صاحب العمل بالحفاظ على السلامة البدنية للعامل

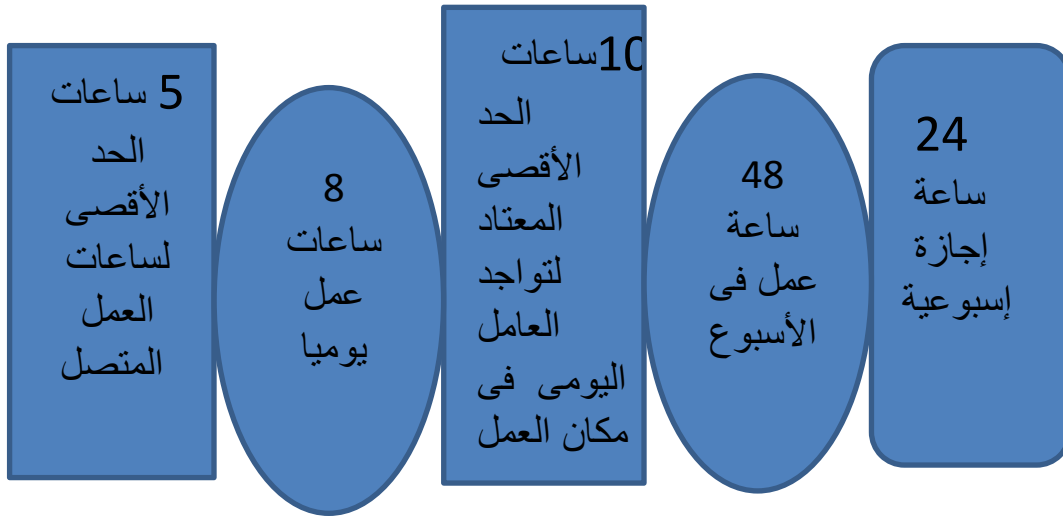
المطلب الأول

حق العامل فى السلامة البدنية

أولاً: تحديد ساعات العمل اليومي والأسبوعى .

صدقت مصر على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثمانى ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعياً فى 10 مايو 1960⁽¹¹³⁾ .

ولقد أقر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات فى اليوم ، أو 48 ساعة فى الأسبوع ، مع عدم احتساب فترات الطعام والراحة فيها كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمنشآت الصناعية رقم 133 لسنة 1961 ، ويجب ان يتخلل ساعات العمل فتره او اكثر للطعام والراحة لا تقل جميعها عن ساعة شريطة ألا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متصلة.



ويشترط ألا يستمر تواجد العامل فى مكان العمل أكثر من عشر ساعات يوميا عدا الأعمال المتقطعة بطبيعتها يشترط الا يزيد تواجد العامل عن اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

(صدرت الاتفاقية عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته الأولى والمنعقد فى واشنطن فى 29 اكتوبر 1919. ¹¹³)

- هذا ويجب على صاحب العمل أن يضع على الابواب الخاصه بالدخول و لخروج للعمال ما يعلمهم بايام الاجازات وساعات الراحة. يجب تنظيم العمل بما يضمن للعامل اجازة مدفوعة الاجر لمدته لا تقل عن اربعة وعشرون ساعه كل ستة ايام عمل متصلة. ويستثنى من ذلك الأعمال التى تكون فى مناطق نائية حيث يجوز تجميع اجازات العامل عن مده لا تزيد عن ثمانية أسابيع ويراعى ان يكون احتساب الاجازة من توقيت وصول العامل الى اقرب نقطه بها مواصلات وتنتهى من هذه النقطة ايضاً.

ثانياً: حق العامل فى الإجازات .



أولاً: الأجازات السنوية

- ما هى مدة الاجازة السنوية؟
- ما هى الأعمال التى يستحق العاملون بها زيادة فى الإجازة السنوية؟
- هل يجوز للعامل النزول عن أجازاته؟
- لمن يكون الحق فى تحديد موعد الاجازة السنوية؟

. هل يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة؟

. ما هو جزاء مخالفة الأحكام الخاصة بالإجازة السنوية؟

تهدف الإجازة السنوية إتاحة الفرصة للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه مما ينعكس بدوره على الإنتاج ، وهو ما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل معاً () وتختلف مدد الإجازة السنوية بحسب مدة خدمة العامل مع مراعاة بعض الاعتبارات كالسن وطبيعة العمل وذلك وفقاً للأتى :

يستحق العامل الذى قضى عام كامل اجازته سنوية قدرها 15 يوماً يوم بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة وتزداد إلى 21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية .

أما العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة تحسب إجازته السنوية حسب ما قضاه من مدة ، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر فإذا قضى ستة أشهر أستحق نصف ال 15 يوم.

هناك اعتبارات تؤدي إلى زيادة مدة الإجازة السنوية ألا وهى :-

- أقدمية العامل:-

تزداد مدة الإجازة السنوية إلى 30 يوم لمن قضى عشر سنوات فى الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر وبالتالي لايشترط أن تكون مدة الخدمة لدى نفس صاحب العمل .

- سن العامل :-

يستحق العامل متى تجاوز سن الخمسين إجازة سنوية قدرها 30 يوماً .

مع عدم احتساب الاعياد والاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية فى تلك الأيام

- ظروف العامل الصحية .

يستحق العامل من ذوى الإعاقة والأقزام إجازة سنوية قدرها 45 يوماً .

- طبيعة العمل الذى يؤديه العامل :-

إذا كانت الأعمال التى يقوم بها العامل من الفئات الصعبة ، أو الخطره ، أو المضره بالصحة او بالمناطق النائية تزداد الإجازة السنوية 7 أيام على المده السابقة.

وعلى ذلك فإن القاعدة العامة أن الإجازة السنوية مرتبطة بمدة الخدمة ، وأقدمية العامل فى المشروع وعليه فالزيادة التى قررها المشرع تكون وفقاً للأتى العامل الذى كان يستحق 21 يوماً تزداد اجازته الى 28 يوماً ، والعامل الذى كان يستحق 30 تزداد إجازته إلى شهر وسبعة أيام .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوماً منها 6 أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. مع عدم جواز نزول العامل عن أجازته بأى حال من الاحوال.

لا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية (مادة (124)) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025).

الراجح هو أن العامل لبعض الوقت يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر بالقدر الذى يتناسب مع مدة الخدمة، فطالما كانت تربط العامل بصاحب العمل علاقة تبعية وكان العامل خاضعاً لرقابة رب العمل فهو يستحق الإجازة السنوية وذلك سواء كان عاملاً لكل الوقت أو لبعض الوقت (114) .

لم يتعرض القضاء المصرى للأجازة السنوية مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملون لبعض الوقت، وعلى الرغم من ذلك، فإن المادة 2/1 من توصية منظمة العمل الدولية رقم

(عزمى البكرى، موسوعة الفقه والقضاء فى شرح قانون العمل الجديد، المجلد الثانى، دار محمود للنشر والتوزيع، ص 114)
(670، 671).

47 بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، قد نصت على أنه "ينبغي في الأشغال التي لا تؤدي بانتظام على مدار السنة، أن يعتبر شرط إستمرارية الخدمة مستوفى إذا عمل الشخص المعنى عدداً معيناً من الأيام خلال فترة مقدرة". وكانت مصر قد وافقت على العمل باتفاقية العمل الدولية رقم 52 والخاصة بالإجازات السنوية بأجر في يولييه 1955، والتي صدر في شأنها التوصية رقم 47 المشار إليها أعلاه.

لمن يكون الحق في تحديد موعد الاجازة السنوية؟

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل (مادة 125) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025).

ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في إقتضاء مقابلها ().

إلا أنه يكون للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل (مادة 126 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025).

هل يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الاجازة؟

يفرق القانون ما بين حالة الاجازات السنوية واجازة الأعياد. ففي حالة الاجازة السنوية، يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها،:-

إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

أما في حالة اجازات الأعياد، فلا يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل عن أجره عن هذه الاجازات حتى ولو ثبت اشتغال العامل لدى صاحب عمل آخر. ويستحق العامل

عن هذه الحالة الأخيرة أجراً من صاحب العمل الذى يعمل لديه أصلاً، وأجر من صاحب العمل الذى يعمل لديه بشكل عارض (115).

الإجازة العارضة :

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل (مادة (128 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025).

والسبب العارض هو سبب خارج عن إرادة العامل ولم يمكنه من الإبلاغ به قبل القيام بالإجازة (116) .

ويتضح من ثم أن الإجازة العارضة تختلف عن الإجازة السنوية فى أن الأخيرة تكون مخطط لها والحصول عليها يكون بإذن من صاحب العمل.

إجازة الأعياد والمناسبات:

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديد لها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً فى السنة مادة (129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 .

ويلاحظ من النص السابق أن عدد أيام الأجازات الواردة بالقانون هو الحد الأدنى الذى لايجوز النزول عنه ، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة أيام الإجازات عن هذا الحد فى مناسبات أخرى ، ويجوز ذلك من باب أولى بقوانين خاصة أخرى كما هو الحال فى الأجازات الخاصة بالمسيحيين أو بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرون من يناير ، وذكرى ثورة 30 من يونية (117)

(مادة (50) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أحمد البرعى و رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، 115)

الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 520

(فايز السيد جاد للمساوى و أشرف فايز للمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد 116)

لتوزيع الكتب القانونية، ص 329).

(ما هى الأعياد الرسمية التى تعتبر إجازة بأجر كامل؟ (117)

هل يجوز تشغيل العامل فى العطلات الرسمية؟

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل فى هذه الحالة وفقاً للمادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر فمثلاً إذا كان أجره 100 جنية حصل على 200 جنية زيادة على المائة.

الإجازة الدينية (لأداء فريضة الحج او زياره بيت المقدس):

للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى اجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته (مادة (130) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

الأجازه المرضية:

نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل. هذه الأعياد هي:

1. اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2. اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
3. اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
4. أيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر المجيد).
5. اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد).
6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
7. يوم شم النسيم.
8. اليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء).
9. يوم أول مايو (عيد العمال).
10. اليوم الثالث والعشرين من شهر يولية (عيد الثورة).
11. اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

نصت المادة (131) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن " للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى .

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85 بالمائة من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75 بالمائة من أجره وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

- بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالأجازات :-

أجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى - فى نطاق القانون 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى - أيام معدودات فى كل سنة ، لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون ، و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام آخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها ، و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها .

و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام - هو عوض حقه لا عين حقه - بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب

العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه.

كما قضى بأنه " إذ كانت أجازة الأعياد حقاً أوجبه الشارع للعامل و فرض حداً لها ، فإن هذه الأجازة هى التى يلتزم بها رب العمل إلزاماً متعلقاً بالنظام العام بحيث لا يمكنه الانتقاص منها إلا فى الأحوال المستثناه فى القانون . و أما إذا إتفق رب العمل مع عماله على منحهم أجازة بأجر فى الأعياد يزيد مقدارها على الحد المقرر قانوناً فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً و يجب إتباعه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنه أكثر فائدة للعمال . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة الطاعنة تأسيساً على أنه يتعارض مع قاعدة أمره قررهما نص المادة 62/1 من قانون العمل المشار إليه و قرار وزير العمل رقم 11 لسنة 1961 المنفذ له و لا يسوغ مخالفتها و تحجب بهذا الخطأ عن بحث عقود العمل المبرمة بين الشركة المطعون ضدها و بين عمالها و إستظهار ما حوته هذه العقود من شروط خاصة بتلك الأجازة و مداها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوعب نقضه . (الطعن رقم 0237 لسنة 37 مكتب فنى رقم 1379 بتاريخ 29-12-1973) .

، و كان رئيس مجلس الإدارة و هو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة 23 المشار إليها ، و إذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته و إدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بمقابل مالى لها . (الطعن رقم 861 لسنة 45 ق ، جلسة 11 / 5 / 1980) .

- مؤدى نص المادة 61 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجازة السنة الأخيرة من خدمته و أنه يستحق مقابلاً لما لم يحصل عليه منها ، و أنه إذا لم يمضى سنة كاملة فى الخدمة يكون له الحق فى مقابل أجازة بنسبة المدة التى قضاها أياً كان سبب إنتهاء الخدمة (الطعن رقم 1489 لسنة 49 ق ، جلسة 8 / 12 / 1985) .

ب- إجازة رعاية الطفل :

تقررت هذه الإجازة بمقتضى بالمادة (57) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مضى على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين ."

وبإستقراء النص القانونى السابق يتضح الأتى :-

1- يشترط لحصول المرأة العاملة على إجازة رعاية الطفل أن تكون المنشأة التى تعمل فيها تستخدم 50 عاملاً فأكثر ، ولا يشترط أن يكون هؤلاء من الرجال فقط أو النساء فقط فقد روعى فى هذا القيد ضخامة المنشأة مما يجعلها تتحمل انقطاع أحد العمال لمدة سنتين كاملين .

2- لا يشترط لحصول العاملة على إجازة رعاية الطفل أن تكون قد مضى على خدمتها لدى صاحب العمل مدة معينة كما هو الحال فى إجازة الوضع ، كما أن هذه الإجازة حق للعاملة لا يجوز لصاحب العمل أن يرفض منحها إياها متى أستوفت العاملة شروط منحها ، ولا تستحق العاملة تلك الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وبعد أقصى سنتان فى المرة الواحدة ودون أن يتقيد ذلك بسن معين للطفل

الفصل الثانى التزامات العامل

حدد المشرع التزامات العامل الرئيسية والتي هي حقوق لصاحب العمل لدى العامل في صلب القانون حتى تكون مساءلة العامل على أساس واضح وتكون هذه الالتزامات معروفة مسبقا للعامل إطلاقا من مبدأ لا جريمة بدون نص (118).

وقد استحدث المشرع في هذه المادة بعض الواجبات منها ما هو موجود بقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. وهنا نجد أن العامل ملتزم بأن يؤدي العمل بنفسه هذا الالتزام نتيجة حتمية لحق صاحب العمل في الإشراف والإدارة وحقه في تنظيم منشأته . إذ أوجب المشرع على العامل ما يلي :-

(أ) أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

(ج) أن يحافظ علي مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

(د) أن يحافظ علي ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

(هـ) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

(و) أن يحترم رؤسائه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

(Les obligations) تجدر الإشارة إلى أن العامل قد يلتزم بالتزامات أخرى تعرف بالالتزامات الثانوية لعقد العمل 118) غير تلك الواردة في القانون وقد يتفق عليها طرفي عقد العمل أو يقرها القاضى نزولاً على مبدأ حُسن النية في *accessoire* تنفيذ العقود حال التنازع .

- (ز) أن يحافظ علي كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
- (ح) أن يراعي النظم الموضوعية للمحافظة علي سلامة المنشأة وأمنها
- (ط) أن يحافظ علي أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
- (ي) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
- (ك) أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمة النقابية المختصة.
- كما جاءت المادة (57) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتنص علي المحظورات علي العامل وذلك علي النحو التالي :-
- يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
- (أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
- (ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
- (ج) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
- (د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر علي الاقتراض من المصارف.
- (هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضا صاحب العمل.
- (و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم

اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

المبحث الأول الالتزام بأداء العمل

يلتزم العامل بأن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة بنفسه و بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. ونستعرض فيما يلي ، عناصر هذا الالتزام .
أولاً : أداء العامل للعمل بنفسه .

الزم المشرع العامل بأن يؤدي واجباته المنوط بها بنفسه ، وهو أمر منطقي لأن شخصيته محل اعتبار في العقد ، لأن صاحب العمل لا يتعاقد معه إلا لثقتة في مهارته أو في أمانته أو لما يتوافر لديه من صفات أخرى . ومن ثم لا يجوز للعامل أن يكلف غيره بإنجاز العمل المكلف به إلا بموافقة صاحب العمل ، ولكن يجوز الاتفاق عند إبرام العقد صراحة أو ضمناً على حق العامل في تكليف غيره بالقيام بالعمل المطلوب منه ويعد هذا الاتفاق صحيحاً من الناحية القانونية . بيد أن هذا التفويض أو التكليف لا يعفى العامل من مسؤوليته عن أي خطأ في إنجاز هذا العمل طالما أن هذا العامل المساعد ليس معيناً من صاحب العمل ، ولكن إذا كان معيناً من قبل صاحب العمل ، فلا مسؤولية

على العامل إذا أسند إليه بعض الأعمال ويكون العامل المساعد مسؤولاً عن الأعمال المسندة إليه .

ثانياً : أداء العامل عمله بأمانة .

يُعد التزام العامل بالأمانة في قيام عمله من موجبات تنفيذ العقد بحسن النية كما قرره المادة (685 / د) من القانون المدني ،ومن ثم فإن إخلاله بهذا الالتزام من شأنه زعزعة ثقة رب العمل فيه .

وقد يثور التساؤل حول مدى جواز استناد صاحب العمل إلى فقدان الثقة في العامل كسبب لإنهاء عقد العمل؟

يتميز عقد العمل بأنه يقوم على الثقة التي يتبادلها طرفاه فإذا ساورت صاحب العمل الشكوك في مسلك العامل ، وفي نزاهته فمن حقه أن يضع حداً لعلاقته به . إذ ليس من المعقول عقلاً أن تنزع ثقة فيه ويبقى عليه في خدمته .

وقد أقر المشرع و القضاء المصري هذا السبب لإنهاء علاقات العمل، شريطة استناد عدم الثقة في العامل إلى مبررات موضوعية تبعث على الاعتقاد بصحتها.

وترتيباً على ذلك قضى بأن "القانون لا يحمي العامل الذي تحيط به الشكوك من ناحية ذمته وأمانته متى دُعمت هذه الشكوك بأسباب تبعث على الاعتقاد بصحتها، ولا يكون صاحب العمل متعسفاً إذا ما طرد عاملاً من خدمته، وقد ساورته الشكوك وأوجس منه خيفة"⁽¹¹⁹⁾.

فوجود عجز أو اختلاسات حدثت خلال فترة عمل العامل، من شأنه زعزعة ثقة صاحب العمل فيه، وتعد مبرراً كافياً للفصل"⁽¹²⁰⁾.

كما أن ارتكاب العامل لواقعة من شأنها أن تبعث على التشكك في أمانته أو يهدد الثقة فيه ، يُجيز لصاحب العمل فصله دون الاعتداد بثبوت الاتهام المنسوب إليه ⁽¹²¹⁾.

كما أن الثقة غير قابلة للتجزئة، فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل كصراف،

(الطعن رقم 126 لسنة 34 ق، جلسة 1970/2/4، محمد عزمى البكرى: ، ص 119391)

(الطعن رقم 104 لسنة 42 ق، جلسة 1977/11/5، الهوارى ج 3، ص131. ¹²⁰)

(محكمة بورسعيد الابتدائية – الدائرة الثالثة - القضية رقم 26 لسنة 1962 جلسة 18 / 4 / 1962 ، موسوعة ¹²¹)
الهوارى ص 576

فإنه يفقدها فى أية وظيفة أخرى" (122).

وباستقراء موقف القضاء المصرى، ونظيره الفرنسى يتضح أنهما تطلبا ضرورة الاستناد إلى مبررات موضوعية لجدية الإنهاء فى هذه الحالة، وهو ما يترتب عليه عدم جواز استخلاص عدم الثقة فى العامل من مجرد شكوك قامت فى ذهن صاحب العمل دون أن تكون مؤيدة، أو مستخلصة من وقائع محددة منسوبة إليه.

ثالثاً : أداء العمل المتفق عليه وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية .

يتميز عقد العمل عن غيره من العقود بوجود عنصر التبعية، بما يعنيه من خضوع العامل لإدارة وإشراف رب العمل وتقتضى هذه التبعية أن يلتزم العامل بإطاعة صاحب العمل وتنفيذ أوامره إذ لا يقتصر التزام العامل على أداء العمل بنفسه فحسب ، بل عليه أن يقوم بأداء ذات العمل المتفق عليه ، فلا يجوز له أن يقوم بعمل آخر بدلاً عنه إلا بموافقة صاحب العمل ، وكذلك لا يجوز لصاحب العمل أن يغير من نوع العمل المتفق عليه إلا برضاء العامل حتى لو قصد من هذا التغيير تحقيق مصلحة الأخير نزولاً على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

وقد يثور التساؤل حول مدى سلطة صاحب العمل فى إجراء تعديل على نوع المهام الموكول للعامل القيام بها أو مكان أداء العمل بإرادته المنفردة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هى الأسباب التى قد تدفع صاحب العمل لإجراء هذا التعديل؟ وماهى الضوابط التى تضمن أن يكون هذا التعديل فى محله ؟ نزولاً على اعتبارات المواءمة بين مصلحة المشروع، ومصلحة العامل ، أوردت المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدة استثناءات ، يجوز فيها لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية ؛ وذلك فى الحالات الآتية:

الاستثناء الأول- حالة الضرورة أو القوة القاهرة:

(. الطعن رقم 84 لسنة 37 ق، جلسة 1973/1/6، الهوارى ج1، ص 273¹²²)

ويقصد بحالة الضرورة الظروف الطارئة، وحصرها المشرع في صورتين: منع وقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، ومثال ذلك أن يشب حريق في المصنع فيكون لصاحب العمل تكليف العامل بمحاولة إخماد الحريق، أو إزالة آثاره⁽¹²³⁾. أما القوة القاهرة فيقصد بها الحادث الذي لا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كالحروب والزلازل.

ويشترط في هاتين الحالتين ، أن يكون هذا التغيير مؤقتاً لحين زوال السبب الاستثنائي، وبانتهائه يعود العامل إلى عمله الأصلي.

وقد أجاز القضاء الفرنسي لصاحب العمل أيضاً تعديل عنصر العمل بإرادته المنفردة حينما تكون تلك التعديلات مقررّة بصفة استثنائية، ومؤقتة⁽¹²⁴⁾.

الاستثناء الثاني: التكليف بعمل لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، ولا يمس بحقوق العامل.

يملك صاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه في عقد العمل – ولو بشكل دائم – طالما كان هذا العمل لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي للعامل.

وقد اعتبر الفقه⁽¹²⁵⁾ والقضاء؛ أن هذا التغيير مما يملكه صاحب العمل نزولاً على سلطته التنظيمية .

لذا قضى بأنه "من المقرر أن لصاحب العمل – وعلى ما جرى به قضاء النقض – سلطة تنظيم منشأته، واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، وله في سبيل ذلك تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه، ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، شريطة أن يتم النقل من

(فاطمة محمد الرزاز: " تعديل عقد العمل فى القانونين المصرى والفرنسى "، دار النهضة العربية، ¹²³) القاهرة 2005، ص 28، همام محمد محمود زهران: ص 292.

Cass.Soc., 12 fév 1981 , N° de pourvoi: 79 – 41 – 140 , Bull.Civ.N° 133.⁽¹²⁴⁾

(أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: ص 855، فاطمة محمد الرزاز: " تعديل عقد العمل فى القانونين ¹²⁵) المصرى والفرنسى"، ص 29.

السلطة المختصة بالتعيين، وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد" (126) .

وبأنه "ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة، أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة، والمرتب" (127)، كما قضى بأن "نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها. شريطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه، أو سترأ لجزاء تأديبي" (128).

ولم يقف دور القضاء عند حد التطبيق التلقائي لهذا الاستثناء، بل طوره وأخذ يقضى بحق صاحب العمل في نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك (129).

وهذا ما دفع المشرع إلى استحداث نص المادة (110) من في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل حال ثبوت عدم كفاءة العامل؛ وذلك تفهماً لما تقتضيه طبيعة التطور التقني من فرض تغييرات جوهرية، ودائمة على نوع العمل الذي يؤديه العامل. لذلك نصت المادة (76 / 2) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه " ... يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع

(الطعن رقم 6775 لسنة 64 ق، جلسة 2008/12/16، أشرف المساوي وفايز المساوي "الموسوعة" ¹²⁶)

الماضية في أحكام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، طبعة 2010، ص 845.

(الطعن رقم 1866، 1865 لسنة 72 ق، جلسة 2004/6/24 " المستحدث ومجموعة من المبادئ الصادرة ¹²⁷) من الدوائر العمالية بمحكمة النقض في الفترة من أول أكتوبر 2003 حتى آخر سبتمبر 2003 "، محكمة النقض، المكتب الفني، ص 33.

(الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق، جلسة 2004/4/22، محكمة النقض، المكتب الفني، ص 133. ¹²⁸)

(الطعن رقم 144 لسنة 53 ق، جلسة 1988/4/18، 1520 لسنة 50 ق جلسة 1988/6/28، الطعن رقم ¹²⁹) 3031 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/1 صلاح محمد أحمد " مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض، مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض في مسائل العمل والتأمينات الاجتماعية في 60 عاماً 1931 - 1991 "، الجزء الأول، منازعات العمل والقطاع العام، ص 1239.

التطور التقنى فى المنشأة . " وهو الأمر الذى يوضح اهتمام المشرع بمسألة تدريب العمال وتأهيلهم .

وفيما يتعلق بمكان العمل يجب الاحتكام إلى نص المادة (76) من قانون العمل حال تحديد مكان العمل فى العقد، أو حال عدم تحديده بإعتبارها ضابطاً يقاس من خلاله مدى مشروعية إجراء صاحب العمل نقل العامل مكانياً بإرادته المنفردة .

رابعاً: معيار أداء العمل (عناية الشخص المعتاد) .

يشترط ، كى تبرأ ذمة العامل ، أن يؤدى - بنفسه - العمل المتفق عليه ، على نحو ما رأينا ، وأن يبذل فى أدائه " عناية الشخص المعتاد " (مادة 685 / 1 مدنى ، 56 / أ عمل) .

وهذا القدر من العناية ، الذى تطلبه المشرع ، يحكم التزام العامل بأداء العمل ، ويقاس بما يبذله عامل معتاد من نفس درجة مهارة العامل .

وهو معيار هام يتحدد به " معيار الخطأ " الذى يمكن أن ينسب إلى العامل ، خاصة وأن المشرع ألزمه ، فى أداء عمله ، بالمحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل (مادة 56/د / عمل) ، وبحفظ الأشياء المسلمة إليه لأداء عمله (مادة 68 / ح / مدنى) فيلزم تحديد معيار لذلك ، هو معيار الشخص المعتاد . وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان معيار الشخص المعتاد ، هو القاعدة العامة ، فليس ثمة ما يمنع طرفى العقد ، من الاتفاق على بذل العامل لعناية أكبر تتفق وخبرته ودرجة مهارته (130)

المبحث الثانى

المحافظة على كرامة العمل

إذا كان الأصل هو حصانة كل ما يرتكبه العامل من أفعال فى نطاق حياته الخاصة، إلا أن الأمر ليس كذلك على إطلاقه. فلا يزال عقد العمل قائماً ومنتجا لكافة آثاره. لاسيما التزام العامل بالمحافظة على كرامة العمل⁽¹³¹⁾، إذ لا يسوغ له خارج نطاق وظيفته أن

(أحمد البرعى ورامى البرعى : مرجع سابق ، ص 98 و 5 وما بعدها 130)

(نصت المادة 56 \ ز من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 على أنه "يجب على العامل أن¹³¹

يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " .

يغفل عن صفته كعامل، ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته، أو تكشف عن ضعف لديه في القيم، أو الأخلاق العامة، أو حسن الاستقامة⁽¹³²⁾. وليس هذا تكييلاً للعامل بقيود تتطوى على الحجر على حريته، إذ المناط في تأثيم تصرفات العامل الشخصية خارج العمل هو بمدى انعكاس تلك التصرفات على عمله، وإلا استغرقت الحياة المهنية للعامل حدود حياته الخاصة.

مظاهر تجاوز الحياة المهنية للعامل :-

أ - المشروعات ذات الاتجاه (l'entreprise de tendance) :-

وهي تلك المشروعات التي تهدف إلى الدفاع عن مُثل اجتماعية، أو عقائدية، أو سياسية (كالجمعيات، أو النقابات، أو التجمعات الحزبية، أو الدينية) ولا يكتفى صاحب العمل فيها بمطالبة العامل بالحضور، أو أداء العمل، بل بالإيمان بمبادئها، والانخراط في أفكارها حتى في نطاق حياته الخاصة⁽¹³³⁾.
لذا قضى بأن " زواج العامل المسيحي الذي يعمل بالبطريركية بزوجة ثانية رغم تحريم الديانة المسيحية هذا الزواج ، أمر يبرر فصله دون تعويض⁽¹³⁴⁾.

وعلى النقيض فإن زواج العامل المسيحي من زوجة أخرى لايجز فصله رغم عمله في هيئة دينية تقوم على إحياء الشعائر المسيحية وتعاليمها التي لا تقر هذا الزواج طالما لم يترتب عليه الإضرار بالعمل ، و لكونه ليس من رجال

(الطعن رقم 1711 لسنة 40 ق إدارية عليا، جلسة 19 \ 12 \ 1995 "الموسوعة الإدارية الحديثة لمبادئ¹³²) المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجعية العمومية لمجلس الدولة"، الجزء 42، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، عام 1999 – 2000، ص 594 .
وقضى أيضاً بأن "ممارسة الفحشاء مع إحدى الفتيات خارج المصلحة يشكل ذنباً إدارياً" المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4541 لسنة 40 ق، جلسة 2 \ 3 \ 1996، الموسوعة الإدارية الحديثة، ذات الإشارة السابقة، ص 60.

" WAQUET (ph.): " La loyauté du salarié dans les entreprises de tendance", G.P. 1996, P.1427 et " pouvoir de direction et libertés des salariés ", Dr.Soc N° 12 - Déce 2000, P.1052.

(محكمة القاهرة الابتدائية – الدائرة 31 القضية رقم 919 لسنة 1961 في 5 / 3 / 1962 موسوعة عصمت الهوارى¹³⁴) ص 589

الكهنوت بل يعمل فى قطاع مدنى بحت لاصلة بما يمارسه المجلس الملى من نشاط دينى ، فذلك أمر مرجعه حرية المدعى الشخصية ، وهى حرية يجب احترامها والحرص عليها (135).

كما قضى بأنه " إذا تبين للجمعية القائمة على تحفيظ القرآن الكريم أن أحد مدرسيها لا يحفظ القرآن ، فلاجناح عليها إن هى فصلته للاستعانة بغيره ممن يجيد حفظه توصلأ لتحقيق أغراضها نحو نشر حفظه (136) .

ب - الالتزام بالولاء (L'obligation de loyauté) :-

يعد الالتزام بالولاء من مقتضيات مبدأ تنفيذ العقود بحسن النية ، وقد حرص المشرع فى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، على تأكيد هذا الالتزام بموجب نص المادة (57) والتي حظرت على العامل القيام بأى عمل من شأنه المساس بكرامة العمل (137).

وسلكت محكمة النقض المصرية ذات المسلك أيضاً حين قضت "بوجوب تحلى العامل بالأمانة والامتناع عما يضر بمصالح صاحب العمل" (138).

(محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة – الدائرة الثانية القضية رقم 1332 لسنة 1962 فى 9 / 12 / 1962 ، عصمت 135)
الهورى ص 590

(محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة – الدائرة الأولى – القضية 6081 لسنة 1960 الصادرة بجلسة 31 / 1 / 136)
1963 ، الهورى ص 585

(تنص المادة 57 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو 137)
بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

(أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل

(ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو لا يتفق مع كرامة العمل، أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

(ج) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكاً أو عاملاً

(د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

(الطعن رقم 1398 لسنة 72 ق – جلسة 2004/2/12، "المستحدث ومجموعة المبادئ الصادرة من 138)
الدوائر العمالية بمحكمة النقض فى الفترة من اكتوبر 2003 إلى آخر سبتمبر 2004، المكتب الفنى –
محكمة النقض، ص 97.

وبأن " خطأ العامل خارج دائرة العمل يبرر فصله إذا كان على درجة كافية من الجسامة ، ولو لم يكن هذا الخطأ متصلاً بالتزاماته قبل صاحب العمل (139).

وهو الأمر الذى دفع الفقة إلى الاعتراف بأن التزام العامل بالولاء يُعد من الالتزامات المستمرة التى لا تختفى بوقف عقد العمل (أثناء الإجازة المرضية مثلاً).

ويتضح لنا أن مبدأ استقلال الحياة الخاصة للعامل عن حياته المهنية ليس مبدأ جامداً إذ يجوز تقييد الحياة الخاصة متى توافر المبرر المشروع لذلك، أما التقييد المنهى عنه فهو التقييد التحكمى الذى ينال من جوهر هذا الحق الدستورى.

المبحث الثالث

الالتزام بإطاعة أوامر صاحب العمل

نولاً على اعتراف قانون العمل بسلطة صاحب العمل فى إدارة وتنظيم مشروعه ، وتبعية العامل له تبعية قانونية تخضعه لإدارته ورقابته وإشرافه ينبغى على العامل احترام ما يصدره له من أوامر طالما توافرت فيها الشروط الآتية:-

- عدم مخالفتها للقانون أو العقد أو الأداب العامة، ومقتضى ذلك أنه لايجوز لصاحب العمل أن يخالف بأوامره ما جاء فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، اللهم إلا فيما يجيزه القانون (المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المادة 696 من القانون المدنى) كما أن عليه أن يحترم اللائحة الداخلية للمشروع، إلا إذا تم تعديلها باتباع الإجراءات المقررة.
- ألا يترتب على هذه الأوامر تعريض حياة العامل أو غيره للخطر. وهو ما أكدته الفقرة (ب) من المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حين نصت على أن (..... ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر) وليس (ما يعرضه) أى العامل نفسه للخطر. فأياً كان الشخص الذى سيتعرض للخطر، سواء كان العامل نفسه، أو أحد زملائه، أو شخص من الغير (كعميل أو مورد) كان للعامل الامتناع عن تنفيذ أوامر صاحب العمل (140).

(محكمة استئناف الاسكندرية 189 لسنة 17 ق – الدائرة الثانية – جلسة 20 / 2 / 1962 موسوعة الهوارى ص 572 139)
(أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: مرجع سابق .

__ أن تستهدف هذه الأوامر مصلحة العمل ، وأن تكون مبرأة من قصد الإساءة للعمال، باعتبار أن استهداف مصلحة العمل يمثل الأساس الوظيفي لسلطة رب العمل التنظيمية.

ويقع على العامل عبء إثبات التعسف في استعمال السلطة، والانحراف بها عن غرض الإساءة إليه.

المبحث الرابع

الالتزام بعدم المنافسة

إذا انتهى عقد العمل ، استرد العامل كامل حريته ، في أن يرتبط بالعمل إما لحسابه أو لحساب صاحب عمل آخر. إلا أن العامل بحكم عمله ، قد يعرف أسرار صاحب العمل ، ويتعرف على عملائه ، ويحصل على أسرار ه ، ويتصور أن يلجأ العامل بعد إنتهاء العمل ، إما لإستغلال هذه الأسرار لصالحه الشخصي ، منافساً لصاحب العمل في مجال النشاط الذي يباشره ، أو أن يستخدم هذه الأسرار لصالح صاحب العمل الذي التحق بخدمته . وأمام هذا الفرض أجاز المشرع لصاحب العمل أن يضع في عقد العمل ، شرطاً بموجبه يمتنع على العامل بعد إنتهاء عقد العمل ، منافسة صاحب العمل ، وقد عني المشرع بتنظيم أحكام هذا الإتفاق ، حتى لا يصير قيداً مؤبداً ومطلقاً على حرية العامل ، الذي قد يضطر لقبوله عند بدء التعاقد ، رغبة في الحصول على العمل .

شروط صحة شرط عدم المنافسة :

- أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد :
- تطلب المشرع لصحة الاتفاق أن يكون العامل ، عند إقراره لهذا الشرط ، بالغاً رشيداً (سن الحادية والعشرين) ، فإذا كان العامل لم يبلغ هذا السن ، كان له أن يبرم عقد العمل صحيحاً ، ولكن إذا تضمن العقد شرط عدم المنافسة ، كان الشرط قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر .
- أن يكون لصاحب العمل مصلحة في اشتراط عدم المنافسة:

وتتوافر هذه المصلحة متى كان العمل الموكول إلى العامل ، يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، وبالإطلاع على أسرار أعماله .

- نسبية شرط عدم المنافسة :

نظراً لما في شرط عدم المنافسة من مساس بحرية العمل وحرية التجارة فقد تطلب المشرع أن يكون شرط المنع من المنافسة ((نسبياً)) من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وأن يكون مداه بالقدر الضروري لحماية ((مصالح صاحب العمل المشروعة)) . فمن حيث الزمان يجب أن يكون المنع محدداً بمدة معينة ومعقولة ، ولا يجوز أن يكون المنع مؤبداً ولا أن يتحدد بحياة العامل (فهو أيضاً نوع من التأييد) ، وذلك لأن عملاء صاحب العمل يتغيرون بمرور الأيام ، والأسرار التي كانت كذلك أثناء خدمة العامل لدى صاحب العمل ، تتبدل وتشيع ، ولا تصبح لها هذه الصفة بعد فترة ، فلا محل بعد ذلك لخشية صاحب العمل من منافسة العامل ، فتنفي إذن كل مصلحة مشروعة له في استمرار العمل بشرط عدم المنافسة .

وتحديد ((المدة المعقولة)) من المسائل الموضوعية التي يختص بالفصل فيها قاضي الموضوع ، على ضوء الظروف والملابسات التي تحيط بالعمل . أما المقصود بالنسبية من حيث المكان فيجب أيضاً أن يكون الحظر نسبياً ، يقتصر على النطاق الذي يباشر فيه صاحب العمل نشاطه ، لأن هذه الدائرة التي يخشي فيها صاحب العمل على مصالحه المشروعة ، فإذا تخطاها شرط المنع ، بأن جاء مطلقاً من حيث المكان كان الشرط باطلاً .

- ألا يقترب الإتفاق بشرط جزائي مبالغ فيه :

قد يتضمن الإتفاق على عدم المنافسة ، شرطاً جزائياً ، يحدد مقدماً قيمة التعويض الذي يلتزم العامل بأداءه إلى صاحب العمل في حالة إخلاله بالإلتزام بعدم المنافسة ، ولكن المشرع خشي أن يستعمل هذا الشرط كوسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمة صاحب العمل لأطول مدة ممكنة ، بالرغم من أن مصلحته تقتضي ترك هذه الخدمة ، فقرر أنه إذا اتفق على شرط جزائي ، وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمة

صاحب العمل ، مدة أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط باطلاً ،
وينسحب بطلانه أيضاً على شرط عدم المنافسة كله

- أثر الإتفاق على عدم المنافسة :

إذا توافر للإتفاق على عدم المنافسة ، الشروط التي تطلبها المشرع ، إنعقد
الإتفاق صحياً ، وصار ملزماً للعامل في حدود مضمون الإتفاق ، أي بحسب
ما إذا كان المنع يحظر على العامل إقامة منشأة وحده ، أو بالإشتراك مع الغير
، مع ملاحظة أن هذا الحظر يعني مساهمة العامل في مشروع منافس ،
باعتباره شريكاً أو عاملاً ، وقد يشمل منع التنافس إحدى **الصورتين** ، أو هما
معاً ، فيحدد إلزام العامل بمضمون الإتفاق . ويترتب على إخلال العامل بهذا
الإلتزام ، أن يصبح مسؤولاً أمام صاحب العمل مسؤولية عقدية ، تجيز لهذا
الأخير ، الرجوع عليه بالتعويض ، وطلب الحكم بإغلاق المحل المنافس ،
الذي أنشأه العامل . أما إذا إلتحق العامل بالعمل ، لدى صاحب عمل منافس ،
فتظل أيضاً مسؤوليته العقدية قائمة ، ولكنها لا تؤثر ، على صحة عقد العمل ،
الذي أبرم مع صاحب العمل المنافس ، ويجوز لصاحب العمل الأول ،
المستفيد من شرط المنع من المنافسة ، الرجوع على صاحب العمل الثاني ،
وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية ، بشرط أن يكون عالماً وقت الاستخدام
بالإتفاق على عدم المنافسة
ولكن هناك حالات لايجوز لصاحب العمل فيها التمسك بشرط الإلتزام بعدم
المنافسة هما :

الحالة الأولى : حالة إذا فسخ صاحب العمل العقد ، أو رفض تجديده ، دون أن
يقع العامل ما يبرر ذلك ، فلا يمكن لصاحب العمل ، في هذه الحالة أن يتمسك
بشرط عدم المنافسة ، ويتحلل العامل من إلتزامه .

الحالة الثانية : هي حالة ما إذا وقع من صاحب العمل ، ما يبرر فسخ العامل
للعقد ، كما لو امتنع صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته ، أو إذا ارتكب أمراً
مخلاً بالآداب نحو أحد أفراد عائلته ، أو وقع منه أو ممن ينوب عنه **إعتداء**
على العامل .

الفصل الثالث

سلطات صاحب العمل

المبحث الأول

السلطة الإدارية لصاحب العمل وتعديل عقد العمل

تمهيد وتقسيم:

تبنت محكمة النقض الفرنسية التفرقة بين تعديل عقد العمل وتغيير ظروف العمل منذ عام 1996⁽¹⁴¹⁾. وترتب على هذه التفرقة اشتراط موافقة العامل مسبقاً حال تعديل عقد العمل إعمالاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد⁽¹⁴²⁾، وعدم اشتراط موافقته حال قيام صاحب العمل بتغيير ظروف العمل باعتبارها مظهراً من مظاهر ممارسته لسلطته الإدارية.

وكثيراً ما ارتبطت مسألة تعديل عقد العمل ولا سيما للسبب الاقتصادي بإنهائه، وهو الأمر الذى أدى إلى تبني قانون "ضمان الوظيفة" الجديد الصادر فى فرنسا بتاريخ 14 يونيو 2013 فلسفة جديدة تسعى إلى إضفاء قدر من المرونة على المبادئ الضابطة لتعديل بند أو أكثر من بنود عقد العمل.

وانطلاقاً من أن تعديل عقد العمل، أو تغيير شروط العمل – بحسب الأحوال – قد ترد على نوع المهام التى يؤديها العامل، أو على المكان الذى يمارس فيه عمله⁽¹⁴³⁾، أو على ساعات أو مدة العمل⁽¹⁴⁴⁾.

لذا سنقسم دراستنا فى هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: نتناول فى الأول "نوع العمل" مطلب أول، ونخصص الثانى لبيان "مكان العمل" مطلب ثانى، ونبين فى الثالث "مدة العمل" مطلب ثالث⁽¹⁴⁵⁾.

المطلب الأول نوع العمل

⁽¹⁴¹⁾Cass, Soc., 10 jul 1996, Bull.Civ.v.n° 278.

⁽¹⁴²⁾Cass.,Soc., 8 oct 1987, Bull.Civ.V, n° 541.

⁽¹⁴³⁾ Cass.Soc., 4 mai 1999, Bull. Civ. V, n° 186.

⁽¹⁴⁴⁾Cass.Soc.,20 oct 1998, Bull.Civ.V, n° 433.

تجدر الإشارة إلى أن للعامل أيضاً الحق فى المطالبة بتعديل عقد العمل، أو تغير شروطه، ⁽¹⁴⁵⁾

ولكننا سنقصر دراستنا على تلك التعديلات التى يقترحها صاحب العمل على العامل.

يثور التساؤل حول مدى سلطة صاحب العمل فى إجراء تعديل على نوع المهام الموكول للعامل القيام بها بإرادته المنفردة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هى الأسباب التى قد تدفع صاحب العمل لإجراء هذا التعديل؟ وهل هناك إجراءات يتعين على صاحب العمل مراعاتها عند إجرائه لهذا التعديل؟

بداية يعد نوع العمل أحد أهم المقومات الرئيسة التى يقوم عليها عقد العمل، ومن ثم لا يملك صاحب العمل بإرادته المنفردة تعديل المهام الموكولة للعامل – سواء بالزيادة أو النقصان – حتى ولو كان ذلك لسبب يتعلق بحالة العامل الصحية، أو بسبب خطأه التأديبى، دون موافقة الأخير على هذا التعديل : فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه "لا يجوز من حيث المبدأ تعديل عنصر العمل إلا بموافقة العامل"(146).

ثم طبقت ذات المحكمة التفرقة بين تعديل عقد العمل، وبين ما يعد مجرد تغيير بسيط فى ظروف العمل على نوع العمل وقضت بـ "جواز تعديل المهام الموكول للعامل القيام بها متى لم تكن للمهام الجديدة أية تأثير على مسؤوليات العامل، ومؤهلاته"(147)، كما قضت بأن "نقل العامل إلى وظيفة أخرى مماثلة لوظيفته السابقة فى وصفها مع احتفاظه بذات الأجر والأقدمية ودرجة التبعية للإدارة العامة فإن ذلك يعد مجرد تغيير بسيط فى ظروف العمل"(148).

وقد أخذ القضاء المصرى بذات النهج وقضى بأنه "ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة، أو بالعمل فى مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته فى الدرجة، والمرتبة"(149).

كما قضى "بجواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها، شريطة ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه، أو سترًا لجزاء تأديبى"(150).

ويتضح لنا، وفقاً لمفهوم المخالفة، أننا لا نكون بصدد تعديل لنوع العمل، إلا إذا كانت الصلاحيات والمهام والمسؤوليات الخاصة بالعمل الجديد لا تتطابق مع المهام التى

(146) Cass.Soc., 2 fév 1999, N° de pourvoi: 96 - 44 – 340, Bull 1999 V N° 51, P. 38.

(147) Cass.Soc., 18 mai 2005, N° de pourvoi 03 – 43 – 565, Non publié au bulletin.

(148) Cass.Soc., 10 oct 2000, N° de pourvoi: 98 – 41 – 358, Bull 2000 V N° 316, P. 246.

(149) الطعن رقم 1866، 1865 لسنة 72 ق، جلسة 2004/6/24 "المستحدث ومجموعة من المبادئ"

الصادرة من الدوائر العمالية بمحكمة النقض فى الفترة من أول أكتوبر 2003 حتى آخر سبتمبر

2003، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 33.

الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق، جلسة 2004/4/22، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 133(150)

كان العامل يؤديها في وظيفته السابقة" (151). لذا قضى بأن "قيام صاحب العمل بمعاقبة العامل بإنزال درجته الوظيفية، وما ينجم عن ذلك من تخفيض في أجره يعد تعديلاً في عقد العمل، ومن ثم لا يجوز فرضه على العامل" (152).

ونزولاً على اعتبارات الموازنة بين مصلحة المشروع، ومصلحة العامل، أوردت المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدة استثناءات، يجوز فيها لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية؛ وذلك في الحالات الآتية:

الاستثناء الأول: حالة الضرورة أو القوة القاهرة:

ويقصد بحالة الضرورة الظروف الطارئة، وحصرها المشرع في صورتين: منع وقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، ومثال ذلك أن يشب حريق في المصنع فيكون لصاحب العمل تكليف العامل بمحاولة إخماد الحريق، أو إزالة آثاره (153).

أما القوة القاهرة فيقصد بها الحادث الذي لا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كالحروب والزلازل. ويشترط في هاتين الحالتين، أن يكون هذا التغيير مؤقتاً لحين زوال السبب الاستثنائي، وبانتهائه يعود العامل إلى عمله الأصلي.

وقد أجاز القضاء الفرنسي لصاحب العمل أيضاً تعديل عنصر العمل بإرادته المنفردة حينما تكون تلك التعديلات مقررّة بصفة استثنائية، ومؤقتة (154).

الاستثناء الثاني: التكليف بعمل لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، ولا يمس بحقوق العامل.

يملك صاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه في عقد العمل – ولو بشكل دائم – طالما كان هذا العمل لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي للعامل.

(151) Cass.Soc., 15 mai 2012, N° de pourvoi: 11 – 11 – 373, Non publié au bulletin.

(152) Cass.Soc., 16 juin 1998, , N° de pourvoi: 95 – 45 – 033, Bull 1998 V, N° 320, P.243 et Cass.Soc., 15 juin 2000, N° de pourvoi: 98 – 43 – 400, Bull 2000, N° 233, P.182.

(153) فاطمة محمد الرزاز: "تعديل عقد العمل في القانونين المصري والفرنسي"، دار النهضة العربية، (153)

القاهرة 2005، ص 28، همام محمد محمود زهران: ذكره هامش رقم (138)، ص 292.

(154) Cass.Soc., 12 fév 1981, N° de pourvoi: 79 – 41 – 140, Bull.Civ.N° 133.

وقد اعتبر الفقه⁽¹⁵⁵⁾ والقضاء؛ أن هذا التغيير مما يملكه صاحب العمل نزولاً على سلطته التنظيمية. لذا قضى بأنه "من المقرر أن لصاحب العمل – وعلى ما جرى به قضاء النقض – سلطة تنظيم منشأته، واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، وله في سبيل ذلك تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه، ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، شريطة أن يتم النقل من السلطة المختصة بالتعيين، وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد"⁽¹⁵⁶⁾، وبأنه "ليس للعامل أن ينتسب بالبقاء في وظيفة معينة، أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة، والمرتبة"⁽¹⁵⁷⁾، كما قضى بأن "نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها. شريطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه، أو سترأ لجزاء تأديبي"⁽¹⁵⁸⁾.

ولم يقف دور القضاء عند حد التطبيق التلقائي لهذا الاستثناء، بل طوره وأخذ يقضى بحق صاحب العمل في نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك⁽¹⁵⁹⁾. وهذا ما دفع المشرع إلى استحداث نص المادة (110) من في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل حال ثبوت عدم كفاءة العامل؛ وذلك تفهماً لما تقتضيه طبيعة التطور التقني من فرض تغييرات جوهريّة، ودائمة على نوع العمل الذي يؤديه العامل.

(أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: سبق ذكره فى هامش رقم (21)، ص 855، فاطمة محمد¹⁵⁵)
الرزاز: "تعديل عقد العمل فى القانونين المصرى والفرنسى"، ذكره هامش رقم (230)، ص 29

(الطعن رقم 6775 لسنة 64 ق، جلسة 2008/12/16، أشرف المساوى وفايز المساوى "الموسوعة"¹⁵⁶)
الماسية فى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، طبعة 2010، ص 845

(الطعن رقم 1866، 1865 لسنة 72 ق، جلسة 2004/6/24 "المستحدث ومجموعة من المبادئ"¹⁵⁷)
الصادرة من الدوائر العمالية بمحكمة النقض فى الفترة من أول أكتوبر 2003 حتى آخر سبتمبر 2003، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 33

(الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق، جلسة 2004/4/22، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 133.¹⁵⁸)

(الطعن رقم 144 لسنة 53 ق، جلسة 1988/4/18، 1520 لسنة 50 ق جلسة 1988/6/28، الطعن¹⁵⁹)
رقم 3031 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/1 صلاح محمد أحمد "مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض، مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض فى مسائل العمل والتأمينات الاجتماعية فى 60 عاماً 1931-1991"، الجزء الأول، منازعات العمل والقطاع العام، ص 1239.

كما تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاستثناء معمول به في فرنسا أيضاً، بموجب "قانون ضمان الوظيفة" الصادر عام 2013، والذي يتيح لأصحاب العمل إجراء تعديلات في المهام الموكول للعامل القيام بها في إطار تطبيقه للاتفاق الجماعي للنقل الداخلي، إثر تعرض المشروع لصعوبات اقتصادية، وإذا رفض العامل هذا التعديل، كان لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمله إنهاءً فردياً للسبب الاقتصادي.

ولا يلتزم صاحب العمل باتباع أية إجراءات حال قيامه بتعديل عقد العمل، إلا إذا كان التعديل للسبب الاقتصادي، إذ يلتزم بإرسال خطاب باقتراح التعديل إلى العامل، ويمنحه مهلة شهر للرد، وإذا لم يعبر العامل عن رأيه خلال تلك المدة اعتبر ذلك قراراً ضمنياً منه بالموافقة على التعديل⁽¹⁶⁰⁾.

(160) Art L.1222- 6 du code du travail.

المطلب الثانى مكان العمل

يثور التساؤل حول مدى سلطة صاحب العمل فى تغيير مكان العمل بإرادته المنفردة، بموجب ما يملكه من سلطة الإدارة؟⁽¹⁶¹⁾.

ولتحديد مدى هذه السلطة سنقف على موقف محكمة النقض الفرنسية بخصوص التمييز بين ما إذا تضمن عقد العمل شرطاً يجيز نقل العامل (شرط المرونة)، وبين ما إذا خلا العقد من مثل هذا الشرط.

أولاً – إذا تضمن العقد شرط المرونة (أو النقل) :

شرط المرونة (Clause de mobilité) (هو ذلك الشرط الذى يتيح لصاحب العمل إجراء التغييرات على مكان العمل مقدماً، شريطة تحديده بنطاق جغرافى معين)⁽¹⁶²⁾. والتغير على هذا النحو يعد تنفيذاً لعقد العمل وليس تعديلاً له، كما أن وجود هذا الشرط لا يعنى بالضرورة امتثال العامل لقرار صاحب العمل بالنقل المكانى، متى كان تنفيذه متعارضاً مع حياة العامل الخاصة أو مسؤولياته العائلية⁽¹⁶³⁾، أو كان وسيلة مستترة

(161) ESCANDE – VARNIOL (M-C.): "Sur la qualification juridique des changements d'horaires ou de lieu de travail ", Dr.Soc 2002, p. 1064

(162) Cass.Soc., 7 juin 2006, N° de pourvoi: 04 – 45 – 846, Bull.V.N° 209, p.201 et Cass.Soc., 23 Sept 2009, N° de pourvoi: 07 - 44 - 200, Bull.Civ.N° 191.

(Clauses de flexibilité)تجدر الإشارة إلى أن شرط النقل الذى نحن بصدد الحديث عنه هو أحد أشكال شروط المرونة (de flexibilité):والتي تنقسم إلى:

- شرط النقل Clause de mobilité .
- تعديل ساعات العمل Modification des horaires
- شرط الأجر المتغير Clause de rémunération variable

[Jean-Emmanuel](#) (Ray): La mobilité du salarié, Mobilité géographique, professionnelle, réduction du salaire, Liaisons / Droit vivant 11/2014, p.80.

(163) Cass., Soc., 13 Janv 2009, N° de pourvoi 06 – 45 – 562, Bull.V.N° 4 " la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit du salarié, à son droit à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accompli et proportionnée au but recherché "

وقد صدر هذا الحكم على إثر رفض إحدى العاملات تنفيذ شرط النقل لتعارضه مع واجباتها الأسرية

لاسيما وأنها أم عزباء ولديها طفلين. أنظر أيضاً حكم آخر:-

Cass. Soc 26 Sept 2012, N° de pourvoi 11 – 19 – 082, Non publié au bulletin, Rejet.

لإنزال عقوبة تأديبية عليه⁽¹⁶⁴⁾، أو بغية الانتقاص من أجره⁽¹⁶⁵⁾، أو إذا لم يقيم صاحب العمل بتوفير الوسائل اللازمة لتيسير نقله إلى مكان العمل⁽¹⁶⁶⁾.

ولقد قضى بأنه "يعدّ تعديلاً لعقد العمل إلزام العامل الذى يؤدي عمله فى منزله بأن يؤديه فى مقر الشركة؛ وذلك رغم وجود شرط المرونة"⁽¹⁶⁷⁾.

ومتى توافرت الضمانات السابقة، فإن شرط المرونة ينتج أثره، ويعد رفض العامل تنفيذ النقل المكانى إخلالاً منه بالتزاماته العقدية⁽¹⁶⁸⁾.

وبناءً على ما تقدم، يمكننا القول بأن تعديل مكان العمل تنفيذاً لشرط المرونة قد ينقلب من مجرد تغيير بسيط فى ظروف العمل، إلى تعديل فى عقد العمل، متى تقرر دون مراعاة حسن النية⁽¹⁶⁹⁾، أو إذا ترتب على تنفيذه المساس بالحياة الخاصة أو العائلية للعامل.

ثانياً – خلو العقد من شرط المرونة.

كما أن وجود شرط المرونة لا يحول دون إمكانية اعتبار تغيير مكان العمل بمثابة تعديل للعقد، فإن خلو عقد العمل من شرط يجيز حرية النقل المكانى، لا يحول أيضاً دون

(164) Cass.Soc., 16 Sept 2009, N° de pourvi: 07 – 45 – 725 "Non publié au bulletin et Cass.Soc., 14 Oct 2008, N° de pourvoi 07 – 40 – 345 " Non publié au bulletin.

وقضى بأنه "متى كان الغرض من النقل التكتيل بالعامل، والإنتقام منه لما هو منسوب إليه من مخالفات، بدلاً من إحالته للتأديب طبقاً للإجراءات القانونية المقررة، فإن هذا يعد إنحرافاً عن الهدف من النقل يصم القرار الصادر به بالبطلان". الطعن رقم 26 لسنة 41 ق – إدارية عليا - الدائرة الثالثة، جلسة 2002/11/26، المبدأ (48)، "مجموعة اجكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 2002 – 2004"، الصادر عن المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، ص 415.

وقضت محكمة النقض أيضاً "بجواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته، شريطة ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه، أو سترأ لجزاء تأديبى". الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق – جلسة 2004/4/22، "المستحدث ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر العمالية بمحكمة النقض من أول أكتوبر 2003 حتى آخر سبتمبر 2004، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 133.

(165) Cass.Soc., 3 Mai 2006, N° de pourvoi: 04 – 46 – 141, Bull.Civ.N° 162, P. 157.

(166) Cass.Soc., 3 Nove 2010, N° de pourvoi 09 – 65 – 192 Non publié au bulletin.

(167) Cass.Soc., 31 Mai 2006, N° de pourvoi 04 – 43 – 592, Bull.Civ. N° 196, P. 189.

(168) Cass.Soc., 23 Janv 2008, N° de pourvoi 07 – 40 - 522, Bull.Civ.N° 19 " Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligation contractuelles ".

(169) Cass.Soc., 23 février 2005, N° de pourvoi: 04-45463, BUII. Civ. N° 64 p. 56.

إجراء ما تستلزمه مصلحة العمل من تغييرات غير جوهرية في مكان العمل، نزولاً على سلطته في الإدارة⁽¹⁷⁰⁾.

ولقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بمعيار "النطاق الجغرافي" لتحديد ما يعد تعديلاً لعقد العمل، وما يُعد مجرد تغيير بسيط في ظروف العمل وقامت بالتفرقة بين ما إذا كان النقل قد تم داخل أو خارج النطاق الجغرافي.

أ – النقل داخل النطاق الجغرافي:-

إذا قام صاحب العمل بتغيير مكان العمل، فيجب البحث فيما إذا كان التغيير قد تم في ذات النطاق الجغرافي للعمل، أم لا⁽¹⁷¹⁾. لذا قضى بأنه "لا يعد نقل العامل من منطقة لأخرى تعديلاً لعقد العمل طالما تم النقل في ذات النطاق الجغرافي"⁽¹⁷²⁾، كأن يكون النقل داخل الإقليم الباريسي مثلاً⁽¹⁷³⁾.

ب – النقل خارج النطاق الجغرافي:

تراقب محكمة النقض الفرنسية، صحة النقل خارج النطاق الجغرافي من خلال أمرين: مصلحة المشروع، وطبيعة العمل الذي يمارسه العامل، وهو ما يعد تطبيقاً تلقائياً من جانبها لما تمليه أحكام المادة 1/1121 من قانون العمل الفرنسي.

لذا قضى بأنه "لا يعد نقل العامل خارج النطاق الجغرافي تعديلاً لعقد العمل، متى كان النقل بغية تحقيق مصلحة المشروع، وكان متفقاً مع طبيعة المهام الموكول للعامل القيام بها، والتي تتطلب منه الانتقال خارج الإقليم"⁽¹⁷⁴⁾.

كما قضى بأن "تحديد مكان العمل في العقد لا يحول دون أن ينتج الشرط العقدي الآخر أثره في التزام المهندس بالاشتراك في تقديم المساعدة التقنية لكافة العملاء سواء

همام محمد محمود زهران: ذكره هامش رقم (138)، ص 306، محمد عبد الغفار البيسوني: ⁽¹⁷⁰⁾.

"سلطة رب العمل في الإنفراد بتعديل عقد العمل"، دار النهضة العربية، القاهرة 1997، ص 259

⁽¹⁷¹⁾Cass.Soc., 15 Mars 2006, Bull. Civ. N° 102, P. 95 " sans rechercher si le changement de localization était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les texts susvisés".

⁽¹⁷²⁾Cass.Soc., 3 June 2003, N° de pourvoi: 01 – 40 – 378, Bull.Civ.N° 185, P. 181.

⁽¹⁷³⁾Cass.Soc., 20 Oct 1998, N° de pourvoi 96 – 40 – 757, Bull. Civ. N° 431, P. 323.

⁽¹⁷⁴⁾Cass.Soc., 22 Janv 2003, N° de pourvoi 00 – 43 – 826, Bull. Civ, N° 15, P. 15.

كانوا في فرنسا أو في خارجها" (175).

أما في مصر، ذهب الفقه إلى التفرقة بين ما إذا كان مكان العمل محدداً في العقد، أم غير محدد. (176)

فإذا كان مكان العمل محدداً صراحةً بالعقد، كأن يتعاقد صاحب العمل مع عامل على أن يعمل لديه في فرع معين من فروع منشأته، ولا يجوز نقله، وجب احترام هذا الشرط التعاقدى، كذلك الحال أيضاً إذا أمكن استظهار هذا الاتفاق ضمناً كما لو أخذ مكان العمل في الاعتبار عند التعاقد، فلو لم يكن للمنشأة فروع ثم افتتح صاحب العمل فرعاً بعد التعاقد، فلا يجوز أن ينقل العامل إليه دون موافقته.

أما إذا لم يتضمن العقد تحديداً لمكان العمل، وكان للمنشأة عدة فروع في أماكن مختلفة، جاز لصاحب العمل إلحاق العامل – عند بدء تنفيذ العقد – في أى فرع من هذه الفروع، ويكون له الحق في نقله إلى فرع آخر متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، حتى لو ترتب على هذا النقل إنقاص بعض الميزات التي كان يحصل عليها العامل، كذلك إذا كانت طبيعة العمل بالمنشأة تقتضى انتقال العامل من مكان إلى آخر.

وذهب رأى آخر (177) إلى الاحتكام إلى نص المادة (76) من قانون العمل الحالى، وبمقتضاها يجوز لصاحب العمل تغيير مكان العمل في الحالات الآتية:

- 1- حالة الضرورة أو القوة القاهرة على أن يكون النقل بصفة مؤقتة.
- 2- النقل إلى مكان غير المتفق عليه بشرط ألا يختلف اختلافاً جوهرياً عن الأول، وأن يكون النقل في ذات النطاق الجغرافى، وألا يرهق العامل مادياً أو جسمانياً، وألا ينجم عنه المساس بحقوقه المادية والأدبية.
- 3- أن يكون النقل بقصد تأهيل العامل وتدريبه على التقنيات الحديثة.

ونرى أن كلا الرأيين مكمل للآخر، لأن الاحتكام إلى نص المادة (76) من قانون العمل حال تحديد مكان العمل في العقد، أو حال عدم تحديده سيكون ضابطاً يقاس من

(175) Cass. Soc., 22 Janv 2003, N° de pourvoi 00 – 42 - 637, Bull.Civ. N° 14, P.14

" Une clause du contrat de travail qui fixe le lieu de travail du salarié ne prive pas d'effet une autre clause contractuelle qui, conformément à la nature de ses fonctions d'ingénieur qualité, prévoit sa participation à des travaux d'assistance technique chez différents clients tant en France qu'à l'étranger.

(أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: ذكره هامش رقم (21)، ص 594.)¹⁷⁶

(فاطمة محمد الرزاز: ذكره هامش رقم (230)، ص 39.)¹⁷⁷

خلاله مدى مشروعية إجراء نقل العامل مكانياً.

المطلب الثالث وقت العمل

يعتبر وقت العمل (المدة، أو المواعيد) متى تم تحديده في العقد - من حيث المبدأ - عنصراً أساسياً من عناصر العقد العمل، ومن ثم لا يجوز تعديله دون موافقة العامل⁽¹⁷⁸⁾.

بيد أن تحديد وقت العمل في العقد، ليس من شأنه أن يسلب رب العمل سلطة إجراء ما يلزم من تغييرات غير جوهرية في وقت العمل، استناداً لما له من سلطة تنظيمية، وبما لا يتعارض مع القانون والمزايا المقررة بعقد العمل الفردي أو المشترك. وهو ما يقدر القضاء طبيعته بالنظر لما يمثله التغيير المستحدث، من زيادة في أعباء العامل، عما كان مقدراً عنها في اعتبار المتعاقدين وقت إبرام العقد⁽¹⁷⁹⁾.

فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن "تغيير صاحب العمل لمواعيد عمل العامل الذي يعمل بوقت جزئي يدخل من حيث المبدأ في نطاق سلطته في الإدارة حال عدم وجود شرط تعاقدى صريح يحدد ساعات عمله"⁽¹⁸⁰⁾.

كما يدخل في نطاق سلطة صاحب العمل في الإدارة أيضاً، تعديل مواعيد العمل وتقسيماتها أثناء النهار مع ثبات مدة العمل والأجر⁽¹⁸¹⁾. وقضى أيضاً بأنه "إذا لم تقم

(للمزيد حول القواعد المنظمة لمدة العمل راجع في هذا الشأن: فاطمة محمد الرزاز: ذات ¹⁷⁸)

الإشارة السابقة، ص 48 وما بعدها.

MAZEAUD (A.): Modification du contrat, changement des conditions de travail et vie personnelle, Dr. Soc N° 1- Jan 2004, p. 79 et ss.

انظر أيضاً حكم الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية:-

Cass, Soc., 20 oct 1998, N° de pourvoi: 96-40614, Bulletin 1998 V N° 433 p. 325 " La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié."

(همام محمد محمود زهران: ذكره هامش رقم (138)، ص 309. ¹⁷⁹)

(¹⁸⁰)Cass, Soc., 18 juill 2001, N° de pourvoi: 99-45076, Bulletin 2001 V N° 276 p. 222.

(¹⁸¹)Cass, Soc., 22 février 2000, N° de pourvoi: 97-44339, Bulletin 2000 VN° 67 p.55 "Le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de

محكمة الاستئناف بالبحث فيما إذا كان تغيير ساعات العمل يشكل تعديلاً لعقد العمل أم أنه مجرد تغيير بسيط في ظروف العمل يكون حكمها مجرداً من الأساس القانوني⁽¹⁸²⁾.

وعلى النحو ذاته قضت محكمة النقض المصرية بأن "لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي وضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحددة في القانون، ورأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل في التنظيم الذي اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومي إلى الحد الأقصى المقرر في القانون، ولم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق"⁽¹⁸³⁾.

كما قضى بأنه "إذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدؤوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة بدلاً من الثامنة، ورأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن، ولم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه"⁽¹⁸⁴⁾.

كما يدخل في إطار السلطة التنظيمية لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 80 (الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية)، و81 (فترات الراحة)، و82 (فترة التواجد بالمشروع)، و83 (الراحة الأسبوعية)، و84 (تجميع الراحة الأسبوعية)، متى كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية (شأن أعمال الجرد السنوي - إعداد الموازنة - التصفية - الاستعداد للمواسم)، ويشترط في هذه الحالة إخطار الجهة الإدارية بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لذلك، والحصول على موافقتها الكتابية، فضلاً عن استحقاق العامل بالإضافة

travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail.

Voir aussi ; Cass.Soc., 20 octobre 2010, N° de pourvoi: 08-44594 08-44595 08-44596, Bulletin 2010, V, n° 237.

(182) Cass.Soc., 8 juillet 1998, N° de pourvoi: 96-42015, Bulletin 1998 V N° 374 p. 283.

(183) الطعن رقم 416 لسنة 34 ق، جلسة 1970/4/15، س21، ص630، صلاح محمد أحمد: ذكره هامش¹⁸³ (رقم (236)، ص 1246.

(184) الطعن رقم 236 لسنة 37 ق، جلسة 1973/5/5، س24، ص708، صلاح محمد أحمد: ذات الإشارة¹⁸⁴ (السابقة، ص1246.

إلى أجره الأصلي أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (35 بالمائة) عن ساعات العمل النهارية، و(70 بالمائة) عن ساعات العمل الليلية، وإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة، استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، فضلاً عن استحقاقه ليوم راحة آخر خلال الأسبوع التالى.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات فى اليوم الواحد⁽¹⁸⁵⁾.

بينما يُعد تعديلاً لعقد العمل ما يلى:

أ - نقل العامل من ساعات العمل المحددة إلى الساعات المتغيرة⁽¹⁸⁶⁾.

ب - نقل العامل من نظام ساعات العمل النهارى إلى الساعات الليلية⁽¹⁸⁷⁾.

ج - نقل العامل من نظام ساعات العمل المتصلة إلى الساعات المتقطعة⁽¹⁸⁸⁾.

وقد أقر جانب من الفقه الفرنسى⁽¹⁸⁹⁾، بأنه كما يوجد "نطاق جغرافى" يراقب من خلاله ما إذا كنا بصدد تعديل فى مكان العمل أم لا، يوجد أيضاً "نطاق زمنى" يراقب من خلاله التعديل فى وقت ومدة العمل.

ومن ثم يتضح أن سلطة صاحب العمل فى تغيير مدة العمل مقيدة بضرورة توى مصلحة المشروع⁽¹⁹⁰⁾، وألا يترتب على هذا التغيير المساس بحق العامل فى احترام

(المادة (85) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.¹⁸⁵).

⁽¹⁸⁶⁾Cass, Soc, 14 nove 2000, N° de pourvoi: 98-43218, Bulletin 2000 V N° 365 p. 280 "le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

⁽¹⁸⁷⁾Cass,Soc., 22 mai 2001, N° de pourvoi: 99-41146, Bulletin 2001 V N° 178 p. 139 " e passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

⁽¹⁸⁸⁾Cass. Soc., 3 nove 2011, N° de pourvoi: 10 -30033, Bulletin 2011, V, n° 248 "Le passage d'un horair continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail.

⁽¹⁸⁹⁾Mazeaud (A.): Modification du contrat, changement des conditions de travail et vie personnelle, op.cit, p. 79.

⁽¹⁹⁰⁾Cass.Soc., 12 mars 2002, N° de pourvoi: 99-46034, Non publié au bulletin Rejet.

حياته الخاصة، أو العائلية، أو حقه في الراحة⁽¹⁹¹⁾، وألا يكون القصد من التغيير التمييز بين العمال. لذا قضى " بعدم مشروعية التوزيع الجديد لساعات العمل الذى فرضه صاحب العامل على العاملة العائدة من الإجازة المرضية، دون أن يتوخى مصلحة المشروع"⁽¹⁹²⁾.

وذلك فضلاً عن ضرورة احترام الأحكام القانونية المنظمة لساعات العمل، وذلك حفاظاً على صحة العمال، كالنص الذى يفرض حصول العامل الذى يعمل لمدة ست ساعات على فترة راحة بعد أدنى 20 دقيقة مثلاً⁽¹⁹³⁾، ومن ثم يحق للعامل رفض تعديل وقت العمل الأسبوعي متى تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً، حتى ولو تم زيادة أجره"⁽¹⁹⁴⁾.

المبحث الثانى

المبادئ الضابطة للسلطة اللائحية لصاحب العمل

تُعد السلطة اللائحية (اللائحة الداخلية، والأوامر الفردية) ، القالب الذى توضع فيه أحكام سلطة صاحب العمل فى الإدارة : فصاحب العمل هو المشرع الطبيعى للمشروع ، إذ من مهامه القيام بالتنسيق بين كافة عناصر المشروع ، للوصول إلى الهدف المنشود . وتحسباً من إمكانية مساس تلك السلطة بحقوق، وحرىات العمال ، فرض المشرع عدة ضوابط تتعلق بإعداد ومضمون اللائحة الداخلية (لائحة تنظيم العمل والجزاءات

(191) Bossu (B.) Changement des conditions de travail et vie personnelle du travailleur à temps partiel, La Semaine juridique, édition social, n°15, 7 avril 2009, no 1162, p. 31 à 33. Cass.Soc., 3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-14702, Bulletin 2011, V, n° 246 "Sauf atteint excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. Voir aussi, 2 mars 2011, N° de pourvoi: 09-43223, Bulletin 2011, V, n° 56

(192) Cass.Soc., 14 octobre 1998, N° de pourvoi: 96-43539, Bulletin 1998 V N° 419 p. 314.

(193) Article L3121-33 du code du travail.

(194) Cass.Soc., 20 octobre 1998, N° de pourvoi: 96-40614, Bulletin 1998 V N° 433 p. 325" La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié celui-ci, embauché pour effectuer 39 heures est donc en droit de refuser une modification de son contrat de travail tendant à porter à 41 heures sa durée hebdomadaire de travail, même si son salaire est augmenté."

التأديبية) ، والرقابة القضائية عليها، كما منح صاحب العمل سلطة وضع قواعد أخلاقية خارج نطاق اللائحة الداخلية ، رغبة في تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل .

المطلب الأول

لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية

تمهيد وتقسيم:

إذا كان المشرع قد اعترف بأحقية صاحب العمل في وضع لائحة داخلية (لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية) ؛ إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون سبباً لتقييد حقوق، وحرريات العمال الخاصة والعامة، أو لوضع نصوص تمييزية بين العمال المتساوين في المراكز القانونية. لذا أخضع المشرع اللائحة الداخلية لتنظيم قانوني عند إعدادها، ولرقابة إدارية وقضائية تضمن حسن استقامتها.

وبناءً على ما سبق ، سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى ما يلي :-

الفرع الأول

إجراءات إعداد اللائحة الداخلية

نصت المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه " على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل، والجزاءات التأديبية، مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة، قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات، لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر، أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر".

ويتضح من هذا النص أن الالتزام بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات ، هو التزام عام يقع على عاتق كل أصحاب العمل أياً كان عدد عمالهم، بينما الالتزام

بإعلانها يقع على عاتق الذين يستخدمون عشرة عمال فأكثر⁽¹⁹⁵⁾.

ونرى أن الواقع العملي كان يقتضى تقييد نطاق الالتزام بوضع اللائحة بحد أدنى من عدد العمال، لأن صاحب العمل يستطيع تنظيم عمله بطريق الأوامر الفردية، إذا كان يعمل لديه أقل من عشرة عمال، ولكن يبدو أن المشرع أراد توفير مزيد من الحماية للعمال، وذلك على الرغم مما يلي:-

1 - إن عدم وضع اللائحة في مكان ظاهر لا يمنع من نفاذها، مادامت معلومة للعمال، وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة، أو النظام العام.⁽¹⁹⁶⁾

2 - إن سلطة صاحب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية قائمة، لا ترتبط بلائحة جزاءات، شريطة مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل، والقرارات الوزارية⁽¹⁹⁷⁾.

3 - لم يحدد المشرع المدة التي يتعين على صاحب العمل خلالها وضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية⁽¹⁹⁸⁾.

طبقاً للمادة 58 من قانون العمل الحالي يستقل صاحب العمل بوضع اللائحة، ولا يلتزم سوى بتقديم طلب إلى مديرية القوى العاملة والتدريب بغرض التصديق عليها، وذلك بعد أن تقوم الجهة الإدارية بأخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة لإبداء ملاحظاتها حول بنود اللائحة⁽¹⁹⁹⁾.

(همام محمود زهران: ، ص 415، محمد عبد الفتاح على " سلطة صاحب العمل في إدارة منشأته "، رسالة¹⁹⁵)
دكتوراة، دراسة مقارنة، كلية الحقوق - جامعة القاهرة 2005، ص 237.

(نقض مدنى، الطعن رقم 394 لسنة 33 ق، جلسة 10 يناير 1968، محمد عزمى البكرى " موسوعة¹⁹⁶)
الفقه والقضاء فى شرح قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 "، المجلد الثالث، دار محمود للنشر،
القاهرة، ص 214.

(نقض مدنى، الطعن رقم 192 لسنة 69 ق - جلسة 2012/3/4، " المستحدث من المبادئ التى قررتها¹⁹⁷)
دوائر العمال والتأمينات الاجتماعية فى الفترة من أول أكتوبر 2011 إلى آخر سبتمبر 2012 "، المكتب
الفنى، محكمة النقض، ص 45، جلال العدوى: " قانون العمل " القواعد العامة والخاصة بالعمل فى
القطاع العام، منشأة المعارف، الأسكندرية 1967 - 1968، ص 233 ذهب سيادته إلى أن وجود
السلطة التأديبية لا يستند إلى وجود لائحة الجزاءات التأديبية وإنما تستند هذه اللائحة إلى وجود تلك
السلطة.

(همام محمود زهران: ص 416 ومابعدھا.¹⁹⁸)

(همام محمد محمود زهران: ص 416 ومابعدھا.¹⁹⁹)

ولم يشترط المشرع موافقة المنظمة النقابية على اللائحة، وإنما مجرد أخذ رأيها، ويعد ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان إجراءات الإصدار⁽²⁰⁰⁾.

وتملك الجهة الإدارية التصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم اللائحة إليها. فإذا لم تقم بالتصديق، أو الرفض خلال تلك المدة، اعتبر سكوتها بمثابة موافقة ضمنية على اللائحة، واعتبرت نافذة.

ولم يحدد المشرع نوع الرقابة التي تمارسها الجهة الإدارية على مضمون اللائحة لذا انقسم الفقه إلى جانبين: ذهب أحدهما⁽²⁰¹⁾، إلى أن سلطة الجهة الإدارية تقتصر على مراقبة شرعية اللائحة، وليس لها أية سلطة تقديرية إزاء مضمونها لا فيما يتصل بتنظيم العمل، ولا فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية؛ لأن صاحب العمل هو المسؤول وحده عن سير العمل في مشروعه.

بينما ذهب الجانب الآخر⁽²⁰²⁾، إلى تخويل الجهة الإدارية – فضلاً عن رقابة مشروعية اللائحة – سلطة تقدير ملاءمة نصوصها، لاسيما إذا عابت عليها الغلو تقدير الجزاءات التأديبية.

ونرى ضرورة أن يقتصر دور الجهة الإدارية على مراقبة مشروعية بنود لائحة تنظيم العمل والجزاءات فقط، حتى لا يتهرب أصحاب العمل من إعدادها. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقوم بوضع أنظمة نموذجية للوائح تنظيم العمل والجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائح العمل لديهم.

والجدير بالذكر أنه إذا أسفر التطبيق العملي عن قصور بند، أو أكثر من بنود اللائحة الداخلية، يحق لصاحب العمل تعديله كنتيجة طبيعية لحقه في إصدارها، وذلك شريطة اتباع ذات إجراءات وضع اللائحة⁽²⁰³⁾.

(حسام الدين كامل الأهواني: " شرح قانون العمل "، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، طبعة 1991، 200) ص 399، محمد عزمى البكرى: ص 220.

(محمود جمال الدين زكى: " قانون العمل "، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، طبعة 1983، ص، 201) محمد عزمى البكرى: ص 218.

(حسام الدين كامل الأهواني: ص 400. 202).

(203) Article L1321-4 du code du travail “ Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.”

لذا قضي بأن " تعديل نص فى اللائحة يستوجب تمامه بذات إجراءات وضع اللائحة، وتعديلها بغير هذا الطريق. أثره. سريان أحكام اللائحة قبل التعديل(204).

المضمون التشريعى لللائحة :-

رغم عدم وجود نص عام يحدد ما يجب أن تتضمنه لائحة تنظيم العمل لأن المشرع اكتفى بالقول ".....موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية " إلا أنه يجب أن تتضمن لائحة تنظيم العمل كافة المسائل التفصيلية المتعلقة بالعمل كمواعيد العمل، ومواعيد دفع الأجور، والعلاوات، والإجازات، وإلا فإن وجوب اللائحة يفقد جدواه ويصبح شكلياً محضاً(205)

وتتقيد سلطة صاحب العمل فى تحديد مضمون لائحة تنظيم العمل بقيدتين أساسيين ، يتفرعان عن مبدئين من المبادئ العامة للقانون(206):-

القيد الأول: - عدم المساس بقاعدة أعلى أو حق أسمى.

يتقيد صاحب العمل بصفة عامة باحترام كافة القواعد الدستورية، والقانونية (تشريعاً، ولائحة) ، والاتفاقية (سواءً كان منصوصاً عليها بموجب عقد العمل الفردى أم اتفاقيات العمل الجماعية).

لذا قضت محكمة النقض "ببطلان نص المادة (18) من لائحة نظام العاملين المشار إليها فيما تضمنه من تمييز تحكيمي منهي عنه قانوناً ودستوراً بين أصحاب المراكز المتحدة، إذ أقرت تلك المادة بأن من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بأحكامها يستفيد بإعادة تعيينه، وضم مدة خدمة المؤهل المتوسط إلى أقدمية الدرجة المعين عليها، بينما يحرم من أعيد تعيينه قبل العمل بتلك اللائحة بالمؤهل العالى من

(الطعن رقم 1423 لسنة 71 ق، جلسة 2004/5/16، "المستحدث ومجموعة المبادئ الصادرة من" 204)
الدوائر العمالية لمحكمة النقض فى الفترة من أول أكتوبر 2003 إلى آخر سبتمبر 2004 "، المكتب
الفنى، محكمة النقض، ص 109

(عبد الودود يحيى: " شرح قانون العمل "، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة 1989، ص 147، 205)
جلال العدوى: ص 219

(أحمد عبد التواب محمد بهجت: " دروس فى القانون الاجتماعى "، الجزء الثانى، قانون العمل الموحد 206)
وفقاً للتشريع رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه ومذكرته الإيضاحية، الطبعة الثانية،
دار النهضة العربية، القاهرة، يناير 2010، ص 310، حسام الدين كامل الأهوانى ، ص 403 ومابعدھا، جلال
العدوى: ص 220 ومابعدھا.

ضم نصف مدة خدمته طبقاً للقواعد السارية عند إعادة التعيين، ويحرم من حصل على المؤهل الأعلى، ولم يكن قد أعيد تعيينه من الميزتين، إعادة التعيين وضم مدة الخدمة ؛ وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع، وتساويهم فى العناصر المكونة لها "(207).

القيد الثانى: عدم الانحراف عن الغرض الذى من أجله تقرر سلطة صاحب العمل التنظيمية، وذلك طبقاً لمبدأ عدم التعسف فى استعمال السلطة أو الحق.

الفرع الثانى

الطبيعة القانونية لللائحة الداخلية

استقر كل من القضاء المصرى والفرنسى فى العديد من الأحكام ، على تحديد الطبيعة القانونية لللائحة الداخلية بأنها عمل من أعمال القانون الخاص وذلك فى أحكام عدة نعرضها فيما يلى:

قضت محكمة النقض بأنه "كلما كان مجال سريان اللائحة متصلاً مباشرةً بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، والتى ينحصر اختصاصها فى الرقابة على النصوص التشريعية أياً كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، وسواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود السلطات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض بالتالى عما سواها "(208).

(الطعن رقم 419 لسنة 70 ق، جلسة 2012/4/12 غير منشور²⁰⁷)

(الطعن رقم 13456 لسنة 79 ق – جلسة 2011/4/5، " المستحدث من المبادئ التى قررتها دوائر²⁰⁸)

العمال والتأمينات الاجتماعية من أول أكتوبر 2010 إلى آخر سبتمبر 2011، المكتب الفنى، محكمة النقض، ص 49. وقضت محكمة النقض الفرنسية أيضاً فى حكمها الصادر عن دائرتها الاجتماعية بتاريخ 16 ديسمبر 1999 بأن " اللائحة الداخلية للمشروع هى عمل قانونى يتعلق بالقانون الخاص، ولا يغير من طبيعتها رقابة المشروعية التى يمارسها مفتش العمل عليها وفقاً للمادة 122 – 37 فقرة 1 من قانون العمل الفرنسى (1322 – 1 من ذات القانون حالياً)، – بمشروعيتها

المطلب الثانى

السلطة التأديبية لصاحب العمل

الفرع الأول

تحديد الخطأ التأديبى

إذا كان الأصل هو استقلال صاحب العمل فى تحديد الأفعال التى تعد مخالفات تأديبية ، إلا أن هناك ضوابط يتعين على صاحب العمل التقيد بها عند هذا التحديد، فلكي يعد الفعل مخالفة تأديبية لابد من توافر الشروط الآتية:-

1- يجب أن يكون الفعل متصلاً بالعمل، سواء وقع داخل مكان وزمان العمل أو خارجه.

لا شك أن الغاية الوظيفية للسلطة التأديبية لصاحب العمل تتمثل فى ضبط النظام فى المشروع تحقيقاً وحفظاً لحسن سير العمل به، ومن ثم فمن المنطقى استبعاد الأفعال التى تتم خارج وقت ومكان العمل ، ولا تتصل به من الإطار التأديبى⁽²⁰⁹⁾.

لذا نصت المادة 1/59 من قانون العمل الحالى على أنه "يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل."

فالعامل خارج إطار العمل يتمتع بالحرية الكاملة، ولا يدين بالتبعية لأحد، ومن ثم يخرج من نطاق السلطة التأديبية – كأصل عام - ما يتصل بالحياة الخاصة

(. همام محمود زهران:مرجع سابق ، ص 432²⁰⁹)

ولكن إذا كان الفعل الواقع خارج زمان، ومكان العمل ينطوى على مخالفة التزام عقدي، أو قانوني فيعتبر خطأ تأديبياً(211).

وقد أشارت المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إلى حالات تعدد من قبيل الخطأ الجسيم وتستوجب توقيع عقوبة الفصل، بالرغم من وقوع الفعل خارج نطاق العمل ؛ كاعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه(212).

2 – يجب ألا يكون الفعل ممارسة لحق.

لا يصح أن ينعي على العامل بخطأ تأديبي فيما هو ممارسة لحرية من حرياته العامة الفردية، أو الجماعية على النحو المقرر دستوراً وقانوناً(213).

فلا يجوز مؤاخذة العامل إذا مارس حقه في الإضراب بطريقة مشروعة(214)، أو حقه في التقاضي كتنقديم شكوى ضد صاحب العمل مثلاً(215)، أو حريته في التعبير(216)، أو عند ممارسته لنشاطه النقابي، أو عند استخدامه لحقه في الإجازات(217). وذلك لأن من يستعمل حقاً استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

(210) Soc 21 oct 2003 , N° de pourvoi: 00-45291 01-44761 , Bulletin 2003 V N° 259 p. 265.

(. حسام الدين كامل الأهواني: مرجع سابق ، ص 410²¹¹)

(محمد عبد الفتاح على محمد : مرجع سابق ، ص 371²¹²)

(. همام محمود زهران: مرجع سابق ، ص 432²¹³)

(Soc., 28 avril 1994 , Dr.Soc., 1994 , p.719. ²¹⁴)

(. المادة 120/ د من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003²¹⁵)

(Soc., 28 avril 1988 , Dr.Soc 1988 , p. 428. ²¹⁶)

وتجدر الإشارة إلى أن حق العامل في ممارسة حربه في التعبير مقيد بعدم الإساءة وإلا جاز مساءلته تأديبياً

Soc , 28 avril 1994 , N° de pourvoi: 92-43917 , Bulletin 1994 V N° 159 p. 106

(. المادة 120/ومن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003²¹⁷)

3 – يجب أن يمس الفعل بحسن سير العمل في المشروع:

لكي يعد الفعل مخالفة تأديبية يجب أن ينجم عنه مساس بحسن سير العمل في المشروع، وإلا فلا يجوز تأثيمه، واعتباره من قبيل المخالفات التأديبية؛ ومثال ذلك " لا يجوز اعتبار ارتداء العامل لقرط في أذنه خطأ تأديبياً" (218).

غير أنه يجوز تأثيم الأفعال التي تضر بسلامة المشروع وسمعته، وحسن سير العمل فيه؛ كالتدخين أثناء العمل إذا كان يمثل خطورة على المشروع.

والجدير بالذكر، أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل الإضرار في الحال بالمشروع، إذ يكفي الضرر المستقبلي أو حتى المحتمل لا اعتبار الفعل مخالفة تأديبية، فتوقيع جزاء جنائي بسبب ارتكاب فعل لا علاقة له بالعمل قد يشكل مخالفة تأديبية، متى كان مؤثراً على سمعة العامل، أو المشروع (219).

وترتيباً على ما تقدم، ونظراً لأن الخطأ التأديبي يجب أن ينطوي على الإخلال بحسن سير العمل، فينبغي عدم الخلط بين الإهمال في أداء العمل، وعدم الكفاية المهنية للعامل؛ فالأخيرة لا تنطوي على مخالفة تأديبية، لذا قضى بأن "إنهاء عقد العمل لعدم كفاية العامل لا شأن له بقواعد التأديب وإجراءاته" (220).

4 – تحديد المخالفات التأديبية في لائحة الجزاءات:

نصت المادة 2/59 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن "وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة".

(218) Cass.Soc., 11 janv 2012, N° de pourvoi: 10 – 28 – 213, Bulletin 2012, V, n° 12.

() تنص المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "إذا أتهم العامل بارتكاب جناية أو (219) بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة أو أتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً".

() الطعن رقم 333 لسنة 31 ق جلسة 1965/5/12، س 16، ص 546، صلاح محمد أحمد "الجزء الأول"، (220) ص 1292.

ويُعد هذا النص القانوني خطوة تصحيحية ، قصد بها المشرع استقامة السياسة التشريعية التي كانت سائدة في ظل قانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981 والذي نص في المادة 3/60 منه على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات.....".

ورغبة من المشرع آنذاك في تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " في المجال التأديبي (221) ، بيد أن مسألة حصر المخالفات التأديبية مقدماً – في لائحة تنظيم العمل والجزاءات – ترتب عليها استغراق السلطة التأديبية لصاحب العمل في تلك اللائحة، ووقوفه عاجزاً عن ملاحقة العامل تأديبياً متى اقترف الأخير خطأ غير منصوص عليه في اللائحة، أو ربما اتسم بتحديد شئاً من العمومية.

وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن " المخالفات التأديبية لم ترد في أى من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أي خروج على الوظيفة، أو على مقتضياتها، أو ما تفرضه على شاغليها من واجبات يعد ذنباً إدارياً، وهذا هو سبب القرار التأديبي، فكل فعل أو مسلك من جانب الموظف رجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة، أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمالها، أو الإخلال بالنهي عن الأعمال المحرمة عليه، إنما يُعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً "(222).

وما يؤكد عدم فاعلية حصر المخالفات التأديبية مقدماً في لائحة تنظيم العمل والجزاءات، توجه المشرع ذاته إلى بيان الحالات التي تعد من قبيل الخطأ الجسيم المبرر للفصل على سبيل المثال لا الحصر، وذلك بموجب المادة (69) من قانون العمل الحالي. لذا نوصي المشرع المصري بأن يحذو حذو نظيره الفرنسي الذي اكتفى بإلزام صاحب العمل بالنص على القواعد العامة والدائمة التي تحكم التأديب في اللائحة الداخلية، ولا سيما طبيعة، وتدرج الجزاءات التأديبية، إيماناً من جانبه بصعوبة إعداد قائمة بالأفعال المحظورة(223).

(. محمود جمال الدين زكي: ذ ص 159²²¹)

(. إدرية عليا الطعن رقم 174 لسنة 12 ق، جلسة 1971/6/12 مشار إليه لدى محمد عزمي البكري: ص 273²²²)

(Article L1321-1 du code du travail²²³)

الفرع الثانى

شرعية الجزاء التأديبى

نصت المادة (60) من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 على أن "الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:

- 1 - الإنذار.
- 2 - الخصم من الأجر.
- 3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- 4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
- 5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- 6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
- 7 - خفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
- 8 - الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون ."

ويتضح من النص السابق ، أن المشرع انحاز إلى تحديد الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر فى صلب القانون، وليس فى قرار وزارى يحيل إليه تطبيقاً لمبدأ الشرعية الجنائية فى شقه الثانى " لا عقوبة إلا بنص

وقد ذهب جانب من الفقه⁽²²⁴⁾ – وبحق - إلى أن المشرع قد عمد إلى زيادة عدد

(أحمد حسن البرعى: مرجع سابق ، ص 638²²⁴)

الجزاءات التأديبية حتى يسهل تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة.

بينما ذهب الجانب الآخر⁽²²⁵⁾ ، إلى أن المشرع قيد من سلطة صاحب العمل في اختيار جزاءات تأديبية أخرى تتناسب وطبيعة المخالفات التي قد يرتكبها عماله، والتي يصعب حصرها، واعتبروا هذا المسلك مقيداً لسلطة صاحب العمل التأديبية، لاسيما وأن المشرع قد اكتفى بالعقوبات ذات السمة المالية، وترك عقوبات أخرى يقتضيها حسن سير العمل بالمنشأة كنقل العامل إلى مجموعة وظيفية أخرى، أو إلى مكان آخر في أحد فروع المنشأة.

ونستعرض بإيجاز الجزاءات التأديبية فيما يلي:-

1- الإنذار:

الإنذار جزاء تأديبي ذا طبيعة معنوية، ويقصد به تنبيه العامل إلى المخالفة التي ارتكبها، وتحذيره من تكرارها مستقبلاً وإلا تعرض لعقوبة أشد، والإنذار على هذا النحو هو أخف الجزاءات التأديبية، وهو ما دفع المشرع لاستثنائه من أغلب إجراءات وضمانات التأديب⁽²²⁶⁾.

وقد ذهب غالبية الفقه⁽²²⁷⁾ ، إلى وجوب أن يكون الإنذار مكتوباً حتى يسهل إثباته،

(فاطمة محمد الرزاز: مرجع سابق ، ص 193، همام محمد محمود زهران: مرجع سابق ، ص 441 وما²²⁵)
بعدها ويرى سيادته أنه كان من الأوفق بدلاً من الاتجاه التشريعي بحصر الجزاءات التأديبية الاكتفاء بالتمثيل لأهم الجزاءات التأديبية، وتحديد لحدودها القصوى بالتشريع وحظر توقيع عقوبة تأديبية لم يرد ذكرها في لائحة الجزاءات، والتعلل بحماية العامل أمر مردود عليه بأن صاحب العمل يمارس سلطته التأديبية في ضوء وجود الرقابة القضائية اللاحقة على تناسب الجزاء مع المخالفة التأديبية.

(عبد الودود يحيى: مرجع سابق ، ص 197، محمد ليبب شنب " شرح قانون العمل "، الطبعة الرابعة، دار²²⁶)
النضة العربية، القاهرة 1983، ص 305، السيد عيد نائل: " شرح قانون العمل الجديد "، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 – 2006، ص 208، ياسين محمد يحيى: السلطة التأديبية لصاحب العمل في ظل تقنين العمل الجديد، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة 1981، ص 25 ومابعدها.

(على عوض حسن وخالد عبد الفتاح محمد: " موسوعة شرح قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003²²⁷)
المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 "، المجلد الثاني، دار الحقاينة، القاهرة 2007، ص 87، محمد عزمى البكرى: ، ص 283، أحمد حسن البرعى: مرجع سابق ، ص 652، محمد أنور حامد على: حقوق وواجبات

لاسيما إذا ما أراد صاحب العمل الارتكان إليه في تشديد الجزاء على العامل في حالة العود مثلاً "

ونرى أن هذا الرأي يتسق مع المادة 64 في فقرتيها 2، 3 من قانون العمل الحالي حين نصت على أنه "..... ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنداز أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة؛ على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضى بتوقيع الجزاء.

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. "

وهو الأمر الذي يفهم منه التزام صاحب العمل بإثبات ما انتهى إليه التحقيق مع العامل، حتى لو كان الجزاء التأديبي هو الإنداز، فضلاً عن ضرورة تسبيب القرار الصادر بتوقيع الجزاء.. وليس للكتابة شكل معين، فقد تكون باستلام العامل الأصل، وتوقيعه على الصورة، التي يحتفظ بها صاحب العمل، وقد يرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو على يد محضر.

وفي فرنسا، نصت المادة 1/1332 من قانون العمل الفرنسي على أنه "لا يجوز توقيع أى جزاء على العامل، دون إعلام هذا الأخير كتابةً. "

ينطبق هذا النص على كافة الجزاءات التأديبية بما فيها الإنداز.

2- الخصم من الأجر.

الخصم من الأجر هو مبلغ من النقود يقطعه صاحب العمل من أجر العامل، كعقوبة تأديبية، نتيجة لخطأ اقترفه هذا الأخير (228).

والأجر الذي يتخذ أساساً للخصم هو الأجر الإجمالي، أى كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً كان أو عيناً. فإذا كان يشتغل بالقطعة فإن أجره

العمال في ظل قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، الطبعة الأولى، دار

النهضة العربية، القاهرة 2012، ص.416

(. السيد عيد نايل: " شرح قانون العمل الجديد "، ص 209²²⁸)

اليومى يحسب على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة.

ولما كانت عقوبة الخصم من أجر العامل تؤثر على قيمة هذا الأجر الذى هو مصدر معيشة العامل فقد حظر المشرع فى المادة (61) من قانون العمل الحالى على صاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

كذلك لا يجوز وفقاً لنص المادة (62) من قانون العمل الحالى لصاحب العمل الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل كعقوبة تأديبية، وبين أى جزاء مالى آخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

ولما كان الخصم من الأجر جزاء يوقع على العامل الذى أخل بواجبات عمله، وليس تعويضاً لصاحب العمل فكان من الطبيعى ألا تدخل هذه الأموال فى الذمة المالية لهذا الأخير، لذا أوجبت المادة 75 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص مع بيان سبب توقيعها، واسم العامل، ومقدار أجره، وأن يفرد لها حساباً خاصاً، يتم التصرف فيه طبقاً لما يقرره وزير القوى العاملة، بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال⁽²²⁹⁾.

(صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف فى حصيلة أموال الجزاءات²²⁹ المالية الموقعة على العمال، متضمناً عشر مواد، حيث قرر فى المادة الأولى: تشكل فى كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من:

أ - صاحب العمل أو من ينيبه (رئيساً).

ب - عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية، فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما (أعضاء).

ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتكون له الرئاسة.

المادة الثانية: تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:

العلاوة هي زيادة في الأجر وتندمج معه لتصبح جزءاً لا يتجزأ منه عملاً بحكم المادة 683 من القانون المدني، والمادة 3/1 من قانون العمل الحالي، والأصل أنه لا التزام على صاحب العمل بمنح العامل علاوة إلا إذا نص على ذلك في عقد العمل الفردي، أو عقد العمل الجماعي، أو لائحة العمل، أو صدر بها قانون.

وتستحق العلاوة السنوية بتحقيق شروط استحقاقها ؛ وأهمها حصول العامل على تقرير كفاية لا يقل عن المتوسط⁽²³⁰⁾ ، وعند حلول موعد استحقاقها، فإن العامل الذي وقع عليه الجزاء، يتأجل موعد استحقاقه لها بحد أقصى ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعنى جواز أن يكون التأجيل لمدة أقل، فإذا انقضت تلك المدة (أى مدة الجزاء) صرفت له العلاوة دون حاجة إلى إجراءات جديدة⁽²³¹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجزاء ينصب على علاوة واحدة، وهى العلاوة التى تعقب صدور قرار توقع الجزاء التأديبي، إذ بمجرد حلول موعدها لا يستحقها العامل إلا بعد انتهاء المدة المحددة بقرار توقع الجزاء، وتصرف العلاوة التالية بعد ذلك فى موعدها الأصلي، شريطة ألا يكون وقع على العامل، نفس الجزاء مرة أخرى⁽²³²⁾.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

ولا يجوز الصرف من هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة رقم (222) من قانون العمل المشار إليه، بصفة مكافأة، أو لشراء حاجات المعيشة كالمأكل والملبس كما لا يجوز استثمارها فى أى عمل يحتمل الكسب، أو الخسارة فيما عدا المساهمة فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

المادة الرابعة: يجوز التبرع لامن أموال الجزاءات للأغراض القومية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتماد ذلك من وزير القوى العاملة والهجرة.

(على عوض حسن وخالد عبد الفتاح محمد ، ص 90.²³⁰

(. أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: ص 656، همام محمد محمود زهرانص²³¹447)

نبيلة عبد الحليم كامل: " الوظيفة العامة وفقاً لأحكام القضاء الإدارى فى مصر وفرنسا "، دار النهضة⁽²³²⁾

العربية، القاهرة 1996، ص 552

هذا الجزاء التأديبي أشد من سابقه، إذ أنه يتيح لصاحب العمل حرمان العامل من جزء من علاوته السنوية، بحيث لا يتجاوز نصفها، معنى ذلك أنه لا يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أكثر من نصف العلاوة السنوية، بل يكون له أن يحرمه من ربعها مثلاً⁽²³³⁾.

والحرمان هنا بات ونهائي، وبالتالي لا يعود للعامل الحق في نصف العلاوة، ولا يؤثر هذا الجزاء على استحقاق العامل للعلاوة الدورية التالية في موعدها المقرر كاملاً.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة:

هذا الجزاء يعد من الجزاءات الرادعة نظراً لمساسه بالحياة الوظيفية للعامل، وتأثيره على أقدميته.

فإذا كان العامل مرشحاً للترقية، وكان قد اقترف خطأ تأديبياً، أدى إلى توقيع هذا الجزاء عليه، فإنه يترتب على ذلك حرمانه من هذه الترقية حسب المدة التي حددها القرار الصادر بتوقيع الجزاء (بحد أقصى سنة) اعتباراً من وقت استحقاق العامل للترقية، وإلا انتفى المعنى الجزائي فيه⁽²³⁴⁾. كما أن مدة السنة المقررة تعتبر كحد أقصى لتأجيل الترقية، لذلك فإن القرار الصادر بتوقيع الجزاء يجوز أن يحدد مدة أقصر، غير أنه لا يمكنه أن يحدد مدة أكثر.

6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر:

يرتبط هذا الجزاء بأجر العامل، وتخفيضه بمقدار علاوة العلاوة الدورية التي يحصل عليها العامل، والجزاء في هذه الحالة يوقع على العامل، وهو مستحق لكافة علاواته المقررة قانوناً، غير أن المشرع أراد أن يعاقبه في أجره، قدر علاوة دورية واحدة، علماً بأن خفض هنا سيكون دائماً، بمعنى أن أجر العامل سيتحدد على أساس استقطاع قيمة العلاوة منه، بصفة مستمرة، ولكن ذلك لا يحرمه حقه في

(. أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: ص 656²³³)

(أحمد حسن البرعى ورامى البرعى:، ص 656 وما بعدها²³⁴)

الحصول على العلاوة الدورية التالية فى موعدها المقرر قانوناً⁽²³⁵⁾.

7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه:

ينصب هذا الجزاء على مجازاة العامل، بما قد يمس وضعه الأدبى، لأن الترقية بالنسبة للعامل، اعتلاءً للسلم الوظيفى، يزيد من مكانته الأدبية، والسلطات المخولة له⁽²³⁶⁾ فقد رأى المشرع أن هناك من الأخطاء التأديبية، ما يستدعى خفض درجة العامل، بحيث ينزل به إلى الدرجة الأدنى مباشرة فى السلم الوظيفى، دون المساس بوضعه المادى ؛ أى (أجره) إنما يقتصر الجزاء على المكانة الوظيفية والأدبية للعامل، وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن النقل من العمل يمكن أن يكون بذاته عقوبة تأديبية، وبالتالي لا يجوز الجمع بينه وبين خفض الوظيفة⁽²³⁷⁾.

8- الفصل من الخدمة:

يعتبر الفصل من الخدمة من أقصى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل، لما يترتب عليه من حرمان العامل من دخله الرئيس، مع احتمال صعوبة التحاقه بعمل آخر، لأنه ترك عمله الأول، لخطأ استوجب إنهاء خدمته بالفصل؛ لذلك كان من الطبيعى أن يحيط المشرع توقيع هذه العقوبة بالعديد من الضمانات، بهدف عدم إساءة استخدامها، لما قد يترتب عليها من الإخلال باستقرار علاقات العمل.

حظر الجزاءات التمييزية

طبق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مبدأ عدم التمييز باعتباره أحد الركائز

(ذات الإشارة السابقة. ²³⁵)

(محمد أنور حامد على: ص418. ²³⁶)

(ذات الإشارة السابقة. ²³⁷)

الدستورية الراسخة ؛ وذلك حين نصت المادة 35 على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.

وعلى النحو ذاته نصت المادة 120 من ذات القانون على أنه "لا يعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء الأسباب الآتية(238):-

(أ) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسى.

(ب) انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.

(ج) ممارسة صفة ممثل العمال، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى تمثيل العمال.

(د) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو مشاركة فى ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

(هـ) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

(و) استخدام العامل لحقه فى الإجازات."

وتجدر الإشارة إلى أن حظر العقوبات التمييزية لا يحول دون إنهاء عقد العمل بسبب إعاقة العامل، أو سوء حالته الصحية متى كان ذلك ثابتاً بمقتضى تقرير صادر عن طبيب المشروع(239).

كما لا يعد تمييزاً على أساس الاعتقاد الدينى معاقبة العامل الذى يعمل مدرساً لعلم اللاهوت، لمخالفته للأفكار والمعتقدات الواجب عليه التحلى بها فى حياته العامة،

(المادة 53 من دستور 2014. 238)

(. المادة 1133 - 3 من قانون العمل الفرنسى 239)

ويلاحظ أن مبدأ حظر التمييز لا يحول دون قيام صاحب العمل بمجازاة العمال الذين شاركوا في ارتكاب ذات الخطأ بجزاءات تأديبية مختلفة(241).

المبحث الثانى **ضمانات ممارسة السلطة التأديبية**

المطلب الأول **الضمانات السابقة على توقع الجزاء التأديبي**

تمهيد وتقسيم:

تتمثل الضمانات السابقة على تقرير الجزاء التأديبي فى نوعين من الضمانات التأديبية هما: الضمانات الموضوعية، والضمانات الإجرائية، وكلاهما يهدف إلى حماية العامل من تعسف صاحب العمل فى استخدام السلطة التأديبية التى منحها له المشرع لحسن سير العمل فى المشروع.
بناءً على ما تقدم سنقسم دراستنا على النحو التالى :
الفرع الأول :الضمانات التأديبية الموضوعية.
الفرع الثانى : الضمانات التأديبية الإجرائية.

الفرع الأول **الضمانات التأديبية الموضوعية.**

1 – التزام صاحب العمل بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية:

نصت المادة 2/59 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه "وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة 60 من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة".

(240)Soc., 20 nov 1986, N° de pourvoi: 84 – 43 – 243 , Bull.civ.n° 555 , p. 420.

(241)Soc.,15 mai 1991 , N° de pourvoi: 89-42270 , Bull. civ.n° 236 p. 144

ويبدو الهدف من التزام صاحب العمل بوضع تلك اللائحة، فى أن يكون العمال على بينة من الأفعال التى تعتبر مخالفات تأديبية، والجزاءات التى قد يتعرضون لها فى حال ارتكاب إحدى هذه المخالفات⁽²⁴²⁾.

2 – وجوب تعلق المخالفة بالعمل:

الأصل أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا حال ارتكابه مخالفة متعلقة بالعمل، سواءً ارتكبت داخل أماكن العمل أو خارجه⁽²⁴³⁾. أما الخطأ منبت الصلة بالعمل، فلا يجوز لصاحب العمل أن يعاقب العامل عليه، ولا أن يدرجه فى لائحة الجزاءات باعتباره من الأفعال المعاقب عليها، إلا إذا كان من شأنه المساس بهيبة وكرامة العمل وإلا كان الجزاء الذى يوقع على العامل باطلاً⁽²⁴⁴⁾.

ويمثل هذا القيد أحد المبادئ القانونية العامة المستقرة، ومن ثم لا حاجة للنص عليه صراحة حتى يتعين إعمال حكمه⁽²⁴⁵⁾، إلا أن واضعى قانون العمل الجديد أرادوا تقرير هذه الضمانة صراحة؛ فجاءت المادة 1/59 عمل لتتنص على أنه "يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل".

3 – سقوط الاتهام أو الحق فى توقيع العقوبة بعد مدة معينة "تقادم الأخطاء التأديبية":

(. محمد عبد الفتاح على محمد: ، ص 454²⁴²)

(حسن كيرة: "أصول قانون العمل"، عقد العمل، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشأة المعارف²⁴³ بالإسكندرية 1969، ص 289 وما بعدها.

(أحمد حسن البرعى: ص 690 وما بعدها²⁴⁴.)

(الجيزة الابتدائية، جلسة 1954/5/31، حسن الفكهانى، المدونة العمالية فى قانون عقد العمل²⁴⁵ الفردى، ج 2/1، رقم 33، ص 47.

لم يشأ المشرع أن يترك العامل مهدداً لا يعلم هل سيتم توقيع الجزاء عليه أم سيقدر العفو عنه؟ ولاشك أن ذلك سوف ينعكس على أدائه لعمله، ويفتح المجال أمام صاحب العمل لإساءة استخدام سلطته التأديبية⁽²⁴⁶⁾.

نصت المادة 3/59 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً".

وقد عاب الفقه⁽²⁴⁷⁾، على نص المادة 3/59 عمل أنها احتسبت مدة سقوط الحق في توقيع الجزاء من "تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة" وليس من "تاريخ ثبوت المخالفة في حق العامل" كما كان منصوصاً عليه في نص المادة 2/60 من قانون العمل الملغى، وهو الأمر الذي سينجم عنه تراخي صاحب العمل في الانتهاء من التحقيق بعد ثبوت المخالفة في حق العامل فترة طويلة من الزمن، لاسيما وأنه لا يوجد التزام قانوني على عاتق صاحب العمل يلزمه بالانتهاء من التحقيق خلال مدة معينة.

4 – حظر توقيع عقوبتين عن الفعل الواحد⁽²⁴⁸⁾:

نصت المادة 62 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة".

ورغم عدم وجود نص قانوني مماثل في قانون العمل الفرنسي، فإن القضاء مستقر على أن العامل لا يمكن أن يعاقب مرتين على ذات الخطأ⁽²⁴⁹⁾.

(أحمد حسن البرعى: مرجع سابق ، ص 692، همام محمد محمود زهران: ، ص 540، أحمد²⁴⁶)
السعيد الزقرد: "شرح قانون العمل"، الطبعة الثانية، دار أم القرى، المنصورة 1993، ص 222،
حسن كيرة مرجع سابق ، ص 291.

(أحمد حسن البرعى: مرجع سابق ص 693.²⁴⁷)

(²⁴⁸)Maillard (S.), Cumul de sanctions: rétrogradation suivie d'un licenciement, Recueil Dalloz, n°26, 9 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1765-1766, note à propo de Soc. - 17 juin 2009.

(²⁴⁹)Soc., 5 nov 1987, N° de pourvoi: 84 – 44 – 971, Bull 1987, v, n° 617, p. 392

وبناءً عليه فالخطأ المعاقب عليه بالوقف التأديبي لا يمكن أن يكون محلاً لعقوبة الفصل (250).

وعلى النحو ذاته قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "يبين من مطالعة قرار نقل المطعون ضده إلى وظيفة مفتش إداري خارج إدارة الشؤون القانونية، أن السلطة المختصة قد أصدرت هذا القرار عقب إصدارها قرار مجازاته بخفض وظيفته إلى الفئة الرابعة بأيام معدودات، كما ارتكبت في نقله إلى قرار خفض الفئة، ويخلص من ذلك إلى أن قرار النقل كان يستهدف استكمال عقاب المطعون ضده بجزاء مبنى على الجزاء الأول، فجاء والحالة هذه مخالفاً لقواعد وأحكام الجزاءات التأديبية الواردة في نظام العاملين الذي حدد أنواع هذه الجزاءات على سبيل الحصر، مما يعني أن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من إلغاء قرار النقل باعتباره قراراً تأديبياً" (251). كما قضى بأنه "لا يسوغ معاقبة العامل تأديبياً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة، حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيع الجزاء التأديبي" (252).

هذا، وينبغي التأكيد على أنه ليس هناك ما يحول دون الجمع بين الوقف المؤقت وأى جزاء تأديبي آخر (كالفصل مثلاً)، لأن الوقف المؤقت يعد إجراءً احترازياً يتخذه صاحب العمل لحين إقرار الجزاء التأديبي على العامل.

كما أن ضمانات حظر توقيع عقوبتين عن ذات الفعل لا تقف حائلاً دون حصول صاحب العمل على التعويض المدني المستحق له على العامل، وذلك لأن التعويض المدني لا يعد عقوبة توقع على هذا الأخير، على أنه يتعين في هذه الحالة مراعاة ما تحظره المادة 62 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على صاحب العمل من

وهو ذات ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا حين قضت بأنه "لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإداري الواحد مرتين. أيّاً كانت طبيعة الجزاء الذي وقع فإنه يجب ما عداه". الطعن رقم 3154 لسنة 35 ق، إدارية عليا، الدائرة الرابعة، جلسة 1994/11/26، موسوعة عصمت الهوارى، الجزء الثانى، ص 665.

(250) Soc., 25 juin 1986, N^o de pourvoi: 84 – 41 – 606, Bull 1986, v, n^o 333, p. 255.

(إدارية عليا الطعن رقم 264 لسنة 19 ق، جلسة 1974/6/29 على عوض حسن وخالد عبد الفتاح: 251) ، ص 92.

(إدارية عليا الطعن رقم 42 لسنة 42 ق، الدائرة الرابعة، جلسة 1996/8/31، الهوارى : ه ص 668.. 252)

"الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 61 من هذا القانون، وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد".

5- تقييد أحكام العود:

يقصد بالعود فتح السبيل أمام صاحب العمل لمؤاخذة العامل بطريقة أشد فى حالة إعادة ارتكابه لذات المخالفة التأديبية، أو لمخالفة من ذات النوع، خلال فترة وجيزة من معاقبته عن مخالفته الأولى⁽²⁵³⁾.

وتجد هذه الضمانة التأديبية أساسها القانونى فى نص المادة 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي أقرت بأنه :

"يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق".

وباستقراء النص القانونى سالف الذكر، يتضح أنه يشترط لاعتبار العامل عائداً بما يعرضه لتشديد العقوبة عليه، توافر الشرطين الآتيين: -

الشرط الأول: أن تكون المخالفة الثانية من ذات نوع المخالفة الأولى.

وقد ذهب جانب من الفقه⁽²⁵⁴⁾، إلى أنه يكفى أن تكون المخالفة من ذات النوع، وإن لم تكن هى ذات المخالفة، كما لو كانت المخالفتان تنتميان إلى المخالفة المتصلة بمواعيد العمل :

فالتأخير أو الغياب عن العمل تعد مخالفات من نفس النوع بالرغم من أن كل منهما مخالفة مختلفة.

(. همام محمد محمود زهران: ص 465²⁵³)

(. حسام الدين كامل الأهوانى: ص 435²⁵⁴)

الشرط الثانى: ألا يزيد الفاصل الزمنى بين المخالفة الأولى والثانية عن ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء السابق.

ويتفق هذا الشرط مع الحكمة من إجازة التشديد، باعتبار أن ارتكاب العامل للمخالفات التأديبية فى أوقات متقاربة، يدل على عدم اكترائه بنظام المشروع ونظامه الجزائى، وبالتالي متى وقعت المخالفة بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق، فلا يجوز لصاحب العمل تشديد العقوبة.

المطلب الثانى

الضمانات التأديبية الإجرائية

Garanties de procedure

تتمثل الضمانات التأديبية الإجرائية فى كفالة حق العامل فى الدفاع، وتحديد المختص بتوقيع الجزاء، وتسبب القرار الصادر بتوقيع الجزاء وذلك على النحو التالى:

أولاً - كفالة حق العامل فى الدفاع:

- إبلاغ العامل بالمخالفة المنسوبة إليه والتحقيق معه:

نصت المادة 1/64 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابةً بما نسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تتدب ممثلاً عنها لحضور التحقيق." (255)

وتسرى هذه الضمانة التأديبية، أياً كان الجزاء التأديبى المزمع توقيعه على العامل، وذلك بغية تمكينه من بيان أوجه دفاعه، وتخويله حق الدفاع عن نفسه.

(كما أقرت المادة 1/1332 من قانون العمل الفرنسى الضمانة ذاتها؛ وذلك بالنص على أنه "لا يجوز توقيع أى جزاء 255) على العامل دون إبلاغه كتابةً بالأخطاء المنسوبة إليه".

لذا قضى بأنه "لا يجوز مجازاة العامل إلا بعد إجراء تحقيق معه، يكون له مقومات بسبيل مؤاخذته، حتى يكون على بينة من خطورة التحقيق القانوني، وضماناته من وجوب استدعاء العامل، وسؤاله، ومواجهته بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع شهود النفي، ويجب أن يتم ذلك على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه"(256).

ولقد أعتت المادة 2/64 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 صاحب العمل الذي ينوى توقيع عقوبة الإنذار، أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد من أن يكون التحقيق كتابياً، واكتفى المشرع بأن يكون التحقيق شفاهةً شريطة أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضى بتوقيع العقوبة، وترجع الحكمة من هذه التفرقة في رغبة المشرع في تسهيل إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاء(257).

هذا ويتعين وفقاً للمادة 64 عمل، فتح محضر بالتحقيق يثبت فيه كتابةً توجيه الاتهام، وأقوال العامل، وما تم تداوله من أوجه دفاع، وما أبدى من طلبات، وما تم في شأن تحقيق دفاعه، ويودع هذا المحضر في ملفه الخاص.

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "أيّ كان النظام الذي يخضع له العامل فإنه لا يجوز توقيع جزاء عليه إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه"(258).

كما قضت بأنه "يفترض في التحقيق في معناه الاصطلاحي الفنى، أن يكون ثمة استجواب يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة اتهام محدد إليه في عبارات صريحة، وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه، والرد على ما وجه إليه من اتهامات، ويكون من شأنها إحاطته علماً بكل جوانب المخالفات المنسوبة إليه، فإذا لم يتضمن التحقيق مواجهته باتهام معين، وصدر قرار الجزاء بناءً عليه؛ كان القرار باطلاً"(259).

(إدارة عليا، الطعن رقم 3155 لسنة 41 ق، الدائرة الرابعة، جلسة 1996/11/16، مجموعة الهوارى، ه، 256) ص 891.

(محمد عزمى البكرى: ص 320. 257)

(إدارة عليا، الطعن رقم 2167 لسنة 43 ق،، جلسة 1997/7/26، الهوارى، ص 884. 258)

(إدارة عليا، الطعن رقم 2532 لسنة 37 ق، جلسة 1995/11/11، الهوارى، ص 846. 259)

وإذا كان العامل المخالف الذى يراد التحقيق معه عضواً نقابياً، فإنه يجوز للمنظمة النقابية التى يتبعها أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق، ولا يوجد ما يحول دون استعانة العامل بمحام للحضور معه ليراقب سير التحقيق، واحترام حقوق الدفاع بالنسبة للعامل(260).

وفى شأن صفة ودرجة القائم على التحقيق مع العامل، نصت المادة 65/ عمل على أن "لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشؤون القانونية، أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه".

ثانياً – الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبى :

حددت المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 صاحب الاختصاص بتوقيع الجزاء على العامل، إذ نصت على أنه "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون.

ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام".

وباستقراء النص سالف الذكر يتضح أن المشرع قسم الجزاءات حسب جسامتها، وأسند الاختصاص بتوقيع كل قسم منها إلى سلطة معينة(261).

وبالإحالة إلى نص المادة (60) التى حددت أنواع الجزاءات التى توقع على العامل، نلاحظ ما يلى: القسم الأول من الجزاءات، ويتضمن جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، أجاز المشرع لمدير المنشأة توقيعها.

أما القسم الثانى من الجزاءات: ويشتمل على (الخصم من الأجر أكثر من ثلاثة أيام – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية –

(. همام محمد محمود زهران: ص 456²⁶⁰)

(. أحمد حسن البرعى: ص 700 وما بعدها²⁶¹)

تأجيل الترقية عند استحقاقها – خفض الأجر بمقدار علاوة – خفض الوظيفة) فقد رأى المشرع أن يعهد بها لصاحب العمل أو من يفوضه في ذلك.

أما القسم الثالث، وهو جزاء الفصل من الخدمة، فقد رأى المشرع أن يكون الاختصاص بتوقيعه للمحكمة العمالية، بناءً على طلب من صاحب العمل.

وفي تقديرنا أن المشرع حين قرر سلب سلطة توقيع جزاء الفصل من صاحب العمل كانت تحدوه الرغبة في حماية العامل، ولكن هذه الحماية ظاهرية بحتة؛ لأن النص في حقيقته لا يجبر صاحب العمل على الإبقاء على العامل، إذ يستطيع أن يفصل العامل تعسفياً ويتحمل مغبة قراره، ولاشك أن هذا من شأنه تشويه علاقات العمل والإخلال بتوازنها؛ لذا نرى أنه كان أولى بالمشرع أن يمنح صاحب العمل سلطة توقيع جزاء الفصل من الخدمة لاسيما وأن هناك رقابة قضائية لاحقة للتحقق من أن هذا الجزاء قد تجرد من الغلو، وعدم التناسب الظاهر، أو إساءة استعمال السلطة وذلك أسوةً بالتنظيم التشريعي الفرنسي.

ثالثاً: الوقف المؤقت

La mise à pied conservatoire

ماهية الوقف المؤقت

يعرف الوقف المؤقت بأنه ذلك الإجراء الذي يتخذه صاحب العمل عند اتهام العامل بارتكاب بعض الجرائم، كإجراء تحفظي أو وقائي، حتى يتحدد مصير هذا الاتهام⁽²⁶²⁾.

والوقف المؤقت على هذا النحو ذو طبيعة مختلفة عن الوقف التأديبي؛ فالأخير يخضع للقواعد الخاصة التي تحكم التأديب من حيث ضرورة النص عليه في اللائحة الداخلية، وخضوعه لكافة الضمانات السابقة واللاحقة على اتخاذ الجزاءات التأديبية، أما الوقف المؤقت فلا يعدو أن يكون مجرد إجراء احترازي، يترتب عليه وقف عقد العمل.

(. حسن كيرة: " أصول قانون العمل "، ص 277 وما بعدها²⁶²)

تكمن أهمية التمييز بين الوقف المؤقت والوقف التأديبي ؛ فى ضمان تطبيق مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين عن فعل واحد.

ولصاحب العمل سلطة تقديرية فيما يتعلق بتقرير الوقف المؤقت من عدمه، ومن ثم يكون من المنطق ألا يفقد حقه فى توقيع الجزاء على العامل، متى لم يستخدم هذا الحق⁽²⁶³⁾.

- حالات الوقف المؤقت:-

قيد مشرع قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 سلطة صاحب العمل فى تقرير الوقف التحفظى ؛ وذلك حينما أجاز الوقف المؤقت فى الحالتين الآتيتين:-

الحالة الأولى: عنيّت المادة (66) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بتحديدّها على النحو التالى "لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً - مع صرف أجره كاملاً - إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو طلب من المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة(71) من هذا القانون فصله من الخدمة".

وباستقراء النص السابق يتضح لنا أنه يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل تحفظياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وذلك حتى لا يؤثر استمرار العامل فى عمله على سير التحقيق، أو على شهادة الشهود، شريطة ألا تزيد مدة الوقف عن ستين يوماً مع صرف أجر العامل كاملاً⁽²⁶⁴⁾.

كذلك يجوز لصاحب العمل بمراعاة ذات الشروط السابقة أن يوقف العامل عن العمل، إذا ما طلب من المحكمة العمالية فصل العامل بسبب ارتكابه لخطأ جسيم.

الحالة الثانية: نصت عليها المادة (67) من قانون العمل الحالى على النحو التالى "إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الآداب العامة، أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

⁽²⁶³⁾(BLAISE (H.): La mise à pied conservatoire , Op.Cit , p. 222.)

(أحمد حسن البرعى: ص 702. ⁽²⁶⁴⁾)

وعلى المحكمة العمالية أن تثبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه.

فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية، أو قدم للمحاكمة، وقضى ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحققاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً.

وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل، أو من يمثله، وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف".

ويتضح من النص السابق أنه يجوز لصاحب العمل حال اتهام العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الآداب العامة، أو بارتكاب جنحة داخل دائرة العمل أن يوقف العمل تحفظياً، شريطة مراعاة الضوابط الآتية:

- أن يعرض قرار الوقف على المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
- أوجب المشرع على المحكمة العمالية أن تثبت فى طلب الوقف خلال سبعة أيام من تاريخ العرض عليها.

- الآثار المترتبة على الوقف المؤقت و المتعلقة بأجر العامل خلال مدة الوقف المؤقت:

فى فرنسا يؤدي الوقف المؤقت السابق على الفصل إلى وقف تأدية العمل، ومن ثم إعفاء صاحب العمل من دفع أجر العامل طيلة فترة الوقف، وترجع هذه القاعدة التقليدية إلى نظام الوقف كجزء تأديبى.

أما فى مصر ، فإن أجر العامل طيلة فترة الوقف يرتبط بقرار المحكمة العمالية فى قرار الوقف ذاته ؛ فمتى وافقت المحكمة على طلب الوقف يلتزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نصف أجره، وإذا لم توافق المحكمة على قرار الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه.

وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل إلى المحاكمة، أو قضى ببراءته مما نسب إليه، وجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله.

وإذا رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله بالرغم من صدور قرار بحفظ الاتهام بالنسبة له، أو صدور حكم ببراءته، فإن هذا الرفض يعد إنهاءً تعسفياً لعقد العمل، يلزم صاحب العمل بالتعويض.

وقد يثور التساؤل حول كيفية إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله لمجرد حفظ الدعوى ضده، أو لمجرد الحكم ببراءته لقيام شك في ثبوت التهمة في حقه ؟

وأجابت محكمة النقض على هذا التساؤل بأن " مناط هذه العودة أن يكون الحكم قد أنزل السكينة والطمأنينة على رب العمل نحو عامله، أما إذا كان الحكم قد برأ العامل من تهمة الاختلاس للشك القائم في الدعوة فلا تسريب على صاحب العمل، وقد ساورته الشكوك نحو عامله، ولم يمحُ الحكم الجنائي هذه الشكوك من نفسه إن أنهى العلاقة بينه وبين عامله، هذه العلاقة التي مبناهما الثقة والاطمئنان، خاصة إذا كان نوع العمل مما يحتم المزيد من هذه الثقة، والقانون لا يحمي العامل الذي تحيط به الشكوك من ناحية ذمته، وأمانته متى دعمت هذه الشكوك بأسباب تبعث على الاعتقاد بصحتها، ولا يكون صاحب العمل متعسفاً إذا ما طرد عامله من خدمته، وقد ساورته الشكوك، وأوجس منه خيفة " (265).

وقضى أيضاً بأن " افتراض التعسف في جانب صاحب العمل إذا رفض إعادة العامل إلى عمله لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء، على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر ؛ لأنه هو الذي يدعى خلاف الثابت حكماً " (266).

لذا ذهب الرأي الراجح فقهاً (267) ، إلى أن المشرع لم يقصد بهذا النص سوى إقامة قرينة نسبية على تعسف الفصل حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله،

(الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/2/4، محمد عزمى البكرى:، ص 391.)²⁶⁵

(الطعن رقم 1818 لسنة 73 ق جلسة 2005/4/17، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 101.)²⁶⁶

(همام محمود زهران: ص 767، حسام الدين الأهوانى : مرجع سابق ، ص 429، أحمد حسن البرعى: ص 642.)²⁶⁷

رغم القرار الصادر من سلطة التحقيق بعدم تقديمه للمحاكمة أو من المحكمة ببراءته، وبناءً عليه يجب على صاحب العمل أن يثبت وجود مبرر مشروع لعدم إعادة العامل إلى عمله رغم صدور قرار الجهات المختصة ؛ " كفقدان الثقة في العامل مثلاً".

رابعاً : تسبيب قرار الجزاء التأديبي وإبلاغه للعامل:

نصت المادة 3/64 من قانون العمل الحالي على أنه "وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً".

ويعد الالتزام بتسبيب القرار الصادر بتوقيع الجزاء ضماناً تأديبية هامة، يراقب من خلالها القضاء مشروعية وتناسب الجزاء الموقع على العامل.

لذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "القرار التأديبي – يجب أن يقوم على سبب يبرره – لا تتدخل الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، إلا إذا قام لديها دليل من الأوراق والتحقيقات يثبت إتيان العامل الفعل الذي يعد ذنباً إدارياً"⁽²⁶⁸⁾.

كما قضت بأنه "يجب أن يكون تقدير الجزاء قائماً على سببه بجميع أخطاره – انتفاء ذلك – يستوجب استبعاد الجزاء، وإعادة التقدير بما يتناسب صدقاً وعدلاً مع المخالفات الثابتة في حق العامل"⁽²⁶⁹⁾.

المطلب الثاني

الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي

تمهيد وتقسيم:

إذا كان المشرع قد فرض الكثير من القيود حال استعمال صاحب العمل لسلطته التأديبية، وقرر في الوقت ذاته كثيراً من الضمانات التي تضمن تحقيق الغاية الوظيفية لتلك السلطة، إلا أن المشرع لم يكتف بذلك، وإنما أخضع استعمال صاحب

(إدارة عليا، الطعن رقم 1152 لسنة 37 ق، جلسة 1994/11/26، الهواري، ص 944.²⁶⁸)

(إدارة عليا، الطعن رقم 69، 345، 348، 355 لسنة 42 ق، جلسة 1997/2/15، ذات الإشارة السابقة،²⁶⁹)

ص 979.

العمل لسلطته التأديبية للرقابة القضائية اللاحقة، سواء من ناحية مدى قانونية وشرعية الجزاء، أو من حيث عدالة الجزاء وتناسبه مع جسامة المخالفة.

ويقع عبء إثبات عدم مشروعية الجزاء أو تناسبه على العامل، لأن الأصل أن صاحب العمل يستعمل حقه في التأديب بما له من سلطة تنظيمية، وما يقابل ذلك من التزام العامل بالطاعة والولاء، وما تتسم به علاقة العمل من تبعية، فإذا كان العامل هو الذى يدعى خلاف هذا الأصل، فإن عليه وحده يقع عبء الإثبات أمام القضاء، ودلالة ذلك أيضاً أن المشرع نقل عبء الإثبات على صاحب العمل فى حالة ما إذا ادعى العامل أنه فصل لأسباب نقابية⁽²⁷⁰⁾.

بناءً على ما تقدم نقسم دراستنا فى هذا المطلب على النحو التالى :

الفرع الأول : الرقابة القضائية على شرعية الجزاء التأديبى.

الفرع الثانى : الرقابة القضائية على تناسب الجزاء التأديبى.

الفرع الأول

الرقابة القضائية على شرعية الجزاء التأديبى

يقصد برقابة القضاء على مشروعية الجزاء سلطة التأكد من الوجود المادى للخطأ التأديبى وصحة تكييفه القانونى، ثم التحقق من مشروعية الجزاء التأديبى (كالتأكد من عدم توقيع جزاءات مالية، أو تمييزية محظورة) ، ثم تقدير مشروعية الإجراءات والأفعال المنسوبة للعامل، وما إذا كان من شأنها تبرير الجزاء الموقع على العامل أم لا.

جاءت أحكام القضاء المصرى لتقر بولايته على رقابة مشروعية الجزاء التأديبى؛ لذا قضى بأن "سلطة رب العمل التأديبية هى رخصة له أن يستعملها تحت إشراف القضاء، بحيث لا يكون الجزاء مشروعاً عند انعدام الخطأ فى جانب العامل⁽²⁷¹⁾.

(أنور عبد الله: "تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية"، مكتبة عين شمس 1997، ص 190.270)

(القاهرة الابتدائية - الدائرة التاسعة عمال - القضية رقم 385 لسنة 54 كلى جلسة 1954/4/24، 271)

موسوعة الفقهانى 3/1، ص 568.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "من المسلمات في مجال المسؤولية العقابية – جنائية كانت أو تأديبية – ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتاً يقينياً بدليل مستخلص استخلاصاً سائغاً قبل المتهم، مع سلامة تكييفه قانوناً باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية، وإلا أعملت قرينة البراءة، أخذاً بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته"⁽²⁷²⁾.

وبأنه "يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائماً على سببه الصحيح، بثبوت ارتكاب الموظف المخالفة، وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه، فإذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه، وحتى يتم مؤاخذه الموظف عن خروجه على مقتضيات وظيفته، يجب أن تكون هذه الواجبات محددة على نحو واضح، يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظف لمعرفة مدى خروجه عليها"⁽²⁷³⁾.

الفرع الثاني

الرقابة القضائية على تناسب الجزاء التأديبي

حسنت المادة (2/59) من قانون العمل الحالي الخلاف الفقهي حول تلك المسألة وذلك حين نصت على أن "تحدد لائحة الجزاءات المخالفات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة".

ويعد هذا النص الآن بمثابة الأساس التشريعي لرقابة الملاءمة التي كان – ولا يزال – يمارسها القاضى العادى على السلطة التأديبية لصاحب العمل من تلقاء نفسه وملاءمة اللائحة.

لذا قضى بأن "تقدير الجزاء متروكٌ إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي، غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها؛ وهو ما يُعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذى يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية

(إدارة عليا الطعن رقم 2039 لسنة 46 ق – جلسة 2001/11/28. ²⁷²)

(إدارة عليا الطعن 5278 لسنة 41 ق - جلسة 11 فبراير 2001 ص 825. ²⁷³)

ويجعله واجب الإلغاء، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدى ذلك – أن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، إنما يرتبط بما يترتب عليها من آثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة فى أداء عمله تلافياً لوقوع هذه الآثار⁽²⁷⁴⁾.

كما قضى بأنه "لئن كان للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير الذنب الإداري، وما يناسبه من جزاء، وبغير معقب عليها فى ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية - ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعة فى الشدة، والإسراف المفرط فى الشفقة يؤدى إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً فى هذه الشفقة المفرطة فى اللين، فكل من طرفى النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العام، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذى رعى إليه القانون من التأديب، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوباً بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.

التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذى يوقع عنها، إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها – مؤدى ذلك – أن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها، بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة، إذ لا شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية، وهو ما يجب أن يدخل فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء⁽²⁷⁵⁾.

(إدارة عليا الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق - جلسة 10 ديسمبر 2000 ص 263. ²⁷⁴)

(إدارة عليا الطعن رقم 425 لسنة 46 ق - جلسة 13 يناير 2001 من ص 473 إلى ص 500 ²⁷⁵)

الفصل الرابع

حقوق وحرريات العامل فى المشروع

من المعلوم أن عقد العمل يتم إبرامه بين طرفين متساويين من الناحية القانونية، متفاوتين من الناحية الواقعية، وذلك لما ترتبه علاقة التبعية من خضوع العامل مكانياً، وزمانياً، وتأديبياً لسلطات صاحب العمل، وهو الأمر الذى يخشى معه المساس بحياة العامل الخاصة⁽²⁷⁶⁾

لذا ينبغى التأكيد على تمتع العامل- كأصل عام - بحقوقه وحرياته

(خالد حمدى عبد الرحمن "الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل"، دار النهضة العربية، القاهرة ²⁷⁶)
2000، ص 40 وما بعدها، محمد حسين منصور: "قانون العمل"، دار الجامعة الجديدة،
الأسكندرية 2011، ص 300 وما بعدها.

داخل، وخارج المشروع، ولاسيما حقه فى الخصوصية .
ويجوز لصاحب العمل تقييد هذه الحقوق متى وجد مبرر مشروع لذلك .
لذا قضى بصفة البند الذى يفرض على العمال فى البنك الالتزام بالسرية المهنية⁽²⁷⁷⁾، بينما قضى مجلس الدولة الفرنسى بىطلان البند الذى يحظر على العمال التحدث فى أمور غير متعلقة بالعمل، إذ ليس من المعقول منع اثنين من العمال يعملان معاً لمدة ثمانية ساعات من تبادل الحديث حول الأمور الصحية، وغير المهنية لكل منهما⁽²⁷⁸⁾. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا أيضاً بأن "للموظف أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعاينه، أو يتصوره ظلماً لحق به ما دام لا يسيء استعمال الحق المقرر له"⁽²⁷⁹⁾.

وهو ذات النهج الذى اتبعته محكمة النقض الفرنسية حين قضت بأن "للعامل الحق فى التعبير داخل المشروع، وخارجه شريطة عدم الإساءة"⁽²⁸⁰⁾

⁽²⁷⁷⁾C.E., 3 june 1998, crédit Lyonnais, J.C.P 1988, IV, 270.

⁽²⁷⁸⁾C.E. 25 Janvier 1989, ste. sita, Dr.Soc 1990, P. 203.

الطعن رقم 2815، 2872 إدارية عليا جلسة 18 \ 3 \ 1989، س 31، مجموعة السنة 34، بند⁽²⁷⁹⁾.
103، ص720.

⁽²⁸⁰⁾Soc., 14 décembre 1999 N° de pourvoi: 97 – 41 – 995, Bulletin 1999 V. N° 488, P. 362.

الباب الثالث

أسباب إنهاء علاقات العمل

يقصد بانقضاء علاقات العمل ، انقضاء الحقوق والالتزامات التى يربتها العقد لكل من طرفيه ، أو عليه .

وأسباب انقضاء علاقة العمل ، قد تكون مشتركة ، أو خاصة بكل نوع من نوعى عقد العمل الفردى محدد المدة ، أو غير محدد المدة . وونتاول كل هذه الأسباب بعد تعريف عقدى العمل محدد المدة ، وغير المحدد المدة فيما يلى :-

الفصل الأول

صور عقد العمل التى ترد عليها أسباب الإنهاء العامة والخاصة

المبحث الأول

عقد العمل المحدد المدة

أولاً : تعريف :-

عقد العمل ، المحدد المدة ، هو العقد الذى يتفق طرفاه على تحديد نهايته ، بواقعة مستقبلية محققة الوقوع ، لايتوقف تحققها على إرادة أحد الطرفين .

ومن ثم ، يكون العقد محدد المدة ، إذا اتفق طرفاه على إنجائه فى تاريخ معين ، كما يكون العقد أيضاً محدد المدة ، حتى لو لم يعرف تاريخ تحقق الواقعة مستقبلاً ، كما لو أبرم العقد لإتمام عمل معين . ويستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق صريحاً ، أو ضمناً يستفاد من ظروف التعاقد .

ولاعبرة فى تكييف العقد بأنه محدد المدة ، أو غير محدد المدة بطريقة أداء الأجر) ، فأداء الأجر وفقاً لوحدة زمنية (اليوم ، الأسبوع ، الشهر) ، لايدل على أن العقد قد أبرم لهذه المدة ، بل لابد أن يتضمن العقد ما يدل على أن طرفيه حددا أجلاً معيناً لنهايته .

ثانياً : الأحكام الخاصة بإنهاء العقد المحدد المدة ، وأحكام تجديده :-

أ – النصوص القانونية المنظمة لإنهاء عقد العمل المحدد المدة وتجديده .
مادة (104)

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه دون
تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل
الإنهاء بثلاثة أشهر
وتسرى أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة
المذكورة .

مادة (105)
مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل
محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير
محددة 0

مادة (106)
إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين
طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى 0
فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه
وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون 0

مادة (107)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهى العقد بإنهاء هذا العمل ، فإذا
استغرق الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل
إتمام إنجاز العمل .

ب – انقضاء العقد بانتهاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله :-



ينتهي عقد العمل محدد المدة ، من تلقاء نفسه ، بانتهاء مدته (مادة 104 / 1 / عمل) ، أو إنجاز العمل الذي أبرم من أجله (107 عمل) .
فلا يجوز ، لأى من طرفيه ، الاستقلال بإنهائه ، قبل انقضاء المدة المحددة له ، إلا إذا كان هناك سنداً لهذا الإنهاء .
مثال ذلك ، ما قررته المادة 6/ 104 من قانون العمل ، بقولها : " فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر ."

ج - الهدف من وراء هذا الحكم ، هو عدم تأييد عقود العمل ، نظراً لما فى ذلك من تقييد لحرية العمل ، وعلى الأخص من جانب العامل ، الذى حرص المشرع على إتاحة الفرصة له للتحويل إلى نشاط اقتصادى جديد ، يتناسب مع مؤهلاته .

ولكن مع حرص المشرع على هذه الاعتبارات ، فقد راعى أيضاً ضرورة " استقرار علاقات العمل " ، وهو ما دعاه إلى اشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية فى العقود المحددة المدة إذ لا يمكن للعامل أن يستخدم مكنة الإنهاء ، إلا بعد مضى هذه المدة " خمس سنوات " وبشرط إنذار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 شهور ، حتى يتمكن من تدبير أمره .

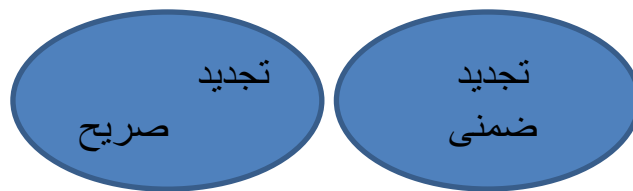
غير أن الأصل ، هو انقضاء العقد المحدد المدة ، بإنتهاء مدته ، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء .

وهو ما أكدته محكمة النقض ، بقولها : " فإذا كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق العامل وصاحب العمل امتنع القول بأن إنهاء صاحب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون .

استثناء من مبدأ إتاحة الفرصة لإنهاء عقد العمل من قبل العامل بإرادته المنفردة .

إذا كان العمل المكلف العامل بإدائه يستغرق مدة أكبر من خمس سنوات .
لايُعمل بهذا المبدأ إذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي ، أو العمل الأصلي والأعمال التى جدد لها العقد ، على 5 سنوات إذ لايجوز للعامل إنهاء العقد إلا لو أنجز بالفعل الأعمال التى أتفق على إنجازها .
وقد راعى المشرع فى ذلك مصلحة صاحب العمل ، ووازن بينها وبين حرية العامل فى إنهاء العقد ، بعد انقضاء خمس سنوات .

تجديد عقد العمل المحدد المدة



التجديد الضمنى : -

يقصد بتجدد العقد بالإرادة الضمنية انقضاء مدة العقد مع استمرار طرفاه في تنفيذه دون الاتفاق بينهما صراحة على التجديد ، والقاعدة أن العقد محدد المدة يتجدد في هذه الحالة ولكن لمدة غير محددة .
إذ يتحول العقد المحدد المدة المجدد ضمناً إلى عقد غير محدد المدة .

مادة (108)

إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ، أعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (0)
استثناء عقود الأجانب من الخضوع لأحكام التجديد الضمنى :

لاتخضع عقود الأجانب لأحكام التجديد الضمنى لعقد العمل ، بمعنى لو استمر طرفى العقد فى تنفيذه ، بعد انقضاء مدته ، فإنه يتجدد لمدة مماثلة ولاينقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة .
والحكمة من ذلك هى إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال لإحلال المصريين محلهم ، بعد انقضاء مدة العقد .

التجديد الصريح

مادة (109)

إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثله .

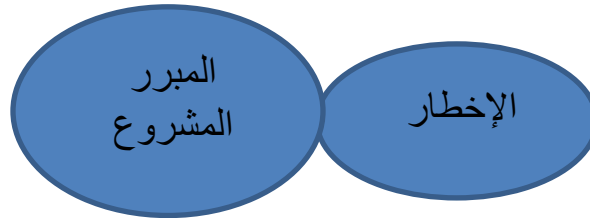
ثالثاً : جزاء إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته .
يقتصر حق المضرور على مطالبة الطرف الذى أنهى العقد بإنهاء مبتسراً ، بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، ويقدر التعويض فى هذه الحالة على أساس مالحق الطرف المضرور من خسارة ومفاته من كسب ، نتيجة لعدم احترام المدة المتفق عليها فى العقد .

لذلك لا يشترط أن يكون تعويض العامل مساوياً للأجر الذى كان يستحقه عن بقية مدة العقد ، فيجوز أن يزيد التعويض عن هذا الضرر ، أو يقل عنه ، بحسب ظروف كل حالة على حده .

على أن المحكمة ، يمكنها ، فى حالة إنهاء العقد المحدد المدة إنهاء مبتسر ، أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله ، إذا كان الإنهاء قد وقع من صاحب العمل ، وبسبب نشاط العامل النقابى ، نزولاً على حكم المادة 71 / 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

المبحث الثانى إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة

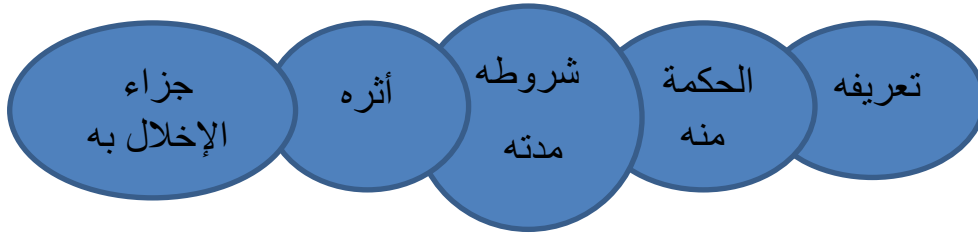
يحمل عقد العمل غير المحدد المدة بين طياته بذور عدم الاستقرار ، لأنه معرض لإنهائه من جانب العامل ، أو من جانب صاحب العمل لذا حرص المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تنظيم مسألة إنهاء هذا العقد بطريقة تتفق مع طبيعة التحول الذى شهدته علاقات العمل فى مصر من حيث ضرورة الإخطار ، وتوافر المبرر المشروع .



نصت المادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .
ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته .
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم ."

الشرط الأول : الإخطار Le préavis .



أولاً : تعريفه .

يقصد بالإخطار إعلان الرغبة لإرادة المتعاقد ، يتضمن رغبته في إنهاء العقد ، بإنقضاء المهلة التي يستوجبها القانون .
لذا يعد الإخطار تصرف من جانب واحد لا ينتج أثره ، إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه .

ثانياً : الحكمة منه .

تمكين الطرف الآخر في العقد من الاستعداد للوضع الذي يعقب فترة الإخطار .

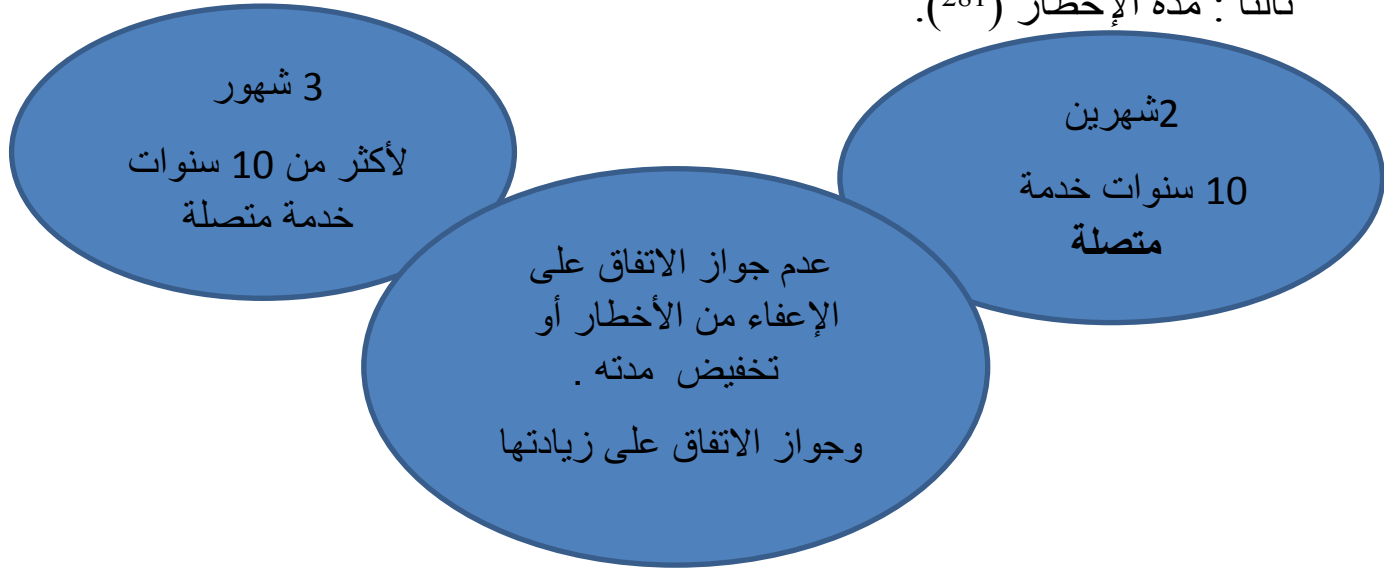
فإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل ، استطاع العامل خلال فترة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد . وحتى يتمكن العامل من ذلك ، جاء قانون العمل بحكمين مستحدثين :

الأول : قررته المادة 116 التي قررت بأنه " إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل " .

الثاني ، أتت به المادة 117 والتي نصت على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .

وإذا كان الإخطار من جانب العامل ، فإنه بهذا يعطى صاحب العمل الفرصة ، للبحث عن عامل ، يحل محل العامل المستقيل .

ثالثاً : مدة الإخطار (281).



المادة 117 من قانون العمل الحالي نصت على أن "

يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار وتكليف إصابته خلال تلك المدة بأنها إصابة عمل .

رابعاً : أثر حصول الإخطار .

يترتب على الإخطار :-

(تختلف فترة الإخطار في قانون العمل الفرنسي وفقاً لأقدمية العامل في المشروع ، ووفقاً لما إذا كان عامل طبعي أم 281) من ذوى الإعاقة وذلك وفقاً للشروط التالية:

فيما يتعلق بالعامل العادى :-

إذا كان لديه أقدمية لمدة اقل من ستة شهور تتحدد فترة الإخطار من خلال الاتفاق الجماعي ، أو عن طريق الممارسات التي تمارس في المشروع أو في المهنة.

(Article 1234-1 du code du travail) العامل مابين 6 شهور لعامين فترة الإخطار شهر ، إذا كان لدى العامل سنتين أقدمية تكون مدة الإخطار شهرين)

Article L5213-9 du code du travail ويستفيد العمال ذوو الإعاقة من مضاعفة فترة إخطارهم ، والتي قد لا تتجاوز 3 أشهر أنظر du travail

أن تبدأ مهلته في السريان من تاريخ تسلمه (مادة 121 / 2 عمل .
كما يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الأخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع
الالتزامات الناشئة عنه ، فالإخطار لا يؤثر على وجود العقد ، ولا على مايرتبه
من التزامات كما أن إغلاق المنشأة لا يعفى صاحب العمل من التزامه
بالإخطار (282) .

بيد أنه في حال عدم التنفيذ الكلى أو الجزئى لفترة الإخطار الناجم عن إغلاق
المنشأة كلياً أو جزئياً يُراعى أن يتم احتساب أجر العامل على أساس ساعات
العمل اليومي المحددة قانوناً (283).
إذ يظل صاحب العمل ملتزماً بدفع أجر العامل ، وبتقديم العمل للعامل ، وعدم
تعديل عقد العمل بإرادته المنفردة .

ويظل العامل خاضعاً لسلطة صاحب العمل التنظيمية والتأديبية ، وتحتسب
مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار
وينتهي العقد بانقضاء المهلة دون حاجة إلى إجراء آخر ، مع ملاحظة أن مدة
الإخطار ليست مدة تقادم بل هي مدة محددة قاطعة لا يرد عليها وقف ، ولا
إنقطاع وهو ذات الأمر المعمول به في قانون العمل الفرنسي بموجب المادة
8/1234 .

لذلك ، حظر المشرع في المادة 112 / 1 من قانون العمل تعليق الإخطار
بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.

Article L1234-7 du code du travail " La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de
l'obligation de respecter le préavis.)²⁸²
Article L1234-6 du code du travail .)²⁸³(

خامساً : جزاء عدم مراعاة مهلة الإخطار .

إذا أخل صاحب العمل بهذا الشرط يلتزم :-

1 -بأن يؤدي للعامل أجره عن مهلة الإخطار أو الجزء المتبقى منها

2 – تُحسب تلك المدة ضمن خدمة العامل

صاحب العمل ، ف ، تحملاً ، 3- يستمر

إذا أخل العامل بهذا الشرط :
فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل

المبحث الثاني

الأسباب المشتركة لانقضاء علاقة العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بعض الأسباب المشتركة ، لانقضاء عقد العمل بنوعيه (محدد المدة وغير المحدد المدة) ، كاستقالة العامل ، أو وفاته ، أو عجزه ، أو بلوغه سن الستين ، أو إنهاء العاملة للعقد بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها .

ويضاف لهذه الحالات ، حالات انقضاء العقد ، وفقاً للقواعد العامة وأحكام القانون المدني ، كاستحالة تنفيذ العقد ، أو فسخه ، أو التقايل .

(أ) استقالة العامل :

نصت المادة 119 من قانون العمل على أن " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن "

وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة ، وضع قيد شكلى لإثبات هذه الاستقالة ، حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية .

كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل لها ، وإخطار العامل بذلك للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً مدروساً لم يصدر عن إنفعال وقتى .

كما أن هذا الحكم قد تقرر ، لمواجهة حالات التحايل التى كان يلجأ إليها ، بعض أصحاب العمل من تعمدهم إجبار العامل عند الالتحاق بالعمل على كتابة الاستقالة (غير مؤرخة) ، وتوقيع العامل على استمارة التأمينات الاجتماعية الخاصة بإنهاء عقد العمل (استمارة 6) .

(ب) وفاة العامل :

لما كان عقد العمل ، يعتمد فى تنفيذه على شخص العامل ، وكان أداء العامل للعمل بنفسه من الالتزامات الجوهرية التى تقع على عاتقه . فمن الطبيعى أن تؤدي وفاته إلى انقضاء علاقة العمل ، وبقوة القانون ، ودون حاجة إلى أى

إجراء آخر سواء كان العقد محدد المدة ، أو غير محدد المدة .

(ج) عجز العامل عجزاً كلياً :

يعتبر عجز العامل ، عجزاً مستديماً ، من الأسباب التى تؤدي إلى انقضاء علاقة العمل . لأن هذا العجز يحول دون قيام العامل بأداء العمل الموكول به القيام به

(د) بلوغ العامل سن الستين :

تقررت هذه الحالة ، بموجب المادة 125 / عمل التي يجرى حكمها كالتالى :
لايجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين ، مالم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى مابعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لاينتهى العقد إلا بانقضاء مدته .

وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ، وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة للمعاش .

ولايشترط القانون ، لكى يحصل العامل على معاش ، أن يظل بعد سن الستين فى خدمة نفس صاحب العمل الذى كان يتبعه قبل بلوغ هذه السن ، بل يحق للعامل ، حتى يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، إما أن يستمر فى عمله الأول ، أو أن يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر .

فالعبارة بوجود " علاقة عمل أو توظيف خاضعة للقانون ، فذلك وحده يؤدى لاستمرار الاشتراك فى التأمين .

(هـ) الفسخ :

ينقضى عقد العمل ، بالفسخ ، إذا لم يقم أى من طرفيه بتنفيذ التزاماته . فعقد العمل من العقود الملزمة للجانبين ، والتي يعتبر الفسخ فيها جزاء على إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ، وفقاً للقواعد العامة .

فالفسخ لايقع تلقائياً ، وإنما يقع بحكم القضاء ، مالم يتفق الطرفان على إعتبار العقد مفسوخاً ، من تلقاء نفسه ، دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .

والغالب فى عقد العمل ، أن يلجأ صاحب العمل أو العامل إلى فسخ العقد دون إنتظار الحكم بالفسخ وعلى المتضرر من فسخ العقد اللجوء للقضاء مطالباً بالتعويض .

(و) التقايل :

قد ينتهى العقد باتفاق طرفيه على إنهائه ، وفى عقد العمل يجوز أن يكون التقايل صريحاً ، باتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد .
أو ضمناً بامتناع العامل عن أداء العما ، ووفاء صاحب العمل بما تبقى له من أجر ، ومستحقات ، كمكافأة نهاية الخدمة .
ويخضع التقايل ، فى إثباته ، والأهلية المتطلبة لصحته لنفس القواعد المقررة فى إثبات عقد العمل وأهليه إبرامه .

(ز) استحالة التنفيذ:

إذا استحال على العامل أن يقوم بأداء العمل المكلف به ، أو استحال على صاحب العمل أن يُمكن العامل من القيام بهذا العمل . وكانت الإستحالة بسبب أجنبى عن المتعاقدين ، فإن عقد العمل يفسخ فور تحقق هذه الاستحالة ، ودون أن يكون للانفساخ أثر رجعى ، ودون أن يلزم من تحقق الاستحالة فى جانبه بتعويض الطرف الآخر عن المدة المتبقية من العقد ، أو عن مهلة الإخطار إذا كان العقد غير محدد المدة .

الفصل الثالث

الأسباب الخاصة لإنهاء عقد العمل

المبحث الأول

السبب التأديبي (جزاء الفصل)

الفصل، كمظهر لسلطة صاحب العمل التأديبية ، يُعد جزاءً لخطأ تأديبي اقترفه العامل⁽²⁸⁴⁾.

والخطأ التأديبي ليس سوى إخلال بحسن سير العمل بالمشروع، وبهذه الصفة يتميز عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل، ويجيز لكل من صاحب العمل والعامل، باعتبارهما طرفي علاقة العمل العقدية طلب الفسخ، بينما الخطأ التأديبي لا يمكن أن ينسب إلا إلى العامل، باعتبار أن عقد العمل يضعه في حالة خضوع وتبعية لسلطة صاحب العمل في تنظيم وتوجيه العامل.

وبتنظيم إجراءات الفصل كعقوبة تأديبية وبيان المظاهر المختلفة للسلوك الذي يستوجب توقيعها، يكون المشرع قد أحل صاحب العمل من التقيد ببعض ما تفرضه القواعد العامة من أحكام متعلقة بانتهاء العقد، وذلك بالنظر إلى صفته، كصاحب عمل يتمتع بسلطة الإدارة والتأديب، وهذا يعد مظهراً يجسد في القانون الوضعي استقلال علاقة العمل عن مصدرها، وضرورة خضوعها لمجموعة من القواعد وطبيعتها.

بيد أن هناك من يرى أن الفصل في حقيقته يعد إنهاءً لعقد العمل من جانب صاحب العمل، في الحدود التي رسمها القانون، متى كان العقد غير محدد المدة، وخطأ العامل يعد مجرد واقعة تنفي عن الإنهاء وصف التعسف، وتقي صاحب العمل المسؤولية الناشئة عنه.

(حسن عبد الرحمن قدوس: "إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية"، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة ²⁸⁴)

1990، ص 23.

حالات الخطأ الجسيم التي تجيز الفصل :-

أوردت المادة (69) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تعداداً تشريعياً لحالات الخطأ الجسيم، وتعد جميعها تطبيقاً لمعيار عدم قيام العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل؛ وهى تسع حالات وردت على سبيل المثال لا الحصر :-

- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة (مادة 1/69 عمل):

يقصد بانتحال العامل شخصية غير صحيحة، إيهام صاحب العمل بأن العامل هو الشخص الذى تتوافر فيه الشروط، والصفات المطلوبة للقيام بالعمل⁽²⁸⁵⁾. ويقصد بتقديم مستندات مزورة، إيهام صاحب العمل بأن العامل ذو خبرة، ويحمل مؤهلات، أو توصيات صادرة من بعض الجهات الرسمية، أو غير الرسمية تفيد غير الحقيقة، أنه ذو خبرة معينة تحمل صاحب العمل على التعاقد تحت تأثير هذا الوهم.

ولا يشترط فى هذه الحالة أن يكون فعل العامل، معاقباً عليه جنائياً، وإن كان الغالب أن يكون كذلك، كما لا يشترط أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الشرطة أو النيابة عن هذا العمل⁽²⁸⁶⁾.

ومن تطبيقات القضاء ما قضى به من جواز فصل العامل الذى انتحل شخصية مهندس⁽²⁸⁷⁾، أو الذى قدم صورة أشعة مزورة⁽²⁸⁸⁾. ولا يعتبر انتحالا لشخصية غير صحيحة تراخى طبيب فى تقديم ترخيص من نقابة الأطباء بمزاولة المهنة لصاحب العمل ؛ لأن الشخصية التى تعاقد على أساسها صحيحة. ولصاحب العمل فى هذه الحالة الخيار بين أن يطلب إبطال العقد ؛ لأن العامل قد استخدم طرقاً احتيالية من شأنها أن تعيب الرضا، وتجعل العقد قابلاً

(. أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: ص 665، محمد عزمى البكرى: ص 417²⁸⁵)

(محمد لبيب شنب : لاص 319²⁸⁶)

(. عمال جزئى القاهرة، فى القضية رقم 8104 جلسة 1963/4/11، محمد عزمى البكرى ص 419²⁸⁷)

(الأسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 1224 جلسة 1963/2/18، محمد عزمى البكرى الإشارة السابقة. ²⁸⁸)

للإبطال لمصلحته، أو أن ينهيه بإرادته المنفردة، ويقره القضاء على ذلك متى توافر شرطان(289):

الشرط الأول: أن يكون العامل قد أتى أفعالاً إيجابية بانتحاله شخصية غير شخصيته، أو تقديمه شهادات، أو توصيات مزورة بقصد إيهام صاحب العمل بشخصية غير شخصيته، أو بصفة ليست له. الشرط الثاني: أن تكون شخصية العامل، أو صفته الواردة بالشهادات المقدمة منه لصاحب العمل، هي السبب الرئيس في التعاقد، بحيث لولاها لما أبرم صاحب العمل معه العقد.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضراراً جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة، من وقت علمه بوقوعه (2/69 عمل):

تطلب المشرع في هذه الحالة توافر أركان المسؤولية المدنية المتمثلة في (الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية) بالإضافة إلى شرط آخر ؛ وهو إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، فإذا لم يتم بذلك سقط حقه في فصل العامل، ولو كان خطأ العامل والضرر الجسيم الذي لحق بصاحب العمل ثابتاً(290).

وقد اشترط المشرع في هذه الحالة أيضاً أن ينجم عن خطأ العامل ضرراً جسيماً بصاحب العمل، ويستوي أن يكون خطأ العامل مكوناً لجريمة جنائية، أم ينتفى عنه هذا الوصف، وبغض النظر أيضاً عن كون الخطأ الذي وقع منه عمدي أو غير عمدي، إذ العبرة بما وقع على صاحب العمل من خسارة مادية جسيمة، وهي مسألة تخضع لتقدير قاضي الموضوع.

وباستقراء نص المادة 2/69 عمل يتضح أنها تشترط لتوافر هذه الحالة الشروط الثلاثة الآتية:

الشرط الأول: ارتكاب العامل خطأ.

(محمد عبد الفتاح على محمد: " سلطة صاحب العمل في إدارة منشأته "، ص 289431)

(أحمد حسن البرعى: ص 667 ؛ محمد لبيب شنب: ص 290320)

هذا الخطأ قد يكون عمدياً، أو غير عمدى⁽²⁹¹⁾، إلا أنه يجب أن يكون جسيماً، فلا يكفي الخطأ اليسير أو العادى لفصل العامل.

وقد عاب جانب من الفقه⁽²⁹²⁾ على المشرع استخدام لفظ (حادث) مما يفهم منه أن الخطأ الذى يقع من العامل ينبغى أن يكون حادثاً مفاجئاً، ولكن هذا غير ضروري، فالنص ينطبق حتى ولو لم يكن خطأ العامل حادثاً مفاجئاً، كالخطأ الذى يقع من المحاسب، وينجم عنه خسائر مالية جسيمة لصاحب العمل.

الشرط الثانى: نشوء خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.

يجب أن ينشأ عن الخطأ الذى يرتكبه العامل خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، فلا يكفي الضرر الأدبى لأن يكون مبرراً للفصل⁽²⁹³⁾. كما لا تكفى الخسارة المادية البسيطة، أو العادية.

ومسألة تقدير تحقيق الخسارة المادية الجسيمة أمر متروك لقاضى الموضوع؛ حيث ينظر إلى الأضرار المادية المترتبة على الخطأ الجسيم فى ضوء مراعاة ظروف صاحب العمل المالية، وحالة مؤسسته، وذلك حتى يكون هناك قدر من التناسب بين خطأ العامل، والجزاء الموقع عليه.

ولقد قضى بأن احتراق موتور السيارة من العامل ليس من قبيل الخسارة المادية الجسيمة⁽²⁹⁴⁾.

الشرط الثالث: إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.

تختلف الجهة "المختصة" بحسب ظروف كل حالة⁽²⁹⁵⁾، فإذا شكل خطأ العامل جريمة جنائية، كسرقة مواد أو آلات مملوكة لصاحب العمل، أو التسبب عمداً فى إشعال حريق، كانت الجهة المختصة هى النيابة العامة، أما إذا كان الخطأ لا يشكل جريمة، فيكون التبليغ لمكتب القوى العاملة (إدارة التفتيش) الذى يقع محل العمل فى دائرته.

(فتحى عبد الصبور: "الوسيط فى قانون العمل"، علاقات العمل الفردية، الجزء الأول، طبعة 1985، ص 779. ²⁹¹)

(محمد عزمى البكرى: ص 422، محمد عبد الفتاح على: ص 433 ²⁹²)

(فتحى عبد الصبور: ص 781 ²⁹³)

(استئناف القاهرة القضية رقم 525 لسنة 73 ق، جلسة 1975/4/29، حسن الفكهانى، ص 164 وما بعدها ²⁹⁴)

(حسام الدين كامل الأهوانى:)، ص 619، محمد عزمى البكرى: ص 427. ²⁹⁵)

ويشترط أن يتم تبليغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بوقوع الحادث، وإلا سقط حقه في فصل العامل.
والهدف من إبلاغ الجهات المختصة هو إتاحة الفرصة لها لتقوم بتحقيق الحادث، والتأكد من مدى نسبته إلى العامل، حتى لا يفصل لمجرد إدعاء من صاحب العمل لم تثبت صحته.

3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات الخاصة بسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك:

يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى يبرر فصل العامل عدم مراعاته للتعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون قد سبق إنذار العامل كتابة بضرورة اتباعها، ويقصد بالتكرار " العود " لارتكاب نفس المخالفة، وفقاً لما تقرره قواعد العود كسبب لتشديد العقوبة.

ويشترط لفصل العامل في هذه الحالة ثلاثة شروط نوردتها على النحو التالى:
الشرط الأول – مخالفة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشآت:
يقصد بمخالفة التعليمات هنا الخروج على مقتضى الأوامر المشروعة والمقررة لسلامة العمال، أو المنشأة، ويستوى أن يكون هذا الخروج نتيجة فعل إيجابى: كالتدخين في أماكن العمل الممنوع فيها التدخين، أو أن يقع بفعل سلبى كامتناع العامل عن وضع نضارة الوقاية على عينيه⁽²⁹⁶⁾ ، رغم ضرورة ذلك نظراً لما تقتضيه طبيعة عمله.

ويرى جانب من الفقه⁽²⁹⁷⁾ ، أنه لا يشترط في هذه الحالة أن يترتب على عدم مراعاة التعليمات ضرر فعلى ؛ فالعامل يجازى على ذات الخطأ الذى ارتكبه، وليس على النتيجة التى ترتبت عليه، ويخضع تقدير مدى تعلق التعليمات

(. محمد ليب شنب: ص331²⁹⁶)

(محمد عزمى البكرى: ص 431 ؛ أحمد حسن البرعى: ص669²⁹⁷)

بسلامة العمال، أو المنشأة لتقدير قاضى الموضوع دونما التقيد بوصف صاحب العمل لها.

الشرط الثانى – يجب أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر: يشترط أن تكون التعليمات الخاصة بسلامة العمال، أو المنشأة مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر، وبالتالي لا ينطبق النص إذا كانت هذه التعليمات التى وجهت للعامل شفوية.

والهدف من كتابة التعليمات وإعلانها فى مكان ظاهر هى حثهم على الالتزام بها، ولكى يتمكنوا من الوقوف على مضمونها بدقة، وتفادياً لمخالفتها عن جهل بها.

ويجوز أن تكون هذه التعليمات على هيئة رسوم مصورة كالتعليمات الخاصة بالأمن الصناعى، والسلامة، والصحة المهنية⁽²⁹⁸⁾.
الشرط الثالث – التنبيه على العامل كتابة:

اشترط النص لتوقيع عقوبة الفصل على العامل، أن يكون صاحب العمل قد أئذر العامل كتابةً بضرورة مراعاته لتعليمات السلامة.

وقد ثار جدل فقهي حول تفسير هذا الشرط: حيث ذهب البعض⁽²⁹⁹⁾ إلى أن فصل العامل لمخالفته للتعليمات الخاصة بسلامة العمال، أو المنشأة يتطلب أن يكون العامل قد ارتكب هذه المخالفة سابقاً، وأئذره صاحب العمل كتابةً بأنه لو عاد إلى ارتكابها مرة أخرى سيتعرض للفصل.

بينما أقر الجانب الآخر⁽³⁰⁰⁾ ، بأنه لا يشترط لتطبيق النص أن يكون العامل قد سبق له عدم مراعاة تعليمات السلامة، وقام صاحب العمل بتنبيهه كتابةً، لأن

(أحمد حسن البرعى: ذات الإشارة السابقة. ²⁹⁸)

(محمد ليب شنب: ص 322، فتحى عبد الصبور: 788، أحمد حسن البرعى: ذات الإشارة السابقة، ص 670 ²⁹⁹) وما بعدها.

(محمد عزمى البكرى: ص 433، على عوض حسن: ص 145، حسام الدين الأهوانى : ص 620 ويرى ³⁰⁰) سيادته أنه وإن كان المشرع استلزم الإنذار الكتابى كجزء تأديبى على مخالفة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمال والمنشأة كشرط لجواز الفصل عند تكرار ذات المخالفة فإن ذلك لايسرى إلا إذا كان الفعل لا يمثل فى حد ذاته إخلالاً بالتزام جوهرى.

وضع التعليمات فى مكان ظاهر هو فى حد ذاته تنبيه للعامل إلى مدى خطورة تلك التعليمات , وضرورة امتثاله لها، وليس من المنطقي القول بأن المشرع أراد أن يترفق فى أمر من يخالف تعليمات لازمة لسلامة الأموال والأرواح، ولا يترفق بنفس هذه الأموال والأرواح⁽³⁰¹⁾.

4- الغياب بدون سبب مشروع (مادة 4/69 عمل).

يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى يبرر لصاحب العمل فصل العامل " إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل، بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية. " باستقراء النص السالف يتضح أنه يشترط لفصل العامل فى هذه الحالة توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول – تجاوز فترة الغياب مدة معينة:

يشترط لتوافر أركان هذه الحالة، أن يتغيب العامل أكثر من عشرة أيام متتالية، أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة. وقد فرق المشرع من حيث المدة بين الغياب المتتالي والغياب المتقطع، ومن ثم لا يجوز لصاحب العمل طلب فصل العامل إلا بعد تجاوز المدد المشار إليها. – بالنسبة للغياب المتقطع:

يجب أن تزيد مدة الغياب المتقطع عن عشرين يوماً، ويشترط أن تقع كلها خلال سنة واحدة. ولم يحدد المشرع المصرى بدء المدة التى يقع خلالها الغياب. فهل يؤخذ فى هذه الحالة بما ورد بالمادة الثانية من قانون العمل الحالى من أن السنة 365 يوماً؟

(استئناف القاهرة – الدائرة السادسة المدنية – رقم 512 لسنة 73 ق، جلسة 1956/11/29، مدونة³⁰¹ الفكهانى، 3/1، مرجع سابق، ص 178 وما بعدها.

يرى جانب من الفقه⁽³⁰²⁾ ، أن المقصود بالسنة هي سنة خدمة العامل، وتحسب من تاريخ التحاقه بخدمة صاحب العمل، وهي بذلك تختلف من عامل إلى آخر تبعاً لاختلاف بدء كل منهم العمل.

لا تحسب ضمن العشرة أيام المتتالية اللازمة لفصل العامل⁽³⁰³⁾. وتطبيقاً لذلك إذا غاب العامل لمدة اثني عشر يوماً متصلة وتخللها يوم راحة، فإن العامل يكون قد غاب فعلاً أكثر من عشرة أيام، وبالتالي يحق لصاحب العمل طلب فصله، أما إذا غاب لمدة أحد عشر يوماً متتالية يتخللها يوم راحة أسبوعية يعتبر غياباً لعشرة أيام فقط مما لا يجوز معه فصل العامل.

ويجوز لصاحب العمل توحيداً لقواعد حساب الغياب بين عماله، ونزولاً على هذا الاعتبار العملي، وبعد مضي كسور السنة الأولى التي التحق العامل بالعمل خلالها، أن يتخذ السنة الميلادية (من أول يناير إلى 31 ديسمبر) أساساً لحساب أيام الغياب المتقطع غير المشروع. وتحسب مدة الغياب من اليوم الأول للانقطاع حتى نهاية المدة. وقد قضت محكمة النقض بأن " انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة بغير إذن تقبله جهة العمل أثره اعتباره مقدماً استقالته، حساب مدة السنة – كفيته – بدؤها من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وانتهائها بنهايتها "⁽³⁰⁴⁾.

(محمد ليب شنب: ص 322، محمد عزمى البكرى: "موسوعة الفقه والقضاء"، ص 435، أحمد حسن البرعى³⁰²)
(: ص 672، 673 وقد أكد سيادته على سلامة رأيه بأن المشرع لو أراد تحديد مدة الغياب خلال السنة الميلادية لنص على ذلك صراحةً كما فعل في قانون التأمينات الاجتماعية إذ نصت المادة (2/78) على أن يستمر صرف تعويض المرض طوال فترة مرض المؤمن عليه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة " بحيث لا تتجاوز 180 يوماً في السنة الواحدة".

(محمد ليب شنب: مرجع سابق ، ص 223، أحمد حسن البرعى: مرجع سابق ص 67.³⁰³)

(الطعن رقم 3744 لسنة 62 ق، جلسة 1998/11/19، محمد عزمى البكرى :، ص 436.³⁰⁴)

بالنسبة للغياب المتقطع:

يجب أن تزيد مدة الغياب المتقطع عن عشرين يوماً، ويشترط أن تقع كلها خلال سنة واحدة. ولم يحدد المشرع المصرى بدء المدة التى يقع خلالها الغياب. فهل يؤخذ فى هذه الحالة بما ورد بالمادة الثانية من قانون العمل الحالى من أن السنة 365 يوماً؟

يرى جانب من الفقه⁽³⁰⁵⁾، أن المقصود بالسنة هى سنة خدمة العامل، وتحسب من تاريخ التحاقه بخدمة صاحب العمل، وهى بذلك تختلف من عامل إلى آخر تبعاً لاختلاف بدء كل منهم العمل.

ويجوز لصاحب العمل توحيداً لقواعد حساب الغياب بين عماله، ونزولاً على هذا الاعتبار العملى، وبعد مضى كسور السنة الأولى التى التحق العامل بالعمل خلالها، أن يتخذ السنة الميلادية (من أول يناير إلى 31 ديسمبر) أساساً لحساب أيام الغياب المتقطع غير المشروع.

وتحسب مدة الغياب من اليوم الأول للانقطاع حتى نهاية المدة.

وقد قضت محكمة النقض بأن "انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل أثره اعتباره مقدماً استقالته، حساب مدة السنة – كيفيته – بدؤها من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وانتهاءها بنهايتها" (306).

"متصلة" حتى لا يدخل فى حساب أيام الغياب المتتالية سوى أيام العمل، أما إذا تخللها أيام راحة سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير ذلك فإنها لا تحسب ضمن العشرة أيام المتتالية اللازمة لفصل العامل⁽³⁰⁷⁾.

وتطبيقاً لذلك إذا غاب العامل لمدة اثنى عشر يوماً متصلة وتخللها يوم راحة، فإن العامل يكون قد غاب فعلاً أكثر من عشرة أيام، وبالتالي يحق لصاحب العمل طلب فصله، أما إذا غاب لمدة أحد عشر يوماً متتالية يتخللها يوم راحة أسبوعية يعتبر غياباً لعشرة أيام

(محمد لبيب شنب: ص 322، محمد عزمى البكرى: "موسوعة الفقه والقضاء"، ص 435، أحمد حسن البرعى: ³⁰⁵) ص 672، 673 وقد أكد سيادته على سلامة رأيه بأن المشرع لو أراد تحديد مدة الغياب خلال السنة الميلادية لنص على ذلك صراحةً كما فعل فى قانون التأمينات الاجتماعية إذ نصت المادة (2/78) على أن يستمر صرف تعويض المرض طوال فترة مرض المؤمن عليه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة "بحيث لا تجاوز 180 يوماً فى السنة الواحدة".

(الطعن رقم 3744 لسنة 62 ق، جلسة 1998/11/19، محمد عزمى البكرى: ص 436. ³⁰⁶)

(محمد لبيب شنب: ص 223، أحمد حسن البرعى: ص 67. ³⁰⁷)

فقط مما لا يجوز معه فصل العامل.

شرط الثانى – أن يكون الغياب بدون سبب مشروع:

يجب أن يكون غياب العامل بدون مبرر مشروع وإلا انتفى مبرر الفصل⁽³⁰⁸⁾، وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الغياب المشروع هو ذلك الذى يقع بإذن سابق من صاحب العمل⁽³⁰⁹⁾.

غير أن ذلك لا يعنى أن عدم الحصول على إذن من صاحب العمل بالغياب يفيد عدم مشروعية سبب الغياب، إذ قد يعتبر الغياب مشروعاً رغم عدم حصول العامل على إذن من صاحب العمل متى توافر لدى العامل عذر قهرى حال بينه وبين الحصول على إذن مسبق، ولا يشترط أن يرقى هذا المانع إلى مرتبة القوة القاهرة⁽³¹⁰⁾ بل يكفى أن يحول دون حضور العامل إلى مقر عمله.

وعموماً، فإن البحث فى مشروعية سبب الغياب، أو عدم مشروعيته من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع فى ضوء قياس مسلك العامل فيها بمسلك الشخص المعتاد فى نفس ظروف العامل.

ومن قبيل أسباب الغياب التى اعتبرها القضاء مشروعاً، مرض العامل⁽³¹¹⁾ أو اعتقاله⁽³¹²⁾، أو القبض عليه⁽³¹³⁾، أو انقطاع المواصلات⁽³¹⁴⁾، إلا أن مجرد كون العامل قد قصد من غيابه تحقيق غرض مشروع لا يكفى لاعتبار مبرر الغياب مشروعاً، مادام لم يخطر صاحب العمل بالتغيب، ولم يحصل على إذن منه.

(الطعن رقم 32 لسنة 32 ق، جلسة 1966/5/4، محمد عزمى البكرى، ص 437. ³⁰⁸)

(الطعن رقم 434 لسنة 31 ق، جلسة 1965/12/22، القاعدة رقم 207، محكمة النقض، المكتب الفنى س ³⁰⁹)
16، ع 3، ص 1322.

(المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 334 لسنة 5 ق جلسة 1962/4/15، محمد عزمى البكرى: ص 438؛ أحمد ³¹⁰)
حسن البرعى: ذص 675.

(الطعن رقم 32 لسنة 32 ق، جلسة 1966/5/4، محمد عزمى البكرى: ذات الإشارة السابقة، ص 438. ³¹¹)

(استئناف القاهرة رقم 1334 لسنة 72 ق، جلسة 1957/5/21، مدونة الفكهانى، 3/1، ص 211. ³¹²)

(محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 1341 لسنة 6 ق، جلسة 1954/2/18، محمد عزمى البكرى، ص 438. ³¹³)

(استئناف الأسكندرية رقم 277 لسنة 13 ق، جلسة 1958/2/25، مدونة الفكهانى، 3/1، مرجع سابق، ص 207. ³¹⁴)

الشرط الثالث – إنذار العامل كتابةً :

يجب أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل إلى العامل يفيد أنه سيتعرض لتوقيع جزاء الفصل إذا استمر غيابه دون سبب مشروع، لذا يجب أن يكون الإنذار واضح الدلالة على التحذير من استمرار الغياب أو تكراره.

وقد حدد المشرع شكل الإنذار في صورة خطاب موصى عليه بعلم الوصول للتأكد من تسليمه إلى العامل وعلمه بمحتواه.

وقد قضت محكمة النقض بأن⁽³¹⁵⁾ "انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة، أو عشرين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة دون عذر مقبول: أثره اعتباره مقدماً استقالته، وخدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الغياب المتصل، ومن اليوم التالي لاستكمال مدة الغياب المنقطعة، شرطه إنذاره كتابة بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع، وعرض أمره على اللجنة الثلاثية، عدم استلزام استلامه للإنذار طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل".

كما قضى أيضاً بأن "الانقطاع عن العمل الذي يقوم سبباً لإنهاء خدمة العامل شرطه أن يكون بغير سبب مشروع، وأن يسبقه إنذار كتابي بعد خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل، أو بعد عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع عدم الاعتداد بالإنذار قبل اكتمال هذه المدة"⁽³¹⁶⁾.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لأجازاته. فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل".

5- إفشاء أسرار صاحب العمل (المادة 5/69 عمل).

(الطعن رقم 2153 لسنة 62 ق، جلسة 1998/12/17، محمد عزمى البكرى ص 446. ³¹⁵)

(الطعن رقم 319 لسنة 68 ق، جلسة 1999/5/27، الطعن رقم 1630 لسنة 66 ق، جلسة 1997/3/13، محمد ³¹⁶)
عزمى البكرى، ذات الإشارة السابقة، ص 446.

حرص المشرع على منح صاحب العمل الحق في فصل العامل إذا أفشى سراً من أسرار العمل للغير سواء كان فرداً، أو منشأة، أو عاملاً لدى نفس الشركة، أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذه الأسرار في صدره دون أن يبوح بها⁽³¹⁷⁾ ، كما ورد النص على الأسرار في عبارة مطلقة، ومن ثم فإنها تشمل أسرار المنشأة الصناعية، والتجارية، والمهنية. ويعد سراً من أسرار العمل ما جرى العرف على اعتباره كذلك، مثل طريقة الإنتاج، أو حقيقة السعر ما دامت هذه الأسرار مشروعة لا مخالفة فيها للقانون، ويكون في إذاعتها أو إفشائها زعزعة الثقة في رب العمل ومؤسسته، وإضراراً بمصالحه، ولا يعتبر اختراع العامل أثناء سريان العقد سراً من أسرار العمل، ولو كان قد استخدمه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل، إلا إذا كانت طبيعة تلك الأعمال تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداء، أو كان رب العمل قد اشترط ذلك صراحة في عقد العمل؛ لأن الاختراع في هاتين الحالتين حق لرب العمل فلا يصح إفشاؤه، أو إذاعته للغير⁽³¹⁸⁾. واشتراط أن يترتب على إفشاء أسرار المنشأة أضرار جسيمة لصاحب العمل ومنشأته أمر لا يتفق مع ما يفرضه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، والذي يوجب الحفاظ على أسرار المنشأة، بغض النظر عما إذا ترتب على إفشائها ضرر أم لا.

(الطعن رقم 8356 لسنة 83 ق، جلسة 2014/5/18 غير منشور.³¹⁷)

(حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 1952/4/27 منشور لدى حسن محمد هند " الموسوعة القضائية في ³¹⁸ شرح أحكام قانون العمل ولائحة العاملين بالمؤسسات الصحفية "، ص 525

وهو الأمر الذى يتسق مع ما نصت عليه المواد 56، 57 من قانون العمل الحالى⁽³¹⁹⁾، و685 مدنى⁽³²⁰⁾.

6- منافسة صاحب العمل فى ذات النشاط.

إذا كان المشرع قد فرض على العامل الالتزام بعدم المنافسة ضمن الواجبات الإيجابية⁽³²¹⁾ التى يتعين عليه القيام بها، أو الواجبات السلبية التى يتعين عليه اجتنبها، إلا أنه تأكيداً على أهمية هذا الالتزام قررت المادة (6/69) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه يعد خطأ جسيماً يبرر فصل العامل.

لذلك أشار جانب من الفقه⁽³²²⁾، إلى أن قيام العامل بمنافسة صاحب العمل أثناء علاقة العمل يعد من قبيل "خيانة الأمانة"، فالعامل يلتزم أثناء تنفيذ عقد العمل بمراعاة مبدأ حسن النية، والذى يفرض عليه الالتزام بالولاء لصاحب العمل، والامتناع عن أى فعل من شأنه زعزعة هذا الولاء...

7- وجود العامل فى حالة السكر البين أثناء ساعات العمل.

(تنص المادة (56/ط) من قانون العمل الحالى على أنه " يجب على العامل أن يحافظ على أسرار العمل،⁽³¹⁹⁾ فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل "

- وتنص المادة (57) على أنه "يحظر على صاحب العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

(أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل "

(تنص المادة (أ) مدنى على أنه: " يجب على العامل.....(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية⁽³²⁰⁾ حتى بعد انقضاء العقد "

(. المادة 56/ط من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003⁽³²¹⁾)

المادة 57/ج عمل: يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً "

(أحمد حسن البرعى: ص 680، محمد عزمى البكرى:، ص 456.457⁽³²²⁾)

يشترط أن يكون العامل فى حالة السكر البين، أو التخذر أثناء العمل لى يكون هناك مبرر لفصله، وبغض النظر عما إذا كان قد تناول المادة المخدرة قبل ساعات العمل وخارج مكان العمل، ما دام تأثيرها قد ظهر عليه فى مكان العمل وأثنائه⁽³²³⁾. أما إذا وجد العامل خارج مكان العمل فى تلك الحالة فإن ذلك لا يبرر الفصل؛ لأن نص المادة 7/69 عمل، واضح الدلالة " إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة ".

رغم أننا نرى أن سلوك العامل هذا المسلك المعيب يكشف عن نقيصة أخلاقية من جانبه سواء كان أثناء ساعات العمل، أم خارجها. وتقدير ما إذا كان العامل فى حالة سكر بين أو لا، يعتبر من المسائل الموضوعية التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض، وينبغى على القاضى أن يراعى طبيعة وظيفة العامل، وما تقتضيه من يقظة.

الشرط الثانى - أن يكون العامل قد تناول المسكر أو المخدر عن عمد. ولهذا الشرط ما يبرره فمناط المسؤولية يكمن فى الإرادة الحرة الواعية، ومن ثم إذا أثبت العامل أنه تناول المسكر، أو المخدر عن غلط، أو جهل بطبيعته، أو أنه أكره على تناوله، أو تناوله عن خطأ، أو دُسَّ له فى الطعام، أو الشراب فلا يجوز لصاحب العمل مساءلته⁽³²⁴⁾.

8- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل.

أوردت المادة 8/69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من بين حالات الخطأ الجسيم التى تجيز فصل العامل، حالة ما إذا ثبت اعتداء العامل على

(أحمد حسن البرعى: ذات الإشارة السابقة ، محمد عزمى البكرى: ذات الإشارة السابقة ، ص 457. ³²³)

(فتى عبد الصبور: ص 729، محمد لبيب شنب: ص 329، محمود جمال الدين زكى: ص 531. ³²⁴)

صاحب العمل أو المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

وواضح لأدنى تأمل الحكمة التشريعية التي تتمثل في المساس بهيبة ونفوذ هؤلاء الرؤساء، وإحاطتهم بهالة من القدسية، والاحترام، حتى يمكنهم تجنب الفوضى في مشروعاتهم، وتنظيم العمل بها، والسير بها إلى طريق النجاح، كما أن في اعتداء العامل على صاحب العمل، أو من يمثله إخلال بالتزامه بإطاعة أوامر صاحب العمل، والامتناع لتوجيهاته⁽³²⁵⁾. ويتضح من النص سالف الذكر أن الاعتداء الذي يبرر فصل العامل في الحالتين الآتيتين⁽³²⁶⁾:

الأولى- وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول.
الثانية: وقوع اعتداء جسيم من العامل على أحد رؤساء العمل أثناء العمل، أو بسببه.

الحالة الأولى - وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول :

ينبغي في هذه الحالة أن يقع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، ولم يشترط النص هنا أن يكون الاعتداء جسيماً، فأي اعتداء من العامل يكفي ولو كان يسيراً⁽³²⁷⁾ ، كما لا يشترط أن يكون متصلاً بالعمل⁽³²⁸⁾ . كما في الأمثلة الآتية⁽³²⁹⁾ :-

- الاعتداء عليه بالضرب، ولو لم يحدث الاعتداء به ثمة إصابات.
- الاعتداء عليه بالسب والقذف.

(استئناف الأسكندرية، القضية رقم 74 لسنة 11 ق، جلسة 1955/12/6، مدونة الفكهاني، 3/1، مرجع سابق، ³²⁵) ص 288.

(في تفصيل ذلك راجع: أحمد حسن البرعى: مرجع سابق ص 681 وما بعدها، محمد ليب شنب: ص 329 ³²⁶) وما بعدها، محمد عزمى البكرى، ص 463.

(الأسكندرية الابتدائية القضية رقم 1577 لسنة 55 ق، جلسة 1955/10/23، مدونة الفكهاني، 3/1، ص 289 ³²⁷)

(القاهرة الابتدائية القضية رقم 2504 لسنة 53 ق، جلسة 1955/2/12، مدونة الفكهاني، 3/1، ص 275. ³²⁸)

(محمد عبد الفتاح على محمد: ص 446. ³²⁹)

- السخرية والتهكم.

– تقديم بلاغات كيدية ضده تتهمة بالغش أو السرقة، أو تشهير العامل بما يمس شرفه وعرضه.

وقضى بأنه "..... لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب اعتدائه على صاحب العمل بالسب والقذف العلني، فإنه لا يكون قد خالف القانون"⁽³³⁰⁾. كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "وإن كان حق الشكوى مكفولاً دستورياً، وللعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه توخياً للمصلحة العامة، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه الوظيفة من توقيع الرؤساء واحترامهم، وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها، لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم، والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع، كما لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه بما لا يليق، أو تحديهم والتشهير بهم، وعلى ذلك فإذا ما خرج العامل في شكواه على هذه الحدود فإنه يكون قد أدخل بواجبات وظيفته، وارتكب ذنباً يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي"⁽³³¹⁾.

وعلى العكس من ذلك لا يعتبر من قبيل الاعتداء الذي يبرر فصل العامل ما يلي⁽³³²⁾:

- مجرد توجيه النصح من العامل إلى صاحب العمل مهما اشتدت لهجة النصح.
- المشادة الكلامية التي تحدث بينهما مهما كان صوت العامل مرتفعاً مادام العامل لم يلفظ بما ينوء عنه السمع.

(الطعن رقم 522 لسنة 39 ق، جلسة 1975/6/21، محمد عزمى البكرى: ، ص 459³³⁰)

(إدارية عليا، الطعن رقم 264 لسنة 19 ق، جلسة 1974/6/29، محمد عزمى البكرى: ذات الإشارة السابقة، ³³¹)

ص 460.

(. محمد عزمى البكرى: ذات الإشارة السابقة³³²)

– الاعتداء الذى يحدث من العامل نتيجة استفزاز صاحب العمل أو المدير المسئول له بشرط أن يكون اعتداء العامل متناسباً مع أفعال الاستفزاز، كأن يكون اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل بالضرب، أو بارتكابه نحو العامل أو أحد أفراد أسرته فعلاً مخالفاً بالآداب، ذلك أن خطأ صاحب العمل أو نائبه فى هذه الحالة يعد استفزازاً للعامل لا يجوز معه التمسك بحكم النص.

ويلاحظ أن تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى العامل يعد اعتداء أم لا مسألة موضوعية يقدرها قاضى الموضوع، مستهدياً فى ذلك بطبيعة السلوك والظروف التى وقع فيها، وعلاقة العامل بصاحب العمل أو المدير المسئول⁽³³³⁾.

الحالة الثانية - وقوع اعتداء من العامل على أحد رؤساء العمل أثناء العمل، أو بسببه:

يقصد برؤساء العمل كل من لهم الإشراف والتوجيه على عدد من العمال، أو على قسم من أقسام المنشأة، وينبغى أن تثبت الرئاسة بصورة أصلية لا عرضية وأن يكون الاعتداء جسيماً، وأثناء العمل أو بسببه⁽³³⁴⁾.

ويعتبر من رؤساء العمل رئيس القسم فى المحلات التجارية، وسكرتير عام الشركة، ووكيل مكتب المحامى بالنسبة للعاملين بالمكتب، ولكن حارس بوابة المصنع لا يعتبر رئيساً للعمل⁽³³⁵⁾، ولو كان مكلفاً بمنع خروج العمال قبل مواعيد انتهاء العمل، أو تفتيشهم.

كما تجدر الإشارة ، إلى أنه لا يشترط أن يكون من ينطبق عليه صفة رئيس العمل رئيساً للعامل المعتدى عليه بالذات⁽³³⁶⁾، لأن مصلحة العمل تقتضى احترام رؤساء العمل عموماً.

(أحمد حسن البرعى: ص 684. ³³³)

(محمد ليب شنب: ص 333. ³³⁴)

(الجيزة الابتدائية، جلسة 1956/2/16، مدونة الفكهانى، 3/1، مرجع سابق، ص 295. ³³⁵)

(محمد عزمى البكرى:، ص 463. ³³⁶)

وينبغي أن يكون الاعتداء أثناء العمل، أو بسببه، أى أنه يجوز أن يكون الاعتداء خارج مكان العمل طالما أنه بسبب العمل، كما يشترط أن يكون الاعتداء جسيماً، فإذا كان الاعتداء يسيراً فإنه لا يجيز الفصل. وتقدير ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم يسيراً مسألة موضوعية تتوقف على ظروف الحال، ومنها طبيعة العمل، ومدى ما تقتضيه من احترام العمال لرؤسائهم.

9- مخالفة ضوابط ممارسة حق الإضراب:

وضع المشرع المصرى فى القانون رقم 12 لسنة 2003 شروطاً وضوابط لممارسة الإضراب، بعد أن أقر أنه حق للعمال حرصاً على عدم التجاوز فى ممارسته بالشكل الذى يضر بالمصلحة العامة⁽³³⁷⁾.

وقد ورد النص على تلك الضوابط فى المواد (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون، وذلك على النحو التالى:

أ- الشروط المتعلقة بإعلان الإضراب وتنظيمه (إذ أناط المشرع بالنقابات العمالية مسؤولية إعلان الإضراب).

ب- الشروط الشكلية فى الإضراب.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون إعلان الإضراب من خلال المنظمات النقابية، فإنه يجب على اللجنة النقابية، بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

وفى حالة عدم وجود لجنة نقابية بالمشروع، يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب على النقابة العامة المعنية، بعد موافقة مجلس إدارتها بنفس الأغلبية

(رمضان عبد الله صابر: " النقابات العمالية وممارسة حق الإضراب فى دراسة فى ضوء قانون العمل رقم 337)
، عبد الباسط عبد المحسن: 12 لسنة 2003 والقانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة 2004، ص 86
الإضراب فى قانون العمل، رسالة دكتوراة - دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة دار النصر للتوزيع والنشر 1992،.

السابقة⁽³³⁸⁾ . وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له.

ج - الشروط المتعلقة بأهداف الإضراب.

أكد المشرع المصرى ، فى المادة (192) من قانون العمل الحالى ، أن الإضراب لابد أن يكون دفاعاً عن المصالح المهنية، والاقتصادية، والاجتماعية للعمال.

وترتيباً على ذلك فإن الإضراب غير المهنى يصبح إضراباً غير مشروع وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فالإضراب السياسى ؛ والذي يهدف إلى الاعتراض على توجهات سياسية، أو اقتصادية للسلطات العامة يكون محظوراً.

د - ضرورة احترام اتفاقيات العمل الجماعية.

نصت المادة (193) من قانون العمل الحالى على أنه "يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها.

هـ- حظر الإضراب فى مراحل معينة (الوساطة، التحكيم).

و - حظر الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية.

حظر المشرع الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية ؛ لأن توقف العمل بتلك المنشآت يعرض الأمن القومى للخطر، وقد أناط المشرع برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد هذه المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية⁽³³⁹⁾ ، ومتى خالف العامل الضوابط السابقة يعد مرتكباً لخطأ جسيم يبرر فصله.

(رمضان عبد الله صابر: ذات الإشارة السابقة، ص 88 ومابعدھا. ³³⁸)

(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التى ³³⁹) يحظر فيها الإضراب فى العمل - الوقائع الرسمية العدد 160 الصادر بتاريخ 17 / 7 / 2003 ، أنظر أيضاً صلاح على على حسن: " تنظيم الحق فى الإضراب فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 والتشريعات المقارنة "، دار النهضة العربية ، القاهرة 2008، ص 117 إلى 125.

ثانياً : تقدير جسامة الخطأ من عدمه :-

ويجب على القاضى أن يبحث فيما إذا كانت الوقائع المنسوبة للعامل تشكل خطأ جسيماً من عدمه⁽³⁴⁰⁾. مستهدياً فى ذلك بأقدمية العامل فى المشروع، وطبيعة المهام التى يباشرها، ومدى توافر نية الإساءة لصاحب العمل من عدمه، والتاريخ التأديبى له، وهل سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، أم لا، فقد يعد الخطأ جسيماً بالنسبة لعامل، ولا يعد كذلك بالنسبة لآخر.

لذا قضى بأنه " لا يعد سبباً حقيقياً وجدياً للفصل غياب العامل لمدة أسبوع دون مبرر، لكونها المخالفة الوحيدة التى ارتكبها هذا الأخير منذ 25 عام فى مسيرة مهنية لا يشوبها شائبة"⁽³⁴¹⁾.

وبأن " نوم العامل أو غفوته للحظات أثناء خدمته لا يشكل خطأ جسيماً لكونها المخالفة الوحيدة التى اقترفها العامل فى تاريخه المهني"⁽³⁴²⁾.

وعليه، فإننا لا يمكننا أن نحدد مقدماً مدى جسامة الأخطاء مجردة من الظروف التى قد تفتقرن بها ؛ لأن هناك ظروفًا من شأنها تشديد الخطأ، وتحدد هذه الظروف بناءً على ما تسببه من إخلال بحسن سير المنشأة، كالصفة التمثيلية للعامل، وتكرار السلوك الخاطئ.

⁽³⁴⁰⁾Cass.Soc., 21 oct 1998 , N° de pourvoi: 96-43277, Bulletin 1998 V N° 443 p. 332 " Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

⁽³⁴¹⁾Cass.Soc., 7 mars 2006 , N° de pourvoi: 04 – 43 782 , Non publié au bulletin Rejet " absent une semaine sans justification, a pu décider que cet unique manquement commis en vingt cinq années de carrière par un salarié au comportement jusqu'alors irréprochable, ne constituait pas une faute grave."

⁽³⁴²⁾Cass. Soc., 3 juin 1997 , N° de pourvoi: 95-41226 , Non publié au bulletin " Cassation "

وبالعكس، هناك ظروف تخفف من جسامه الخطأ، وهذه الظروف إما أنها مستمدة من صدور خطأ من جانب صاحب العمل، أو أعمال للظروف الشخصية بالعامل، حيث يترتب عليها تطبيق معيار شخصي يختلف عن المعيار المجرد المطبق في مجال العقد، ويدخل في تقدير هذه الظروف حسن نية العامل، وأقدميته في المشروع.

أما في فرنسا، فلم يرد في قانون العمل تعداداً للحالات التشريعية - لا على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال - للخطأ الجسيم؛ لذا عُني القضاء بإيراد العديد من الأمثلة على الخطأ الجسيم:

1. استخدام العامل للإنترنت أثناء ساعات العمل لتحقيق أغراض شخصية لتصبح محصلة ذلك (41 ساعة في الشهر)⁽³⁴³⁾.

2. قيام العامل بمشاهدة مواقع إباحية أثناء ساعات العمل مستخدماً في ذلك جهاز الحاسب المرفق⁽³⁴⁴⁾.

ثالثاً: تسبيب قرار الفصل :-

يلتزم صاحب العمل إعمالاً لنص المادة 3/64 من قانون العمل الحالي والتي قررت أن "وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً" ليس فقط بتسبيب قرار الفصل، وإنما أيضاً بأن يكون هذا المبرر كافياً وإلا كان الفصل مجرداً من السبب الحقيقي والجدى له. لذا قضى بأن "عدم إفصاح صاحب العمل عن مبرر الفصل يجعل من هذا الفصل فصلاً تعسفياً"⁽³⁴⁵⁾.

وبأنه "عدم كفاية المبرر في الفصل يستوى مع انعدامه إذ يعتبر الفصل تعسفياً إذا كان مبناه خطأ مهنيًا يسيراً"⁽³⁴⁶⁾.

(³⁴³)Cass.Soc., 18 mars 2009 , N° de pourvoi: 07- 44247, Non publié au bulletin Rejet

(³⁴⁴) Cass.Soc., 10 mai 2012 , N° de pourvoi: 10-28585 , Non publié au bulletin Rejet

(محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة - الدائرة الثانية القضائية رقم 4995 لسنة 1960 ، جلسة 30 / 1 / 1962 ، ³⁴⁵)

موسوعة عصمت الهوارى ، الجزء الثانى ص 567

محكمة شئون العمال الجزئية بالاسكندرية ، القضية رقم 955 لسنة 1960 فى جلسة 9 / 5 / 1963 ، عصمت الهوارى (³⁴⁶) ص 568 .

المبحث الثانى السبب الاقتصادى (الإغلاق)

ينبغى الإشارة إلى الفارق بين مصطلحى الإنهاء للسبب الاقتصادى والإنهاء الاقتصادى .

ويقصد بالأخير إنهاء عقد العمل بقصد توفير نفقات العمالة فى المشروع ويكون هذا الإنهاء غير مشروع . فلا يجوز لصاحب العمل أن يلجأ لتخفيض حجم العماله لديه لمجرد مرور المشروع بحالة ركود طارئة أو ضعف حركة الشراء مثلاً .

لذا قضى بأن " الخسارة الضئيلة التى لاتهدد المنشأة بالانهيار لاتبرر الفصل (347) .

وبأن " خسارة صاحب العمل المالية فى سنة واحدة لاتبرر الفصل لأن المشروعات التجارية تحتل الكسب والخسارة (348) .

أما إذا توالى الخسائر على المشروع (349)، أو رغب صاحب العمل فى تجديد نشاط المنشأة (350)، أو أغلقها بسبب كساد أعماله أو إفلاسه (351)، أو إذا أغلق أحد أقسامها وألغى بعض الوظائف بها (352) حفظاً لكيان مشروعه ولتمكينه من استمرار رسالته فلا تثير على صاحب العمل إذا قام بإنهاء عقود بعض عماله لهذا السبب الاقتصادى الذى ألم بمؤسسته . ولا ترتفع عن صاحب العمل المسؤولية إذا كانت تصفية منشأته ، أو إفلاسه أو إغلاقها نهائياً مرد جميعاً إلى فعله أو خطئه (353) .

مفهوم السبب الاقتصادى فى مصر.

أدرك واضعوا قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 ضرورة، وأهمية إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، نظراً لطبيعة التحول إلى نظام السوق، وما يتطلبه هذا التحول من تغيير فى طبيعة علاقات العمل، وإرساء مبادئ عامة، افتقدتها تلك العلاقات فى ظل مرحلة الاقتصاد الموجه، وعلى رأسها السلطة

(محكمة القاهرة الابتدائية – الدائرة 23 ، القضية رقم 575 لسنة 1961 فى 12 / 3 / 1962 ، عصمت الهوارى ص 347) 558

(محكمة شئون العمال الجزئية ببورسعيد ، القضية رقم 27 لسنة 1963 ، جلسة 30 / 6 / 1963 ، الهوارى ص 348)
(محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة ، الدائرة الثالثة القضية رقم 7136 لسنة 1962 فى جلسة 10 / 4 / 1963 ، 349) الهوارى ص 550

(محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة – الدائرة الثالثة ، القضية رقم 4239 لسنة 1962 ، جلسة 30 / 10 / 1962 350) الهوارى ص 552 .

محكمة شئون العمال الجزئية ببورسعيد – القضية 297 لسنة 1962 فى 6 / 1 / 1963 ، الهوارى 553 (351)

(محكمة استئناف الاسكندرية رقم 454 لسنة 18 ق جلسة 28 / 3 / 1963 الهوارى ص 555) 352

(محكمة شئون العمال الجزئية القضية 5449 لسنة 1961 ، الدائرة الثانية ، جلسة 23 / 2 / 1962 عصمت 353) الهوارى ص 524 .

التنظيمية لصاحب العمل داخل منشأته، متفرعاً عنها حقه فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأسباب اقتصادية⁽³⁵⁴⁾.

لذا نصت المادة (196) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن "يكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون." وباستقراء التعريف السابق يتضح لنا أن المشرع المصرى عرف الإنهاء الاقتصادى من خلال بيان أسبابه (فيما عبر عنه بضرورات اقتصادية)، والإشارة إلى نتائجه (بما يمس حجم العمالة)⁽³⁵⁵⁾.

(. أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: "الوسيط فى التشريعات الاجتماعية" ص 873 وما بعدها³⁵⁴) وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصرى قد تعرض لتنظيم الإنهاء الاقتصادى فى ظل النظام الموجة من الناحية القانونية رغم أن هذه النصوص لم تلق تطبيقاً من الناحية الواقعية... فقد نصت المادة 2/209 من قانون العمل الملغى رقم 91 لسنة 1959 على أنه "..... يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً، إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل وبيت الوزير فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه فإذا إنقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه ".... وتأكيداً لحق صاحب العمل، فى وقف العمل بالمنشأة كلياً أو جزئياً، أفرد قانون 137 لسنة 1981 الملغى فصلاً خاصاً "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء: للتوقف تضمن مادة واحدة (المادة 107) التى قررت أن بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات .. ولايجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة. والهيئات التى تمثل فيها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة.... وبلغى كل حكم يخالف هذا النص"

(همام محمود زهران: ص 825. ³⁵⁵)

أولاً- أسباب الإنهاء للسبب الاقتصادي (الضرورات الاقتصادية):
اقتصر المشرع المصرى فى بيان أسباب الإنهاء الاقتصادى، على وجود الضرورات الاقتصادية، تعبيراً عن الأزمة الاقتصادية الدافعة للاستغناء الكلى أو الجزئى عن العمالة، ولم يضع كنظيره الفرنسى تعريفاً لها، أو معياراً لتحديدھا.

كما لم يحدد ما إذا كان المقصود هو ظروف اقتصادية عامة كأزمة عالمية، أو محلية كارتفاع معدلات التضخم، أو حالة كساد فى فرع النشاط مثلاً لارتفاع أسعار المواد الخام، أو مشكلات اقتصادية تخص صاحب العمل كانهخفاض الطلب على السلع كأثر للمنافسة، أو كحدوث خسائر بالمنشأة، أو وقوع صاحب العمل فى خسارة مالية أدت إلى ضرورة ضغط مصروفاته، بإغلاق جزء من المنشأة والاستغناء عن بعض عماله⁽³⁵⁶⁾.

ولذا قضت محكمة النقض بأن "البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن إنهاء خدمة العاملين فى مجال الأمن بالشركة ومنهم المطعون ضده يرجع إلى توقفها عن أداء أعمال الأمن ذاتياً وإسنادها إلى إحدى الشركات المتخصصة نظراً للصعوبات المالية والإدارية التى واجهتها فى إدارتها لهذه الأعمال، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على مجرد القول بأن إسناد أعمال الأمن لشركة أخرى لا يعد من الشركة الطاعنة إنهاءً لذلك النشاط، وهو ما لا يؤدى إلى ما خلص إليه من عدم إلغاء النشاط بل يناقضه، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى جدية الأسباب التى ساققتها تبريراً لوقف هذا النشاط مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن

(. فاطمة محمد الرزاز ص 109 وما بعدها³⁵⁶)

يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد شابه القصور فى التسبيب "(357).

وقد ذهب جانب من الفقه(358)، إلى أن المشرع المصرى أغفل أن يكون من بين دواعى الإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة الأخذ بأسباب التطور التكنولوجى أو التقنى.

ولكننا نرى أن المشرع المصرى تناول إمكانية أن يكون دواعى الإنهاء للسبب الاقتصادى الأخذ بأسباب التطور التقنى أو التكنولوجى فى المنشأة، وذلك حين نصت المادة 76 فى فقرتها الثانية على أن "ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقنى فى المنشأة" والتي يستفاد منها إمكانية الاستغناء عن العامل متى لم يستجب للتدريب والتأهيل، بيد أن عدم النص صراحةً على تلك الحالة كسبب لإنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادى يثير اللبس حول الإجراءات المتخذة حال إنهاء عقد العمل إذ قد يتم إتباع إجراءات إنهاء عقد العمل للسبب الشخصى تأسيساً على عدم الكفاية المهنية للعامل بدلاً من إتباع إجراءات إنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادى.

ثانياً- المساس بحجم العمالة:

أشارت المادة 96 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلى الأثر الناجم عن تعرض المنشأة لأزمة اقتصادية ألا وهو المساس بحجم العمالة فيها، وذلك من خلال قيام صاحب العمل باتخاذ أحد الحلول الآتية(359):

أ – **الإغلاق الكلى للمنشأة:** وهذا يعنى أن صاحب العمل الذى تواجه منشأته مشكلات اقتصادية، يقدر أنه من الصعب الخروج منها إلا بوقف نشاطه كلياً، وإغلاق المنشأة. وفى هذه الحالة تنتهى عقود عمل جميع العاملين لديه.

(الطعن رقم 2701 لسنة 74 ق، جلسة 2006/2/9، حسن محمد هند: مرجع سابق ، ص 822.)³⁵⁷

(همام محمود زهران: ص 826.)³⁵⁸

(فاطمة محمد الرزاز: ص 108 ومابعدھا.)³⁵⁹

ب - الإغلاق الجزئي للمنشأة: وفي هذه الحالة قد يجد صاحب العمل استحالة استمرار نشاطه، دون اللجوء إلى إغلاق بعض أقسامها، أو فروعها، مما يستتبع إنهاء عقود العمل الخاصة بالعاملين في هذه الأقسام، أو تلك الفروع.

ج - تقليص حجم المنشأة أو نشاطها: وفي هذه الحالة تلجأ المنشأة إلى تخفيض نشاطها، وذلك بالتخلي عن بعض الأنشطة التي تقوم بها، وينتج عن ذلك تقليص حجم المنشأة، وحجم العمالة فيها.

ثالثاً : الأحكام المنظمة لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي

للنظام القانوني لإنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية أحكامه الخاصة، فمن الناحية الموضوعية يتعين أن يكون الإنهاء نابعاً عن سبب اقتصادي لا يد للعامل به. وهو الأمر الذي يوجب الالتزام بضوابط موضوعية عند تحديد من ستنتهي خدمتهم من العمال، وإثبات صعوبة إعادة تصنيفهم وظيفياً. ومن الناحية الإجرائية يخضع الإنهاء لمجموعة من القواعد تضمن استقامته، وعدم التعسف في تنفيذه.

- وبناءً على ما تقدم سنقسم الدراسة على النحو التالي
- 1- الأحكام الموضوعية لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي.
 - 2- الأحكام الإجرائية لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي.

1- الأحكام الموضوعية لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي

نظراً للأبعاد الاجتماعية التي يحملها إنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي في طبيعته، ورغبة في الموازنة بين حق صاحب العمل في حماية القدرة التنافسية لمشروعه من جراء الأزمات الاقتصادية التي قد تعرقل سبيله، ومصلحة العامل في ألا يتأثر بقاءه في وظيفته بتغير نظام العمل في المؤسسة التابع لها ... بحيث إذا ما تغير هذا النظام فيجب على هذه الأخيرة أن تُمهّد له

سُبل الإلزام بالنظم الجديدة والدربة عليها مادام العامل قائماً بعمله الأصلي
بإتقان وإخلاص (360) .

وتجدر الإشارة ، إلى أنه ليس لزاماً على رب العمل أن يبحث عن الاقتصاد
فى أبواب أخرى دون أن يمس العامل لأن ذلك يعتبر تدخلاً غير جائز فى
إدارة أعماله مما يؤدى إلى عرقلة التمشى مع حاجته للظروف الاقتصادية
أولاً : محاولة إعادة تصنيف العمال

استحدث المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص المادة 201 والتي
نصت فى فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من
هذا القانون، وفى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل
لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط
العقد بصفة مؤقتة وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ولو
كان يختلف عن عمله الأصلي، كما له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن
الحد الأدنى للأجور".

وقد حدد المشرع المصرى أمثلة للعناصر التى يمكن أن يرد عليها تعديل عقد
العمل، كتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه ولو كان يختلف عن عمله
الأصلى، أو إنقاص الأجر بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
ونرى فى هذا النص محاولة لإقامة نظام لإعادة تصنيف العامل، إذ يجوز
لصاحب العمل بدلاً من أن ينهى خدمة العامل، أن يعدل عقد العمل بصفة
مؤقتة كإجراء بديل للإنهاء الاقتصادى، وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه المشرع
الفرنسى حين ألزم صاحب العمل بإعادة تصنيف العامل، عن طريق تعديل
عنصر العمل.

كل ما هنالك أن المشرع الفرنسى جعل ذلك الالتزام إجبارياً لشرعية الإنهاء
للسبب الاقتصادى، بينما جعله نظيره المصرى سبيلاً احتياطياً أمام صاحب
العمل.

(القاهرة الابتدائية – الدائرة العاشرة عمال مستأنف – فى القضية 3742 سنة 53 – جلسة 29 / 1 / 1954 . 360)

كما ذهب القضاء إلى أن "فصل العامل بسبب إغلاق أحد فروع المؤسسة لتوالى الخسائر الناشئة عن إدارة هذا الفرع يعتبر فصلاً بمرر طالما أن رائد صاحب العمل في ذلك تجنب الخسائر والعمل على المحافظة على رأس المال، ولا يصح التحدى في هذا الشأن بمقولة وجوب إلحاق عمال هذا الفرع بباقي فروع المؤسسة طالما الثابت أن الخسائر قد حاقت بها في مجموع ميزانيتها فضلاً عن الخسائر الناشئة عن ذات الفروع" (361).

ثانياً : المعايير الضابطة لاختيار من ستنتهى خدمتهم من العمال (362)
إنهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادية ليس إنهاءً جزائياً يقصد به شخص من تنتهى خدمته، وإنما هو إنهاءٌ تفرضه ضرورات الاستغلال، لذا كان ينبغي أن يخضع تحديد من ستنتهى خدمتهم لضوابط موضوعية، تؤمن لهم عدم احتكام صاحب العمل لأهوائه (363).

نصت المادة 199 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "في حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار، وقبل التنفيذ، وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية من المعايير التي يمكن الاستئناس بها.

وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال".

ويبدو جلياً اتساق هذا النص مع نظيره الفرنسى، إذ أنه في حالة صدور قرار من اللجنة المختصة بإغلاق المنشأة جزئياً، أو تقليص حجمها أو نشاطها، يُرجع في تحديد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم إلى المعايير الموضوعية

(استئناف القاهرة الطعن رقم 1311 لسنة 72 ق - جلسة 1956/4/24، موسوعة الفكهاني: ص 516³⁶¹)
(362) SAVATIER (J.): l'ordre des licenciements dans les licenciement pour motif économique, Dr. Soc.1990, p.515.; DESPAX (M.): l'ordre des licenciements dans les entreprises à établissements multiples, Dr.Soc 1994, p. 243 et s

(حسن عبد الرحمن قدوس: "إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية"، هامش رقم (531)، ص161. ³⁶³)

المحددة باتفاقيات العمل الجماعية السارية فى المنشأة، وفى حالة عدم وجود اتفاقية، يتعين على صاحب العمل التشاور مع المنظمة النقابية فى هذا الشأن⁽³⁶⁴⁾.

وقد حدد المشرع عدة معايير يمكن لصاحب العمل الاستئناس بها كالأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال. وقد أحسن المشرع المصرى صنعاً، حين فرض على صاحب العمل ضرورة مراعاة التوازن بين مصلحة منشأته ومصلحة عماله، كضابط يحكم سلطته فى اختيار من ستنتهى خدمتهم من العمال. ولقد قضى بأنه :

"إذا ثبت حق صاحب العمل فى الاستغناء فلا حرج عليه أن يشمل هذا الاستغناء من لا يجد فيه من بين عماله المقدرة الكافية للإنتاج المطلوب، وأن يستبقى العناصر التى أنس فيها الجد والنشاط"⁽³⁶⁵⁾ وبأنه : "إذا كانت ضرورة ضغط المصروفات فى المؤسسات تستدعى فصل بعض عمالها فإن شريعة الإنصاف تقتضى أن يفصل من هم أحدث عهداً بالعمل لديها"⁽³⁶⁶⁾.

2- الأحكام الإجرائية لإنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية

فى مصر، تناولت المادة (197) من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 إجراءات الإنهاء الاقتصادى؛ وذلك حين نصت على أن "فى تطبيق أحكام المادة السابقة على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص

(فاطمة محمد الرزاز: "إستقرار علاقات العمل فى ظل قانون العمل الجديد"، دار النهضة العربية، ³⁶⁴) القاهرة 2004، ص79، محمد عبد الفتاح: ص 535.

(استئناف الإسكندرية الطعن رقم 365 لسنة 10 ق، جلسة 1955/12/6، حسن الفكهانى: ص 517.³⁶⁵)

(القاهرة الابتدائية الطعن رقم 326 لسنة 55 عمال كلى، جلسة 1955/9/26، حسن الفكهانى: ذات الإشارة ³⁶⁶) السابقة، ص 518 وما بعدها.

حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه، ولصاحب العمل أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع أمامهما، ومواعيد وإجراءات التظلم، ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية بنشاط المنشأة". وعلى ذلك فسوف نتناول طلب الإذن بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، والمدة التي يجب على اللجنة اتخاذ قرار خلالها، وقرار اللجنة والطعن في القرار .

1 - طلب الإذن.

لصاحب العمل، إذا أُلِّمَتْ به صعوبات اقتصادية صعبة، حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة⁽³⁶⁷⁾، أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، ويجب لممارسة هذا الحق أن يكون طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي نص عليها القانون ومنها:

(الإغلاق هو الوجه الآخر لوقف الإنتاج، وهو السلاح الذى يملكه صاحب العمل فى مواجهة العمال،³⁶⁷) وهو يقابل الإضراب من جهة أخرى، فالإضراب والإغلاق وجهان لعمله واحدة، وهما يقيمان التوازن فى علاقة العمل ويتساويا من حيث أنهما حق لكل من طرفى علاقة العمل يُراجع: سلامة عبد التواب عبد الحليم: "المفاوضة الجماعية فى قانون العمل"، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة حلوان، سنة 2002، ص 522

- يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء⁽³⁶⁸⁾، ويتعين أن يتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

2 - المدة التي يجب على اللجنة اتخاذ قرار خلالها.
تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويكون قرارها مسبباً، غير أنه في حالة ما إذا كان القرار الصادر عن اللجنة بقبول الطلب، وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه، وقبل صدور هذا القرار لا يجوز لصاحب العمل تسريح العمال الذين يطلب من اللجنة الاستغناء عنهم.

3 - تشكيل لجنة البت في طلبات أصحاب الأعمال:
تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات أصحاب الأعمال الذين يرغبون في إغلاق منشأتهم لأسباب اقتصادية، أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك على النحو التالي:

- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة (رئيساً)
 - ممثل فنى واقتصادى من الهيئة العامة للاستثمار (عضواً)
 - ممثل عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (عضواً)
 - ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة (عضواً).
 - ممثل عن منظمات العمال المعنية، يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (عضواً)
 - مدير مكتب علاقات العمل المختص (مقررأ)
- ويدعى صاحب العمل أو من ينييه لحضور الجلسة دون أن يكون له حق التصويت، وللجنة أخذ رأى الجهات الأمنية المختصة، ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء⁽³⁶⁹⁾.

(صدر بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في³⁶⁸

طلبات فى الإغلاق وللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان بتاريخ 11 يونية سنة 2003.

(المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003.³⁶⁹)

وعلى اللجنة أن تعد تقريراً عن ظروف المنشأة، وأسباب الطلب فى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب⁽³⁷⁰⁾.

4 - قرار اللجنة.

تصدر اللجنة قراراً مسبباً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب، وجب أن يشتمل على تاريخ تنفيذه. ويتضح لنا من خلال النص القانونى سالف الذكر أن قرار اللجنة إما أن يكون قراراً بقبول الإغلاق، أو رفضه، وبالتالي لا يجوز للجنة أن تقبل طلب صاحب العمل مع تحفظات معينة أو بشروط.... وقد يثور التساؤل الآتى: هل يعتبر عدم صدور قرار من اللجنة رغم مرور المدة المذكورة قراراً ضمناً بالرفض أو القبول؟

رغم عدم معالجة قانون العمل الحالى، هذا الرفض، حيث لم يسبغ على صمت اللجنة - رغم مرور الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها - أى قيمة قانونية، إلا أن هناك جانباً من الفقه يرى أن مدة الثلاثين يوماً هى مجرد مدة تنظيمية، فمضيها دون صدور قرار من اللجنة لا يعتبر قراراً ضمناً بالرفض أو القبول⁽³⁷¹⁾.

وعلى الرغم من اتساق هذا رأى الفقهى مع رغبة واضعى قانون العمل الحالى، من تفادى ما كان يحدث فى ظل قانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981، إذ كانت تعتمد تلك اللجان إلى رفض طلبات التوقف التى تقدم إليها من أصحاب الأعمال، إما صراحة، وإما ضمناً، بأن كان كل أعضاء اللجنة يتغيبون عن حضور جلساتها فلا تصدر عنها قرارات مما دفع أصحاب الأعمال، للاستغناء عن العمال، دون انتظار رأى اللجنة، إلا أن الأمر لايزال أسوأ من ذى قبل.

(المادة 2/2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003. ³⁷⁰)

(راندا محمد صميده: ص 2 وما بعدها، ص 24، محمد عبد الفتاح: "سلطة صاحب العمل فى إدارة منشأته"، ³⁷¹) ص 560.

والجدير بالذكر، أن عقود عمل العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم فى حالة الإغلاق لا تعتبر منتهية على إثر قرار اللجنة الذى يرخص بالإغلاق، بل يتعين على صاحب العمل أن يعمل إجراءات الإنهاء، ويحدد معايير اختيار العمال الذين ستنتهى خدمتهم.

4 - الطعن فى قرار اللجنة وآثاره.

طبقاً للفقرة الرابعة من المادة (197) من قانون العمل الحالى "لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض"⁽³⁷²⁾.

ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه، فلا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً، أو تسريح عماله الذين وافقت اللجنة على إنهاء عقودهم إذا ما تم التظلم من قرارها⁽³⁷³⁾. ويعاقب صاحب العمل الذى يخالف ذلك بالعقوبة المقررة بالمادة 255 من هذا القانون⁽³⁷⁴⁾.

5 - أثر التظلم.

يترتب على قبول طلب التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشار إليها⁽³⁷⁵⁾.
6 - قرار لجنة التظلم.

(وفقاً للمدة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء لصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات ⁽³⁷²⁾)

التي تشكل بوزارة القوى العاملة والهجرة على النحو التالى:

- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة. "رئيساً"

- خبير فنى واقتصادى من الهيئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة. "عضواً".

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يختاره رئيس الهيئة. "عضواً".

- مديرعام الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة "عضواً".

- مديرعام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والهجرة "عضواً".

- ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة المعنية لنشاط المنشأة "عضواً".

- ممثل المنظمة العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "عضواً".

(على عمارة: "قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 فى ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء والقرارات ⁽³⁷³⁾

الوزارية والاتفاقيات الدولية"، ط 1، القاهرة 2003، ص 543.

(المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003. ⁽³⁷⁴⁾

(المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003. ⁽³⁷⁵⁾

تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء. ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم، والبت فيه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إليها، ويعتمد قرارها من وزير القوى العاملة والهجرة⁽³⁷⁶⁾.

ويلتزم صاحب العمل بإخطار العمال، والمنظمة المعنية بالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها.

ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال⁽³⁷⁷⁾.

الحالات التى لايجوز فيها التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة :-
يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم⁽³⁷⁸⁾، وذلك قياساً على حظر حق الإضراب أثناء هذه المراحل⁽³⁷⁹⁾، لأن المشرع إذ نظم حق الإغلاق، فإنه نظمته باعتباره إجراءً اقتصادياً لمواجهة ظروف تبرره، وليس باعتباره سلاحاً بين يدي صاحب العمل يشهره فى وجه العمال، إذا استخدموا حقهم المشروع فى الإضراب⁽³⁸⁰⁾.
ويُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه⁽³⁸¹⁾.

(المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003. ³⁷⁶)

(المادة 198 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ³⁷⁷)

(المادة 200 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ³⁷⁸)

(محمد عبد الفتاح:، ص 564 ³⁷⁹)

(المذكرة الإيضاحية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ³⁸⁰)

(المادة 255 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ³⁸¹)

الباب الرابع

تسوية المنازعات العمالية

المبحث الأول

الاختصاص النوعي للمحكمة العمالية

تختص المحكمة العمالية -دون غيرها - نوعياً بالفصل في كافة المنازعات التي يثيرها عقد العمل ولاسيما تلك المنازعات المتعلقة بفصل العامل إذ تختص تلك المحكمة بتوقيع هذا الجراء على العامل وذلك على النحو التالي :-

طلب الفصل من المحكمة العمالية

أحاط المشرع المصري ، جزاء الفصل بالعديد من الضمانات التي قد تصل إلى مستوى القيود على مباشرته، لما يترتب عليه من إقصاء العامل عن عمله الذي هو مورد رزقه، من ذلك ما ورد في المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من أن "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في م71 من هذا القانون " ثم ما ورد في المادة 71 " وعلى المحكمة العمالية أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة " (382).

الأمر الذي دعى جانباً من الفقه (383) إلى القول بأن سلطة الفصل لم تعد من صلاحيات صاحب العمل بل من صلاحيات المحكمة العمالية . إذ يلتزم صاحب العمل قانوناً عند توقيع جزاء الفصل لأمرين ، أولهما: التسوية الودية، والثاني، العرض على المحكمة العمالية، وذلك على النحو التالي:

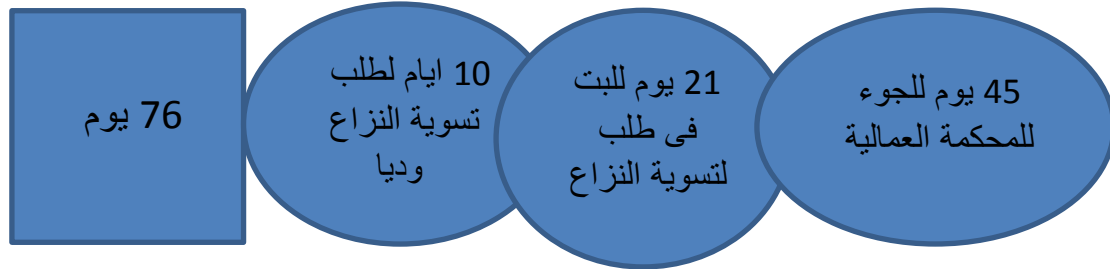
أولاً – التسوية الودية:

(همام محمود زهران: ذات الإشارة السابقة، ص 796. 382)

(أحمد حسن البرعى: ص 644 وما بعدها. 383)

نصت المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق هذا القانون، أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فلاي منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من:- ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررأ) وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع – تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة".

وباستقراء النص السابق يتضح لنا ما يأتي:-



1. نطاق التسوية الودية يتسع لكل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون بين العامل وصاحب العمل بناءً على طلب أي منهما، وهو ما يتسع لكل نزاع يتصل بالاستخدام، أو بتنفيذ العقد، أو بإنهائه.

2. ليس هناك إلزام على أي من العامل وصاحب العمل بعرض نزاعهم على اللجنة المشكلة – بموجب هذا النص – بغرض التوصل إلى تسوية النزاع ودياً قبل اللجوء للمحكمة العمالية.

3. حدد النص ثلاث مدد تختلف أهميتها:-

أ- مهلة طلب التسوية الودية: وفقاً لما حدده النص القانوني محل التعليق ينبغي تقديم طلب التسوية الودية إلى اللجنة الثلاثية (ممثلة للجهة الإدارية، ممثلة للمنظمة النقابية، ممثلة لمنظمة أصحاب الأعمال) خلال 10 أيام من تاريخ بدء النزاع.

وقد ذهب جانب من الفقه⁽³⁸⁴⁾، إلى أن فوات مدة 10 أيام من تاريخ بدء النزاع، لا يترتب عليها سقوط حق أصحاب الشأن، في اللجوء للجنة بطلب التسوية الودية، باعتبار أن ميعاد السقوط هو الموعد المحدد للمحكمة العمالية وليس للجنة التسوية.

ب - مهلة البت في طلب التسوية: الحد الأقصى المقرر للجنة للتوصل إلى تسوية النزاع ودياً هو 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

ج- مهلة الالتجاء للمحكمة العمالية: حدد المشرع هذه المدة بخمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية – كحد أقصى – يتعين خلالها لأصحاب الشأن التوجه بنزاعهم إلى المحكمة العمالية، وإلا سقط حقهم في الالتجاء إليها.

وقد عاب الفقه⁽³⁸⁵⁾، على صياغة نص المادة (70) من هذا القانون لما فيها من لبس في كيفية حساب مدة الخمسة وأربعين يوماً . والتي تحسب وفقاً للنص، اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية، وليس من تاريخ نشوء النزاع وهو ما يجعل موعد السقوط يختلف من شخص إلى آخر.

ثانياً – العرض على المحكمة العمالية:

1- نطاق اختصاص المحكمة العمالية:

تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية، وتختص دون غيرها – اختصاصاً نوعياً – بالفصل في كافة المنازعات الفردية العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، وفقاً لما تقضى به المادة (71) عمل.

(همام محمود زهران: " قانون العمل "، ص 802. ³⁸⁴)

(أحمد حسن البرعى: ص 718، همام محمود زهران: ذات الإشارة السابقة، ص 806. ³⁸⁵)

2- الحكم فى طلب فصل العامل .

- يجب البت فى طلب فصل العامل ، خلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، ويكون الحكم واجب النفاذ، ولو تم استئنائه.
- إذا رفضت المحكمة العمالية طلب الفصل ، قضت باستمرار العامل فى عمله، وبالإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يـقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله ، اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة (122) من هذا القانون⁽³⁸⁶⁾.

وقد عاب الفقه⁽³⁸⁷⁾ ، على المادة 71 من قانون العمل ما قرره من إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وهو ما لا تملكه المحكمة باعتبار أن التنفيذ العيني بالإجبار على إعادة العامل المفصول إلى عمله لم يعرفه التشريع المصرى إلا فى حالة الفصل بسبب النشاط النقابى، ومن ثم كان الأقرب إلى قصد المشرع ، ومجموع أحكامه ، أن يفرض على صاحب العمل تعويضاً للعامل، حال إصراره على فصل العامل رغم رفض المحكمة لطلبه.

(تنص المادة 122 من قانون العمل الحالى على أنه " إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع⁽³⁸⁶⁾ وكاف التزم بأن يعرض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ للمحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانوناً.

(أحمد حسن البرعى: ص 727، همام محمود زهران: ص 811 وما بعدها.⁽³⁸⁷⁾

ومما يؤيد هذا الاستنتاج ، ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 71 من ذات القانون " فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة 122 من هذا القانون ."

3 – التعويض المؤقت .

نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة (71 عمل) على أن " وتقضى المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهراً إذا تجاوزت مدة عمله سنة كاملة ؛ فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك .

بيد أن هذا النص لا يستقيم مع ما قرره المادة (122 / 2) من قانون العمل الحالي حال ما إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ؛ للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ؛ ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقررته المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة

وبناءً عليه ، لو كانت مدة خدمة العامل ثلاث سنوات ، فإن ما يستحقه (كحد أدنى) ووفقاً لما تنص عليه المادة (2/122) عمل سيتم احتسابه على النحو التالي : 3 سنوات $\times$ 2 شهرين = 6 أشهر . فكيف يُحكم للعامل بتعويض مؤقت يزيد عن التعويض النهائي ؟ وكيف يُخصم التعويض المؤقت من التعويض النهائي ؟.

وفي فرنسا ، تختص المحكمة العمالية **Le conseil de prud'hommes** دون غيرها – إختصاص نوعي - بأي نزاع ينشأ بين صاحب العمل والعامل بخصوص تنفيذ عقد العمل وحال فشل تسويته ودياً (388).

لذا أوجبت المادة 1/1411 من قانون العمل الفرنسي عرض المنازعات العمالية على ما يعرف بمكاتب التوفيق والتوجيه **(bureau de conciliation et**

(388) Article L1411-1 du code du travail .

(d'orientation) والتي تتكون من ممثل للعامل وممثل لصاحب العمل وقاضى شرفى ولقد أعطيت تلك المكاتب سلطات موسعة حديثاً بموجب قانون 6 أغسطس 2015 بشأن الإنتاجية والفرص الاقتصادية المتكافئة ⁽³⁸⁹⁾.

وكما هو واضح من التسمية فإن المهمة الأساسية لمكاتب التوفيق هي جلب الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بينهم ودياً ، وتجهيز الدعوى للإحالة للمحكمة العمالية ، ويجوز لتلك المكاتب إتخاذ إجراءات التحقيق فى تلك الحالة " كسؤال مفتشى العمل مثلاً " ⁽³⁹⁰⁾ .

(³⁸⁹) Article L1235-1 du code du travail " En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article [L. 1411-1](#), l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

Si un doute subsiste, il profite au salarié."

(وفى حال غياب أحد الأطراف المتنازعة أو من يمثلهم يجوز لمكتب التوفيق والتوجيه وفقاً لما تنص عليه المادة 1454 ³⁹⁰)
1/ 3 من قانون العمل الفرنسى أن يصدر حكماً فى النزاع.
وإذا لم يتم التوصل لتسوية النزاع ودياً يتعين على مكاتب التوفيق إحالة النزاع للمحاكم العمالية المختصة وذلك وفقاً للأتى :-

المبحث الثاني

تقديم الدعاوى العمالية

لئن كان هناك تقادم الحولي أو الخمسي للحقوق العمالية أثناء سريان عقد العمل ، فإذا ما انتهى هذا العقد فإن دعوى المطالبة بالأجر وغيره من الدعاوى الناشئة من عقد العمل تسقط طبقا للمادة 968 من القانون المدني بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل.

فإذا اتخذ الأجر صورة عمولة أو مشاركة في الأرباح أو نسبة مئوية من جملة الإيراد ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم الحولي إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد ، ولا يغنى عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها وحكمة هذا الاستثناء كفالة حماية العامل من ماطلة صاحب العمل في تسليمه بيانا بمستحقاته رغبة في الاستفادة من التقادم الحولي

ويقوم تقادم دعوى المطالبة بالأجرة على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والرغبة في تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء. ولا يقتصر القادم الحولي على دعوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد ليشمل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سواء كانت مرفوعة من العامل أو من صاحب العمل

-
- إذا كان النزاع يتعلق بفصل العامل أو الإنهاء القضائي لعقد العمل يتوجب على مكتب التسوية إحالة أطراف النزاع للمحكمة العمالية (تتشكل من قاضيين) والتي يتعين أن تفصل في النزاع في غضون ثلاثة أشهر.
 - في المنازعات الكبرى أو تلك التي يتفق أطراف النزاع على إحالتها للمحكمة تتشكل المحكمة من اثنين من مستشاري رجال الاعمال ، واثنين من مستشاري العمال ، ورئيس أو نائب للرئيس .

وقد استحدث قانون العمل الفرنسي خيار جديد حال صدور حكم على صاحب العمل بتعويض العامل وذلك بتحديد مبلغ التعويض من خلال " جدول إرشادي " يراعى فيه أقدمية العامل ، ومدة عقد العمل ، و حالة العامل .

أو من ورثتهما أيا كان موضوعها ، حيث يسري هذا التقادم على دعاوى العمال للمطالبة بحقوقهم سواء في ذلك الحقوق التي نشأت خلال سريان العقد كالأجور ، أو الحقوق التي ظهرت بعد انقضائه كمكافأة نهاية الخدمة ، كما يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إنهاء عقد العمل إنهاء مبتسرا أو التعويض عن الفصل التعسفي أو دون مراعاة مهلة الإخطار ، إضافة إلي سريانه على دعوى العامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته

ولا يخضع للتقادم الحولي دعاوى الحقوق التأمينية للعامل لان مصدر هذه الحقوق ليس عقد العمل وانما قانون التأمينات الاجتماعية ، كما لا يسرى على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، إذ أن هذا التعويض مصدره المشرع الذي رسم معالمه.

الفهرس

الموضوع

الفصل التمهيدي : النظرية العامة لقانون العمل

المبحث الأول : تعريف قانون العمل واهميته

المطلب الأول : تعريف قانون العمل

المطلب الثاني : الصفات المميزة لقانون العمل

المطلب الثالث : نطاق تطبيق أحكام قانون العمل

المبحث الثاني : عقد العمل وعناصره الجوهرية

المطلب الأول : علاقة التبعية .

الباب الأول : إبرام عقد العمل

المبحث الأول : التراضي على عقد العمل

المطلب الأول : مضمون التراضي في عقد العمل .

أولاً : التراضي على العمل .

ثانياً: التراضي على الأجر .

ثالثاً : التراضي على المدة

المطلب الثاني : شروط صحة التراضي على عقد العمل .

الفرع الأول : الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل .

أولاً : الأهلية اللازمة لصاحب العمل .

ثانيا : الأهلية اللازمة في العامل .

الفرع الثانى : خلو الرضا من العيوب

الفرع الثالث : إثبات عقد العمل .

الباب الثانى : آثار عقد العمل .

الفصل الأول : التزامات صاحب العمل (حقوق العامل) .

المبحث الأول : التزام صاحب العمل بأداء الأجر.

المطلب الأول :تعريف الأجر وملحقاته

المطلب الثانى :كيفية تحديد الأجر و ضمانات الوفاء به

المطلب الثالث :الحماية القانونية للأجر من الإقطاع .

المطلب الرابع :الحد الأدنى للأجر.

المبحث الثانى : التزام صاحب العمل بالحفاظ على السلامة البدنية للعامل.

المطلب الأول :حق العامل فى السلامة البدنية (تنظيم ساعات العمل

والإجازات) .

الفصل الثانى : التزامات العامل (حقوق صاحب العمل) .

المبحث الأول : الالتزام بأداء العمل.

المبحث الثانى : المحافظة على كرامة العمل

المبحث الثالث :المحافظة على أسرار صاحب العمل

المبحث الرابع : الالتزام بإطاعة أوامر صاحب العمل

المبحث الخامس :الالتزام بعدم المنافسة

الفصل الثالث : سلطات صاحب العمل.

المبحث الأول :المبادئ الضابطة للسلطة اللائحية لصاحب العمل

المطلب الأول :لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية .

الفرع الأول :إجراءات إعداد اللائحة الداخلية

الفرع الثانى : الطبيعة القانونية للائحة الداخلية

الفرع الثالث :الرقابة القضائية على اللائحة الداخلية

المطلب الثانى :الجزاءات التأديبية

الفرع الأول : تحديد الخطأ التأديبي.

الفرع الثاني : شرعية الجزاء التأديبي .

المبحث الثاني: ضمانات ممارسة السلطة التأديبية

المطلب الأول : الضمانات السابقة على توقع الجزاء التأديبي .

الفرع الأول : الضمانات التأديبية الموضوعية.

الفرع الثاني : الضمانات التأديبية الإجرائية

المطلب الثاني : الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي

الفرع الأول : الرقابة القضائية على شرعية الجزاء التأديبي.

الفرع الثاني : الرقابة القضائية على تناسب الجزاء التأديبي.

الباب الثالث: إنقضاء علاقات العمل .

الفصل الأول: صور عقد العمل .

المبحث الأول : عقد العمل محدد المدة .

المبحث الثاني : عقد العمل غير المحدد المدة .

الفصل الثاني : الأسباب المشتركة لإنهاء عقد العمل .

الفصل الثالث : الأسباب الخاصة بإنهاء عقود العمل .

المبحث الأول : السبب التأديبي .

المبحث الثاني : السبب الاقتصادي .

الباب الرابع : تسوية المنازعات العمالية .

القسم الثاني : القانون النقابي